

Banque Africaine de Développement

Manuel des Opérations de Passation des marchés de la Banque africaine de développement (OPM)

Partie A, Volume 3 : Annexes



Novembre 2018





GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Département des Services fiduciaires & Inspection (SNFI)
Banque Africaine de Développement (www.afdb.org)
Siège – Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire

Note aux utilisateurs

Structure

1. Cet OPM (Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque) est présenté en deux parties. La Partie A est structurée en trois volumes, avec le Volume 1 contenant les principaux aspects généraux. Il s'agit notamment de la gouvernance dans la passation des marchés, des évaluations, de la gestion de marchés de projets et du cycle de projets, des méthodes et procédures de passation des marchés de biens, de travaux et de services autres que de consultants, ainsi que les processus pour l'acquisition de services de consultants. La Partie A se termine par une brève discussion de la gestion de contrat.



Partie A-Volume 1- Considérations générales



Partie A-Volume 2- Passation des marchés spécialisés



Partie A-Volume 3-Annexes



Partie B-Rôle & Responsabilités de la Banque et de l'Emprunteur

2. Le Volume 2 de la Partie A couvre la passation des marchés spécialisés dont celle au titre d'Opérations d'appui programmatique (OAP), celle dans le cadre de prêts financés et garantis par la Banque, celle dans le cadre de prêts accordés à des intermédiaires financiers, celle dans l'assistance aux situations d'urgence et de catastrophes, celle dans des situations fragiles et de conflit ; la passation de marché de produits de base, le recours à des agents de passation des marchés, des maîtres d'œuvre et des agents d'inspection, la passation des marchés auprès d'organismes des Nations Unies, celle de pièces détachées, celle sous financement de fonds pétroliers, celle faisant appel à la participation communautaire, celle de technologies de l'information, de manuels scolaires, et enfin celle de médicaments, et de pesticides et insecticides.
3. Le Volume 3 de la Partie A contient des annexes, des formats, des exemples de plans et des listes de contrôle à l'appui des Volumes 1 et 2.
4. La Partie B de l'OPM explique les rôles et responsabilités de la Banque et des Emprunteurs et offre des orientations détaillées au personnel chargé de la passation des marchés sur l'exécution de la fonction de passation des marchés en termes de contrôle et de surveillance des activités de l'Emprunteur dans l'utilisation des fonds en prêts et dons.
5. L'OPM est un document dynamique conçu pour s'adapter aux changements dans le cadre des opérations de la Banque, au fur et à mesure que l'environnement commercial et les conditions applicables aux prêts évoluent, que de nouvelles politiques, procédures, et

pratiques commerciales sont approuvées et adoptées par la Banque. En conséquence, l'OPM peut être modifié à tout moment en (i) ajoutant de nouvelles sections ; (ii) en actualisant des sections pour tenir compte de nouvelles politiques et procédures approuvées par le Conseil ; et (iii) en reformulant certaines sections par souci d'intégration et de simplification.

Comment naviguer?

6. Tout le personnel, de la Banque ou de l'Emprunteur, qui utilise l'OPM doit d'abord avoir une bonne connaissance des dispositions figurant dans la [Politique](#) et la [Méthodologie](#) en matière de passation de marchés basées sur les principes. La raison en est que l'OPM contient essentiellement les détails des méthodes et procédures à suivre par l'Emprunteur et la Banque pour la mise en œuvre de la Politique et de la Méthodologie.
7. Il est conseillé au personnel, indépendamment de son intérêt pour une étape spécifique du cycle du projet, d'avoir une bonne connaissance des conditions générales de la Banque en matière d'éligibilité, de conflit d'intérêt, de pratiques interdites (comme la fraude et la corruption), de sanctions, de passation de marché non conforme, de co-financement et de la planification de la passation des marchés. Celles-ci sont détaillées dans la Partie A de l'OPM, Volume 1 Chapitre A, qui fournit le contexte et le point de départ de toute utilisation substantielle du Manuel.
8. Plus particulièrement, les détails des évaluations axées sur le risque, essentielles à l'engagement de la Banque avec les Emprunteurs, sont présentés dans la Partie A Volume 1 Chapitre B de l'OPM à laquelle les membres du personnel chargés spécifiquement d'entreprendre l'évaluation de risque, sont référés. La Partie A Volume 1 Chapitre C de l'OPM introduit la gestion de la passation de marché de projet et le cycle de projet. Elle fait une présentation détaillée des étapes clés lors de l'identification, du traitement et de la mise en œuvre du projet et elle constitue un impératif pour le personnel qui exécute toute partie donnée du cycle du projet. Le Chapitre D, qui s'appuie sur le Chapitre C, présente dans le détail les méthodes et procédures de passation des marchés de biens, de travaux, de services autres que de consultants et de services de consultants. Chacun de ces chapitres fournit des explications, des exemples, des formats, des listes de contrôle, le cas échéant, ainsi que des études de cas pour illustrer de façon plus détaillée l'application de la Politique.
9. Il est conseillé aux utilisateurs de l'OPM de consulter les Notes d'orientation et autres formats et listes de contrôle comprenant la Boîte à outils de passation des marchés pour avoir une assistance pratique lors de l'exécution d'opérations spécifiques.

Acronymes, sigles et abréviations

A

AC/CC	Accord-cadre / Contrat-cadre (« FrA » pour le sigle anglais)
AF	Accord de Financement (« FA » pour le sigle anglais)
AGPM	Avis Général de Passation des Marchés (« GPN » pour le sigle anglais)
AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt
AOIL	Appel d'Offres International Limité/Restreint (« ILCB » pour le sigle anglais)
AOIO	Appel d'Offres International Ouvert (« OCB » pour le sigle anglais)
AOO	Appel d'Offres Ouvert (« OCBI » pour le sigle anglais)
AON	Appel d'Offres National (« OCBN » pour le sigle anglais)
AOR	Appel d'Offres Restreint (« LCB » pour le sigle anglais)
APF	Accord sur les Principes Fiduciaires / <i>Fiduciary Principles Agreement – FPA</i>
ARM	Accord de Reconnaissance (Confiance) Mutuelle / <i>Mutual Recognition Agreement-MRA</i>
ASPM	Avis Spécifique de Passation de Marché (« SPN » pour le sigle anglais)
ASU	Aide de Secours d'Urgence / <i>Emergency Relief Assistance- ERA</i>
AT	Assistance Technique

B

BAD	Banque Africaine de Développement
(BEPCs)	Procédures et critères d'évaluation des offres / <i>Bid Evaluation Procedures and Criteria</i>
BMD	Banques Multilatérales de Développement
(BER)	Rapport d'évaluation des offres
(BPAR)	Rapport de la Banque pour l'évaluation du système de passation des marchés de l'Emprunteur / <i>Bank Procurement Assessment Report</i>
(BTP)	Proposition technique de données biométriques / <i>Bio-data Technical Proposal</i>

C

(CBIP)	Projet ou Programme d'investissement à caractère communautaire / <i>Community-Based Investment Project or Programme</i>
CCE	Conception-construction -exploitation / <i>Design, Build & Operate - DBO</i>
CCV	Coût du Cycle de Vie (« LCC » pour son sigle en anglais)
(CDD)	Participation communautaire au développement / <i>Community Driven Development</i>
CdI	Conflit d'Intérêt
CGC	Conditions Générales du Contrat
(CICA)	Confédération Internationale des Associations de la Construction
(CIP)	Incoterm multimodal signifiant « Port payé assurance comprise jusqu'à (lieu de destination convenu) » / <i>Carriage and Insurance Paid to</i> »
(CPAR)	Rapport Analytique sur le Système Pays de Passation des Marchés
CPC	Conditions Particulières du Contrat
CPE	Construction-Possession-Exploitation / <i>Built, Own, Operate - BOO</i>
CPET	Construction-Possession-Exploitation-Transfert / <i>Built, Own, Operate & Transfer – BOOT</i>
CPT	Construction-Possession-Transfert / <i>Built, Own, Transfer – BOT</i>
CPT	Incoterm multimodal signifiant « Port payé jusqu'à (lieu de destination convenu) » (<i>Carriage Paid To</i>)
CNUDCI	Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International
CRD	Conseil de Règlement des Différends/Litiges
CRPM	Coordinateur Régional de la Passation des Marchés
CSC	Comité de Sélection des Consultants
(CT)	Equipe pays / <i>Country Team</i>
CV	Curriculum Vitae

D

(DAM)	Matrice de délégation des pouvoirs / <i>Delegation of Authority Matrix</i>
DAO	Dossiers d'Appel d'Offres
(DB)	Conception et construction / <i>Design & Build</i>
DC	Demande de Cotations
(DDP)	Incoterm multimodal signifiant « Rendu droits acquittés » / <i>Delivered Duty Paid</i>
DDP	Demande de Propositions

DBAO	Données Particulières de l'Appel d'Offres
DPQ	Dossier de Préqualification (« PQDs » pour le sigle en anglais)
DQE	Détail Quantitatif Estimatif (« BOQ » pour son sigle en anglais)
DRO	Déviations, Réserves et Omissions
DRPM	Documents Référence de Passation des Marchés (« MPD » pour leur sigle en anglais)
DS	Dossiers de sollicitation (« SD » pour leur sigle en anglais)
(DSI)	Conception, fourniture et installation / <i>Design Supply and Install</i>
DSN	Dossiers de sollicitation nationaux (« NSD » pour leur sigle en anglais)
DSP	Document de Stratégie Pays
DTAO	Dossiers Types d'Appel d'Offres
DTAON	Documents Types d'Appels d'Offres Nationaux
DTP	Demandes Types de Propositions

E

(EAPA)	Evaluation de la passation des marchés de l'organe d'exécution / <i>Executing Agency Procurement Assessment</i>
ED	Entente directe (Source unique ou exclusive ou gré à gré)
EIC	Entrepreneurs internationaux européens / <i>European International Contractors</i>
EIP	Entreprise ou institution publique (« SOE » et « GOE » pour les sigles en anglais)
(ENAA)	Association japonaise pour la promotion de l'ingénierie / <i>Engineering Advancement Association of Japan</i>
(EPC)	Ingénierie, acquisition et construction / <i>Engineering Procurement and Construction</i>
(ESRP)	Passation des marchés, respectueuse de l'environnement et socialement responsable / <i>Environmentally and Socially Responsive Procurement</i>
EVS	Entité à vocation spécifique/Société de projet/Entité ad hoc (« SPV » pour son sigle en anglais)
(EXW)	Incoterm multimodal signifiant <i>Ex Works</i> « Départ usine, fabrique, magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas »

F

FAD	Fonds Africain Développement
(FCA)	Incoterm signifiant <i>Free Carriage</i> « Franco transporteur (lieu convenu) »
(FCS)	Situations fragiles ou affectées par des conflits/enclaves / <i>Fragile or Conflict Affected Situations / Enclaves</i>
F&C	Fraude & Corruption, y compris pratiques collusoires, coercitives et obstructives
(FfP)	Adaptation à l'objectif visé / <i>Fit for Purpose</i>
FIDIC	Fédération internationale des ingénieurs-conseils
FS	Fonds spécial
FSN	Fonds Spécial du Nigéria

G

(GAP)	Plan d'action global / <i>Global Action Plan</i>
GFP	Gestion des Finances Publiques
GSP	Gestion du Secteur Public (« PSM » pour son sigle en anglais)

I

IaS	Invitation à soumissionner
(IDIQ)	Contrat à livraison indéterminée, quantité indéterminée / <i>Indefinite delivery, indefinite quantity contract</i>
(IPR)	Revue indépendante des acquisitions / <i>Independent Procurement Reviews</i>
IS	Instructions aux soumissionnaires
ISC	Institution supérieure de contrôle (« SAI » pour son sigle en anglais)

J

JV	Joint-venture/Coentreprise/Groupement d'entreprises
----	---

L

(LICUS)	Pays à faible revue et en difficultés / <i>Low-Income Countries under Stress</i>
---------	--

M

MA	Matrice des activités / <i>Matrix of Activities</i>
(MAF)	Formulaire d'autorisation du fabricant / <i>Manufacturer Authorization Form</i>
(MAPS)	Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés / <i>Methodology for Assessment of Procurement Systems</i>
(MAR)	Rapport principal d'évaluation / <i>Main Assessment Report</i>
MPM	Méthodes de Passation des Marchés (« PMs » pour son sigle en anglais)
M&PrPM	Méthodes et Procédures de Passation des Marchés (« PMP » pour leur sigle en anglais)
M&PrPM FfP	Méthodes et Procédures de Passation des Marchés Adaptées à l'objectif visé (« FfP PMP » pour leur sigle en anglais)
MNPM	Méthodes Nationales de Passation des Marchés (« NMP » pour leur sigle en anglais)
(MOA)	Matrice des activités / <i>Matrix of Activities</i>
(MoU)	Memorandum d'entente ou Protocole d'entente (PE) / <i>Memorandum of Understanding</i>
MRD	Mécanisme de Règlement des Différends/Litiges

N

NCP	Note Conceptuelle de Projet
(NEC)	Nouveau contrat de maîtrise d'œuvre / <i>New Engineering Contract</i>

O

OAP	Opérations à l'Appui des Reformes
OAR	Opérations à l'Appui des Reformes (« PBO » pour leur sigle en anglais)
(OBA)	Approche d'aide basée sur les extrants / <i>Output Based Aid</i>
(OBC)	Passation de marché basé sur les extrants / <i>Output Based Contracting</i>
(OBD)	Décaissements basés sur les extrants / <i>Output Based Disbursements</i>
ODP	Objectifs de Développement du Projet (« PDOs » pour son sigle en anglais)
ODR	Optimisation des ressources / Value for money
OE	Organe d'Exécution
OEPA	Offre Économiquement la Plus Avantageuse (« MEAT » pour son sigle en anglais)
ONG	Organisations Non Gouvernementales
ONU	Organisation des Nations Unies
(OPM)	Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque africaine de développement / <i>Operations Procurement Manual</i>
(ORPC)	Département pour les politiques et les opérations régionales
(ORPF)	Département des acquisitions et des services fiduciaires (actuellement désigné sous le nom de « SNFI »)
OSC	Organisations de la Société Civile

P

(PBC)	Contrat basé sur la performance / <i>Performance-Based Contract</i>
(PDAP)	Plan d'Action de Développement de Passation des Marchés / <i>Procurement Development Action Plan</i>
PFP	Paramètres de Financement Pays
(PIAC)	Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption
(PID)	Document d'information sur le projet / <i>Project Information Document</i>
(PIP)	Plan de mise en œuvre du projet / <i>Project Implementation Plan</i>
(PIM)	Document/Manuel de mise en œuvre du projet
(PIU)	Unité d'exécution du projet
PM	Passation des Marchés
PME	Petites et Moyenne Entreprises
(PMM)	Mécanisme de surveillance des prix
PMR	Pays Membre Régional
POI	Programme Opérationnel Indicatif (« IOP » pour son sigle en anglais)
PPE	Personne Politiquement Exposée
PPM	Plan de Passation des Marchés
(PPF)	Facilité de préparation des projets / <i>Project Preparation Facility</i>
(PPR)	Rapport sur la passation des marchés de projet / <i>Project Procurement Report</i>
(PPRA)	Évaluation des risques liés aux procédures de passation des marchés dans un projet
(PPRR)	Notation des risques liés aux procédures de passation des marchés dans un projet / <i>Project Performance Risk Assessment</i>

(PPSN)	Note stratégique de passation des marchés du projet / <i>Project Procurement Strategy Note</i>
PQ	Préqualification
PRI	Pays à Revenu Intermédiaire
PrNPM	Procédures Nationales de Passation des Marchés (« NPP » pour leur sigle en anglais)
PrPM	Procédures de Passation des Marchés (« PPrs » pour leur sigle en anglais)
PrPM FfP	Procédures de Passation des Marchés Adaptées à l'objectif visé (« FfP PPrs » pour leur sigle en anglais)
(PROCRAM)	Evaluation et gestion des risques liés à la passation des marchés / <i>Procurement Risk Assessment and Management</i>
PTC	Proposition Technique Complète
PTS	Proposition Technique Simplifiée
(P4P)	Rémunération au rendement / <i>Pay for Performance</i>

R

RAP	Rapport d'Achèvement de Projet
REP	Rapport d'Évaluation de Projet
REO	Rapport d'Évaluation des Offres
(RISP)	Document de stratégie d'intégration régionale / <i>Regional Integration Strategy Paper</i>

S

SAP	Systèmes, applications et produits
SBD	Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé (« FBS » pour le sigle anglais)
S&E	Suivi et Evaluation
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité (« QBS » pour le sigle anglais)
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (« QCBS » pour le sigle anglais)
SGI	Système de Gestion de l'Information
S&I	Fourniture et Montage d'installations
(SNFI)	Département des Services fiduciaires et de l'Inspection
SMC	Sélection au Moindre Coût (« LSC » pour le sigle en anglais)
SPM	Spécialiste /Chargé de la passation des marchés (« PS » pour son sigle en anglais)
SPME	Système de passation des marchés de l'Emprunteur (« SPME » pour son sigle en anglais)
SQC	Sélection basée sur les Qualifications du Consultant (« QCS » pour le sigle en anglais)
(SSS)	Sélection basée sur la source unique / <i>Single Source Selection</i>

T

TdR	Termes de Reference
(TERs)	Rapports d'évaluation techniques / <i>Technical Evaluation Reports</i>
TIC	Technologies de l'Information & des Communications
(TM)	Chargé de projet / <i>Task Manager</i>

U

UC	Unité de compte (de la BAD, du FAD et du FSN)
UE	Union Européenne
(UNCAC)	Commission des Nations Unies de lutte contre la corruption
(UNDB)	Développement des affaires des Nations Unies

V

(VfM)	Optimisation des ressources (ODR)/ <i>Value for money</i>
(VO)	Ordre de variation

Table des matières

Chapitre B: Evaluations	2
Annexe B1: Evaluation au niveau du pays:	3
Annexe B2: Evaluation au niveau du pays:	9
Annexe B3: Evaluation au niveau du secteur:	17
Annexe B4: Evaluation au niveau du projet:.....	20
Annexe B5: Evaluation au niveau de l'OE:	26
Chapitre C: Gestion de la passation de marché d'un projet et Cycle du projet	36
Annexe C1: Résumé de la méthodologie	38
Annexe C2: Planification de la passation de marchés	39
Annexe C3: Stratégie en matière de passation de marché d'un projet (PPSN)	42
Annexe C4: Analyse de marché.....	46
Annexe C5: Les paragraphes types relatifs aux dispositions de passation de marchés à inclure dans le REP	52
Chapitre D: Méthodes et procédures de passation de marchés pour travaux, biens et NCS	55
Annexe D1: INCOTERMS 2010	63
Annexe D2: Clauses standards relatives à l'AOO	68
Annexe D3: Evaluation du coût du cycle de vie (LCC).....	70
Annexe D4: Offre économiquement la plus avantageuse (MEAT)	73
Annexe D5: Procédures d'évaluation des offres par la notation établie en points et au regard des mérites	74
Annexe D6: Préférence nationale et préférence régionale	77
Chapitre E: Les consultants	79
Annexe E1: Méthodes de sélection des entreprises fondées sur la qualité et le coût	80
Annexe E2: Utilisation des accords-cadres relatifs aux bureaux d'études	82
Annexe E3: Contenu d'un rapport d'évaluation technique	84

Chapitre B: Evaluations

Annexe B1 : Evaluation au niveau du pays :

Contexte, portée et contenu des BPAR

Objectif et approche

1. L'objectif principal du BPAR consiste à fournir une analyse complète du système de passation de marchés publics de l'Emprunteur (SPME). Pour veiller au bon fonctionnement du système, il cherche à identifier les forces et faiblesses et les actions possibles permettant de remédier aux défaillances et garantir la présence d'un cadre juridique, institutionnel et de ressources raisonnable, doté des mécanismes de surveillance et de contrôle et d'une structure adéquate de marché. Il tient compte de l'économie politique du système mais ne rentre ni dans ses détails ni dans les incitations qui déterminent le comportement des différentes parties prenantes.
2. L'approche analytique repose sur un examen complet et global et une analyse exhaustive de tous les aspects des marchés publics, y compris le cadre juridique, institutionnel et organisationnel existant, la répartition des responsabilités, le rôle des institutions en charge des marchés publics, les procédures et pratiques appliquées, le rapport avec les organisations du secteur privé, les capacités globales de contrôle et de surveillance du pays et la manière dont tout fonctionne en pratique.
3. La présente annexe vise à fournir le contexte nécessaire pour comprendre le pays et l'environnement du SPME, la portée et le contenu de l'évaluation, des renseignements utiles à la préparation du BPAR et les résultats attendus de l'évaluation, y compris les premiers éléments d'élaboration du Plan d'action de développement de passation des marchés (PDAP) pour un pays donné.

Comprendre le contexte du pays et l'environnement du SPME

4. Les marchés publics constituent un aspect du système d'un pays en rapport avec l'utilisation des fonds publics. On ne peut pas comprendre un SPME seulement sur la base de ses règles et procédures intrinsèques d'appel d'offres. Il est profondément lié aux priorités du pays et ses objectifs de développement, à sa structure globale de gouvernance, et différents aspects de sa gestion globale du secteur public (GSP) qui peut entraver la gestion de la passation des marchés et favoriser des pratiques incitatives inadéquates.
5. L'efficacité de l'environnement du SPME dépend de ses rapports avec les hauts fonctionnaires et les organisations dans les trois branches du gouvernement, les organismes d'approvisionnement et autres parties prenantes. Un faible système de freins et contrepoids et une absence de redevabilité et de transparence nuisent à la qualité des politiques et institutions de passation de marchés et ouvrent la porte à l'excès d'appréciation allant jusqu'à la F&C. Les liens entre la passation de marchés et les principes de redevabilité, de lutte contre la corruption, de transparence et d'accès à l'information sont également d'une importance capitale.
6. L'efficacité du SPME est ainsi déterminée par plusieurs facteurs tels que :
 - L'économie politique [(i) les structures économiques, par exemple la population, le revenu national, les ressources de l'Etat par rapport à la dette, l'emplacement géographique, la situation géopolitique, les principaux défis à la croissance et au développement ; (ii) les structures politiques, la nature du système de gouvernance politique, par exemple le type de gouvernement, l'histoire/ les traditions en matière

de forme de gouvernement, fédéralisme contre système centralisé / rôle du gouvernement national et des autorités infranationales, les caractéristiques spécifiques de l'attribution du pouvoir politique au niveau des partis les plus influents ainsi que les dirigeants, les organisations et les positions publiques par rapport aux questions relatives à la passation de marchés] ; (iii) les aspects de fragilité ou de conflit ; (iv) le niveau de perception de la fraude et la corruption ; et (v) la capacité des organisations de la société civile et autres parties prenantes à exiger la responsabilité en matière de passation de marchés ;

- La fiabilité et l'efficacité du système judiciaire ;
 - La gestion des finances publiques (GFP), et particulièrement la préparation et la planification du budget, la gestion de la trésorerie, et les procédures efficaces de paiement dans le respect des délais ;
 - L'administration et la structure de la fonction publique, et particulièrement les détails relatifs aux marchés publics (les compétences, la reconnaissance de la passation des marchés comme une fonction essentielle, les perspectives de carrière, la rémunération adéquate) ; et
 - La structure et le fonctionnement du/des marché(s) et la disposition du secteur privé à participer aux marchés publics (comme indiqué dans la Section 2.3 de la Méthodologie, Étape 2 sur la Matrice des Activités relatives à l'analyse de marché, et dans l'OPM **Partie A-Volume1-Chapitre B**).
7. L'environnement juridique est particulièrement important en matière de marchés publics car le système juridique est le principal système de fonctionnement permettant de respecter l'état de droit, et sert de modèle à son cadre juridique de passation de marchés, et c'est l'un des fondements du système de passation des marchés. Le cadre juridique des marchés publics va au-delà des règles et procédures pour appliquer le processus de passation des marchés aux aspects GSP correspondants cités plus haut. L'impact du système judiciaire sur le SPME est également important car il fournit un cadre à ses recours. Une analyse complète de la manière dont le SPME s'intègre dans les systèmes juridique et judiciaire au sens large permet de le comprendre.
8. Pour éliminer la fonction de passation de marché, il est aussi nécessaire de diriger et de maîtriser des fonctions qui ne sont pas essentielles à la passation de marchés mais à l'exécution. Par conséquent, la performance du SPME dépend énormément de : (i) l'évaluation des besoins ; (ii) si une bonne planification de passation de marché a bien été effectuée dans le cadre du processus budgétaire ; (iii) la chaîne de commandement et d'autorisations, y compris, entre autres, la préparation du budget et l'exécution du contrat ; et (iv) les contrôles et le suivi et l'évaluation, et en particulier la qualité des règles et procédures internes et externes des auditeurs.
9. L'évaluation d'un SPME se base par conséquent sur la coordination de l'analyse aussi bien de la passation de marché que du cadre général de gouvernance du pays y compris ses aspects institutionnels et juridiques.

Portée et contenu de l'évaluation

10. Comme indiqué précédemment, le BPAR a pour objectif de fournir une analyse complète du SPME afin d'évaluer les aspects suivants relatifs au pays :
- La structure de passation des marchés du secteur public, y compris le cadre juridique existant, les responsabilités et compétences organisationnelles, et le rôle des agences ou organismes de réglementation des marchés publics et/ou des

commissions d'adjudication (et celle du "Maître d'Ouvrage Délégué" dans le cas de pays francophones) le cas échéant:

- La présence par écrit de normes et procédures et de délégations de pouvoir de décision et de responsabilité ;
 - Les M&PrPM nationales, y compris les conditions générales des contrats et réglementations approuvés par l'Etat en matière de concessions, de privatisation de biens, etc., et les éventuelles différences entre l'application réelle des règles et la réglementation ;
 - Le statut de la profession d'achat dans le secteur public y compris, entre autres : (i) les plans de carrière ; (ii) la grille des salaires, les indemnités et les avantages par rapport au secteur privé ; et (iv) le système/les institutions de formation ;
 - Les risques institutionnels, organisationnels et autres liés à l'administration des achats ;
 - Les règles et codes d'éthique, et de manière générale l'intégrité des professionnels de la passation des marchés, ainsi que les initiatives et programmes de lutte contre la corruption, et les mécanismes de sanctions et de radiation ; et
 - La relation des OE avec le secteur privé (en particulier le traitement des plaintes et les mécanismes de contrôle et le dialogue sur les meilleures pratiques en matière de passation des marchés) et les réglementations et opérations commerciales du secteur privé.
11. Ces sujets couvrent le cadre juridique, réglementaire et institutionnel d'un pays en matière de passation des marchés, qui est généralement homogène et applicable à tous les organismes de l'Etat. L'évaluation du "système" ne décrit pas directement son niveau de performance dans la réalité. En effet, les pratiques et les niveaux de performance peuvent varier considérablement, et c'est généralement le cas, d'un organisme et d'un secteur à l'autre. Par conséquent, le BPAR examine et présente la manière dont toutes les catégories de passation de marchés sont effectuées. De manière tout aussi importante, il arrive que les réglementations et procédures officielles soient judicieuses mais en pratique, leur application peut être chaotique et peut ne pas respecter les principes d'ODR/VfM de la Politique de la Banque en matière de passation de marchés.
12. Comme mentionné précédemment au paragraphe 6, l'analyse de l'économie politique et des parties prenantes constitue un élément clé du BPAR. Elle comprend surtout les avantages que les OE acquièrent à améliorer leur performance.
13. Certains facteurs sous-jacents (y compris ceux inhérents à la société ou l'organisation qui effectue la passation de marché) qui peuvent compromettre un système apparemment adéquat et créer de sérieux risques. L'évaluation se penche également sur des facteurs tels que :
- La mauvaise ou absence de diffusion des règles et procédures ;
 - Les explications, conseils et formation inadéquats dispensés, au personnel ou totalement absents ;
 - La non application des règles et procédures ;
 - Le traitement des plaintes relatives aux décisions d'attribution du marché (y compris la fréquence à laquelle elles conduisent l'entité adjudicatrice à renverser sa décision ;

- L'absence d'annonces des opportunités de soumission ou de diffusion d'information relatives aux processus de passation de marchés et à l'attribution des marchés ;
 - Les mécanismes de paiement comme stipulés dans les règlements sur les marchés publics ; et utilisation des L/C
 - Le degré de promotion par les niveaux supérieurs de l'Etat d'une culture de responsabilité ;
 - Le degré d'indépendance des organisations de passation de marchés de toute ingérence politique ; et
 - La possibilité de F&C.
14. La performance réelle du SPME est aussi démontrée par la rapidité des décisions. En outre, étant donné que l'achèvement du processus de passation de marché est révélateur de l'efficacité d'un SPME, l'évaluation détermine également dans quelle mesure des systèmes efficaces de surveillance de la passation des marchés sont utilisés. Si suffisamment de données sont disponibles, l'évaluation identifie également les inefficacités et les obstacles qui se présentent à différents niveaux du processus de passation de marché, et recommande des mesures pour les éliminer.
15. L'évaluation examine la présence et l'intégralité des archives de la passation de marché qui constituent une condition nécessaire, mais non suffisante, de l'équité et la transparence de l'opération, et signalent toute absence ou lacune significative. Outre les informations générales relatives au nombre, types, valeurs et dates des marchés attribués et les noms des adjudicataires, les documents des grands marchés doivent être basés sur un mécanisme d'archivage qui comprend, entre autres :
- Les avis publics sur les possibilités de marché ;
 - Les DS et addenda;
 - Les informations d'ouverture des offres (procès-verbal, durée...etc.) ;
 - Les BER et les RET ;
 - Les plaintes et autres demandes officielles de la part des soumissionnaires, le processus administratif et les résultats ;
 - les documents signés du contrat et les addenda ; et
 - Les paiements (et décaissements aux fins de la Banque).
16. L'évaluation considère également les marchés publics comme moyen de réalisation d'objectifs sociaux et économiques sur un plan général, grâce à des règles et procédures qui veillent à accroître la participation de groupes spécifiques au processus de passation et attribution de marchés (à condition qu'ils soient fondés sur des critères clairs et transparents). Comme indiqué dans la Section 2.3 de la Méthodologie Étape 9 de la Matrice des activités et dans l'**OPM Partie A-Volume 1-Chapitre B**, ces procédures peuvent avoir plusieurs objectifs. (i) Favoriser les groupes qui avaient été victimes de discrimination, les minorités, les régions à faible revenu, les petites et moyennes entreprises (PME) ; ou (ii) contribuer à résoudre des problèmes spécifiques tels que le genre ; ou (iii) promouvoir l'industrie locale grâce à des mécanismes de préférences ou 'acheter local', ou l'acquisition soucieuse des priorités sociales et de l'environnement (ESRP).
17. L'évaluation examine la plateforme de la passation électronique des marchés publics (e-GP) pouvant exister dans le pays de l'Emprunteur. L'examen vise à déterminer

d'une façon préliminaire la disposition du pays à effectuer une transition vers e-GP d'une façon durable, et dans quelle mesure ses fondements sont en place.

18. L'évaluation pourrait également examiner des aspects plus généraux tels que les économies générées par un SPME efficace créant un espace fiscal pour améliorer la prestation de services, les innovations réalisées grâce à la concurrence, les échanges bilatéraux et régionaux susceptibles d'accroître les parts de marché.
19. En outre, elle identifie et évalue provisoirement les risques associés à la passation de marchés du pays à l'aide de PROCRAH (voir le sous-chapitre sur l'évaluation des risques, **Partie A de l'OPM-Volume 1-Chapitre B**) qui fournit une indication et constitue une base à :
 - Les évaluations de risque effectuées au niveau du projet ;
 - L'acceptation de l'utilisation des MNPM et PNPM pour un projet donné ; et
 - La nature et l'intensité de la supervision de la passation des marchés par la Banque;
20. Enfin, l'un des objectifs clés du BPAR est d'établir les bases du dialogue entre la Banque et ses PMR sur la nécessité de réformes des marchés publics. Ceci comprendrait des mesures et actions visant à améliorer le SPME dans toutes les questions susmentionnées et domaines d'analyse, et développer un vaste programme de réforme accompagné d'un plan d'action détaillé intégré au Plan d'action de développement de passation des marchés (PDAP) en vue de réaliser des améliorations institutionnelles et réglementaires.

Effectuer l'évaluation

21. Pour évaluer l'environnement global dans lequel le système de passation de marchés est appliqué, l'évaluation commence par l'examen du système de gestion des finances publiques (GFP) du pays, à l'aide des Evaluations de la responsabilité financière du pays (CFAA) et tout autre rapport existant sur les dépenses publiques et la responsabilité financière (PEFA) et les cadres associés de mesure de performance GFP.
22. L'évaluation se penche ensuite sur les lois et les réglementations publiques en vigueur en matière de passation de marchés, ainsi que la portée et le contenu susmentionnés.
23. L'évaluation cible davantage les procédures socio-économiques et d'ESRP et la manière dont elles peuvent améliorer l'efficacité et l'efficacité des services. Toutefois, étant donné que celles-ci dépendent de tant d'autres variables, leur mesure n'est pas toujours seule révélatrice de la performance du SPME. En ce sens, l'évaluation doit aussi porter sur les conséquences qui découlent directement de l'impact de ces règles et procédures.
24. Bien que les domaines d'évaluation susmentionnés soient sensibles à l'Emprunteur, ils doivent être minutieusement examinés lors de l'élaboration du BPAR car ils constituent le plus souvent de réels obstacles à la passation de marchés selon les meilleures pratiques.
25. L'examen comprend un échantillon représentatif d'organisations ayant les plus hautes responsabilités en matière de passation de marchés dans les domaines de l'infrastructure, des services sociaux et de l'administration dans le secteur public. Les données et le contenu des entretiens sont conservés séparément pour chaque

organisation, mais l'analyse compare les résultats de toutes les organisations et évalue les caractéristiques de chaque entité.

Plan d'action de développement de passation des marchés (PDAP)

26. Après avoir identifié et recensé les questions liées à tous les aspects du BPAR indiqués dans la section précédente sur le contenu et la portée, et à leur impact potentiel, on procède à l'élaboration du PDAP. Son principal objectif est de développer des recommandations spécifiques en vue d'améliorer la performance du SPME.
27. Le PDAP peut également nécessiter du travail en amont tel que la réforme ou le renforcement des institutions chargées de la supervision de la passation des marchés, et en charge de (i) la préparation des documents standards de passation de marchés et la conservation/le suivi des données de marchés ; (ii) la formation du personnel des marchés public à l'application des nouvelles règles ; et l'organisation d'un système de surveillance de la passation des marchés.
28. Pour résoudre un problème, il est parfois nécessaire d'effectuer des actions complémentaires en rapport avec diverses parties prenantes et autres secteurs, et la recommandation dans ce cas est de les impliquer. Si l'analyse de l'économie politique a démontré que la question des parties prenantes est compliquée, le PDAP devrait comporter une stratégie à cet égard, et prendre en compte toutes les mesures à prendre pour traiter des aspects politiques de ces actions, en particulier si elles concernent des réformes majeures.
29. Les acquis d'amélioration d'un SPME peuvent être à court, moyen et long terme. Quelles que soient les actions recommandées, un système de surveillance axé sur les résultats est nécessaire (outre la surveillance habituelle de la conformité) pour déterminer si les changements attendus produisent l'impact significatif escompté.

Annexe B2 : Evaluation au niveau du pays :

Éléments clés de MAPS constituant la base du BPAR

Contexte

1. La Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation de marchés (MAPS)¹ a été mise en place en 2003/2004, sous l'égide d'une action commune OCDE-CAD pour la passation des marchés par un groupe de BMD, dont la BAD, et le PNUD, à titre de contribution aux efforts de plusieurs parties prenantes à évaluer et améliorer les systèmes de passation de marchés, et cela au moyen d'un outil commun d'analyse de l'information sur les aspects clés de tout système. Ce fut une des principales initiatives à la suite de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Le système MAPS a été largement utilisé pour évaluer la qualité et l'efficacité des systèmes de passation de marchés publics et pour élaborer des stratégies et entreprendre des réformes à la lumière des forces et faiblesses identifiées. Ces efforts visaient généralement à installer les bases d'un système performant de passation de marchés publics par l'établissement d'un cadre juridique, réglementaire et institutionnel.
2. L'évaluation fournit au pays l'information nécessaire pour surveiller la performance de son système et mesurer le succès de ses initiatives de réformes pour améliorer les performances. L'identification des faiblesses dans le système d'un pays permet de fournir aux partenaires externes l'information nécessaire pour déterminer les risques aux fonds alloués aux pays partenaires.
3. La présente Annexe examine brièvement l'historique de l'élaboration de l'outil d'évaluation MAPS souligne ses principales caractéristiques, présente son évolution à travers les diverses révisions, et fournit les principaux facteurs qui ont favorisé son adoption par la Banque comme base du BPAR, qui est l'un des outils de son engagement basé sur le risque auprès des Emprunteurs, dans le cadre de la Politique d'acquisition de 2015.
4. L'outil MAPS est axé sur les aspects qualitatifs d'un système de passation de marchés dans quatre domaines : (i) le cadre juridique, réglementaire et politique ; (ii) le cadre institutionnel et la capacité de gestion ; (iii) les opérations et pratiques de marché ; et (iv) la responsabilité de rendre compte, l'intégrité et la transparence. Les évaluations MAPS mettent en évidence les domaines où des réformes sont impératives et indiquent le moyen de les mettre en œuvre de la manière la plus optimale.
5. A sa conception, MAPS - MAPS1 - comprenait quatre piliers répartis en douze indicateurs, plus tard divisés en 54 indicateurs subsidiaires ou points de référence. Pendant les dix dernières années depuis 2006, l'outil MAPS1 a subi plusieurs révisions. La dernière révision de septembre 2017 reflète une conception moderne des marchés publics qui tient compte des développements et améliorations globales proposées par les divers utilisateurs et parties prenantes. La nouvelle version - MAPS2 - est ainsi un outil universel qui vise à catalyser et accélérer la mise en œuvre de systèmes de passation de marchés modernes, efficaces,

¹ Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS). Préparé par un groupe de travail international de partenaires de développement (OCDE, BMD et donateurs bilatéraux) et de pays participants.

durables et plus inclusifs dans tous les pays. La nouvelle méthodologie MAPS contient les quatre piliers initiaux, mais avec 14 indicateurs et 55 indicateurs subsidiaires.

6. Les révisions entreprises dans la MAPS2 étaient essentiellement guidées par plusieurs considérations comme suit :
 - **La rentabilité** : reflétant l'objectif fondamental selon lequel chaque système de passation de marchés devrait fournir les biens, les travaux et les services nécessaires d'une manière économique, efficace, efficiente et durable.
 - **La transparence** : reflétant le principe de base communément accepté, celui de la divulgation pour que les politiques, les cadres juridique et institutionnel, et l'information relative à des décisions soient accessibles au public de manière compréhensible, facile et rapide.
 - **L'équité** : reflétant l'ambition que le processus des marchés publics devrait être exempt de partis pris, veiller à l'égalité de traitement et prendre des décisions en conséquence, garantissant ainsi l'intégrité.
 - **La bonne gouvernance** : reconnaissant l'importance du contexte général de gouvernance pour la manière dont les marchés publics sont passés et les réformes mises en œuvre. Cet aspect reflète les objectifs secondaires de la passation des marchés, les considérations politiques, et les principes d'intégrité.
7. Ces révisions ont restructuré MAPS2 en une méthodologie de base appuyée par des modules supplémentaires. Des éléments qui étaient contextuels ont été intégrés pour garantir que l'application de MAPS2 contribue à l'efficacité et à l'équité, qui sont deux parmi les 4 E, les principes mis en valeur par la politique de la Banque en matière de passation de marchés. Parmi ces considérations figurent les objectifs des politiques nationales, notamment les objectifs de durabilité, d'appui au secteur privé, de réforme de la fonction publique, etc. ainsi que d'autres facteurs qui contribuent à la création d'un environnement favorable au bon fonctionnement du système de passation de marchés, tels que la bonne gestion des finances publiques, la responsabilité, la sécurité juridique et la capacité de la main d'œuvre.
8. La démarche méthodologique de base de MAPS révisée, constitue la base de toute évaluation MAPS et fournit une approche globale à l'évaluation des systèmes de passation de marchés. Elle définit la structure permettant d'effectuer l'analyse d'un contexte de pays, présente un système affiné d'indicateurs pour évaluer la qualité et la performance du système en termes d'aboutissement et de résultats, et décrit les éléments clés du processus d'évaluation. Le rapport d'évaluation fournit un contexte à l'évaluation et présente les résultats détaillés de l'évaluation.
9. Des modules supplémentaires complètent l'approche méthodologique MAPS. Ils portent sur des domaines spécifiques des marchés publics et peuvent être utilisés par les pays en fonction de leurs besoins. Pour permettre une approche cohérente et globale des évaluations et de la réforme des marchés publics, l'application d'un module MAPS devrait normalement suivre une évaluation complète ou y être intégré, utilisant la méthodologie de base MAPS.
10. La Banque est encore favorable à l'utilisation de l'outil comme une identification complète et équilibrée de bonnes pratiques et de principes de marchés mondialement acceptés. C'est pour cette raison qu'elle en a fait un élément important de son évaluation des systèmes de passation de marchés dans ses pays

emprunteurs sous la forme du BPAR, dans le cadre de sa politique de passation de marchés. A cet égard, la Banque a mis au point une version personnalisée de l'outil à utiliser dans le cadre de son engagement axé sur le risque auprès des Emprunteurs permettant de prendre des décisions de marchés garantissant le principe d'optimisation des ressources (ODR ou VfM) dans le cadre des projets financés par la Banque. Compte tenu du double objectif de la Politique qui comprend l'accent mis de plus en plus sur les résultats de développement des projets et sur le besoin correspondant d'acquisition de biens, de travaux et de services, l'outil MAPS personnalisé met l'accent sur la passation de marchés ODR/VfM et adaptée à l'objectif visé (FfP) et, sur le plan systémique, appuie le développement et la modernisation de systèmes performants de passation de marchés dans les PMR.

L'outil d'évaluation MAPS personnalisé de la BAD

11. La version MAPS personnalisée de la Banque ne touche pas la structure de base de l'outil MAPS et ne change pas les indicateurs subsidiaires. Les principaux changements sont les suivants :

- **Le système de score MAPS pour les indicateurs subsidiaires est facultatif.** Les points de référence de chaque score sont des moyens d'identifier les forces et faiblesses du système, mais il n'y a pas d'attribution d'un score numérique. En d'autres termes, l'évaluation porte sur une analyse qualitative qui remplace les scores, et qui est basée sur une description narrative complète des résultats des indicateurs subsidiaires.
- **La sélection des indicateurs subsidiaires essentiels ou primaires identifiés comme revêtant une importance particulière pour appuyer les décisions en matière de passation des marchés prises dans le cadre d'opérations financées par la Banque.** MAPS ne fait pas de distinction entre les indicateurs subsidiaires alors que la version personnalisée met l'accent sur les indicateurs subsidiaires primaires spécifiques jugés plus importants à la prise de décision en matière d'utilisation du SPME.
- **L'accent est mis sur les risques** lié à chaque indicateur subsidiaire en fonction des résultats. L'analyse peut comprendre l'attribution d'un niveau de risque élevé, substantiel, moyen, faible ou nul. L'évaluation de risque est essentielle pour la prise de décisions en matière de passation de marchés et pour déterminer la faisabilité d'un recours accru au SPME.

12. La cartographie des indicateurs subsidiaires dans MAPS personnalisé met en évidence les indicateurs subsidiaires sélectionnés considérés d'importance capitale aux opérations financées par la Banque, en se fondant sur les principes et les considérations du Cadre de passation des marchés d'octobre 2015, et donc désignés comme étant principaux, alors que les indicateurs subsidiaires restants sont désignés secondaires. Ces indicateurs subsidiaires sont fournis dans l'OPM Partie A-Volume 3-Tableau B2.1 de l'Annexe B2 présenté ici.

13. L'approche de la Banque pour l'application de l'outil MAPS personnalisé est une approche dynamique. Elle sera réexaminée en fonction de toute révision future de l'outil MAPS et de l'expérience et des conclusions tirées à la suite de son utilisation pour un nombre approprié de projets durant les premières années de mise en œuvre du Cadre de politique de passation de marchés. Des instructions et des modèles spécifiques sont fournis dans la Boîte à outils.

**Tableau B2.1 : Désignation révisée des indicateurs subsidiaires de MAPS
(Indicateurs subsidiaires essentiels (d'importance capitale) en gras)²**

Indicateur subsidiaire	Contenu clé	Principe/Standard de la Banque	Essentiel/ Secondaire
PILIER I : CADRE JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE, ET POLITIQUE	Indicateur 1 : Le cadre juridique des marchés publics respecte les principes convenus et il est conforme aux obligations en vigueur		
1a – Champ d'application et portée du cadre réglementaire et accès du public au législatif ³ <i>1a – Champ d'application et portée du cadre juridique et réglementaire⁴</i>	Portée législative et accès du public	Prévisibilité, transparence	Essentiel
1b – Méthodes de passation de marchés	Méthodes acceptables et utilisation des méthodes	Efficacité, responsabilité et concurrence	Essentiel
1c – Règles et délais de notification	Conditions de publication et conditions de délai	Transparence et concurrence	Essentiel
1d – Règles de participation et sélection qualitative <i>1d – Règles de participation</i>	Participation ouverte basée sur des critères de qualification non discriminatoires	Concurrence, intégrité, prévisibilité et égalité	Essentiel
1e – Documents relatifs aux offres et spécifications techniques <i>1e – Documents relatifs à la passation de marchés et spécifications</i>	Contenu des offres et spécifications neutres	Concurrence et transparence	Essentiel
1f – Evaluation des offres et critères d'attribution <i>1f – Evaluation et critères d'attribution</i>	Critères d'évaluation préalablement divulgués et attribution en fonction des critères annoncés	Concurrence et transparence	Essentiel
1g – Soumission, réception et ouverture des offres	Précise quoi, où et quand pour la soumission des offres et des propositions	Transparence, responsabilité	Essentiel
1h – Structure et déroulement du système des réclamations <i>1h – Droit de contester et de faire appel</i>	Droit de demander une révision et des délais	Responsabilité et égalité	Essentiel
1i – Gestion des contrats	<i>Fonctions et responsabilités de gestion des contrats, modification des procédures, paiements et règlement des différends</i>	<i>Efficacité, égalité, équité, et transparence</i>	<i>Essentiel</i>
1j – Passation électronique des marchés	<i>Termes par lesquels les cadres juridiques abordent, autorisent, et/ou imposent le recours à la passation électronique des marchés</i>	<i>Efficacité, efficacité, concurrence et transparence</i>	<i>Secondaire</i>
1k – Normes de conservation des archives, des documents et des données électroniques	<i>Système de conservation de l'information et des archives</i>	<i>Transparence, responsabilité</i>	<i>Secondaire</i>
1l – Principes des marchés publics dans la législation spécialisée	<i>Législation spécialisée régissant la passation des marchés par des établissements du service public</i>	<i>Transparence, égalité, efficacité et efficacité</i>	<i>Secondaire</i>
	Indicateur 2 : La mise en œuvre de règles et d'outils est favorable au cadre juridique		
2a – Mise en œuvre de réglementation fournissant des processus et des procédures définies <i>2a – Mise en œuvre de réglementations pour définir les processus et procédures</i>	Existence, clarté et accessibilité des réglementations	Transparence et prévisibilité	Essentiel
2b – Modèles de documents d'appel d'offres pour biens, travaux et services <i>2b – Modèles de documents de passation de marchés de biens, travaux et services</i>	Présence de modèles de documents d'appel d'offres	Efficacité et prévisibilité	Essentiel
2c – Procédure de Pré-qualification	Règles d'application de la pré-qualification le cas échéant	Efficacité, concurrence et proportionnalité	<i>Secondaire</i> Inclus dans 9b
2d – Procédures de passation de marchés de services ou autres conditions pour lesquelles la capacité technique est un critère essentiel	Règles de sélection basées sur des critères de qualité et techniques spécifiés, tels que les services de consultants	Prévisibilité, égalité, concurrence	Essentiel Inclus dans 9b

² Ce tableau illustre la transition des indicateurs subsidiaires de MAPS1 à MAPS2 ainsi que la réduction du nombre d'indicateurs subsidiaires critiques ou primaires de 22 à 20.

³ Indicateurs subsidiaires en bleu de MAPS1 Original

⁴ Indicateurs subsidiaires en rouge de MAPS2. Projet de septembre 2017 de MAPS Révisé

2e – Guide de l'utilisateur ou manuel aux entités adjudicatrices	Présence d'outils de mise en œuvre tels qu'un manuel ou un guide.	Prévisibilité, efficacité et efficacité	Secondaire
2d - Guide de l'utilisateur ou manuel pour les entités adjudicatrices			
2f – Présence et portée des Conditions générales de contrats (GCC) pour les contrats du secteur public.	GCC existant et inclus pour usage dans les contrats. <i>Conditions standards de contrat pour les contrats du secteur public portant sur les biens, travaux et services y compris les services de consultants</i>	Prévisibilité, égalité et efficacité	Essentiel
2c – Conditions standards de contrat			
Indicateur 3 : Le cadre juridique et politique reflète les objectifs politiques secondaires du pays et favorise le développement durable du pays et la mise en œuvre des obligations internationales			
3a – Achats publics durables (APD)	Existence d'un cadre réglementaire, adoption d'une politique et d'un plan d'exécution pour mettre en œuvre les APD.	Durabilité	Secondaire
3b - Obligations découlant d'accords internationaux	Existence de dispositions relatives à la passation des marchés dans des accords internationaux contraignants, et cohérence dans les lois et réglementations nationales	Transparence, équité, égalité	Secondaire
PILIER II : CADRE INSTITUTIONNEL ET CAPACITE DE GESTION	Indicateur 4 : Le système des marchés publics est intégré et bien incorporé dans le système de gestion des finances publiques.		
3a – La planification des achats et les données relatives au coût font partie de l'élaboration du budget et de la planification pluriannuelle	Les informations relatives à la passation de marchés sont utilisées dans l'élaboration du budget	Efficacité et responsabilité	Secondaire
4a – Planification de la passation des marchés et cycle budgétaire			
3b – La loi de finances et les procédures budgétaires sont favorables à l'exécution et la gestion judicieuses des contrats de marchés	Les lois de finances et la gestion financière sont favorables au processus de passation de marchés	Efficacité et prévisibilité	Secondaire
4b – Procédures financières et cycle de passation des marchés			
3c – Actions de passation de marchés lancées non sans affectation budgétaire	Passation de marchés lancée non sans affectation budgétaire	Efficacité et prévisibilité	Secondaire Ajouté à 4b
3d – Rapports systématiques d'achèvement	Fournit des informations et un retour d'information sur la passation des marchés en appui à la GFP	Responsabilité	Secondaire Inclus dans 4a
Indicateur 5 : Le pays a une institution responsable de la fonction normative/réglementaire			
4a – Les fonctions normatives/réglementaires sont établies et attribuées (à un organisme ou plus) dans le cadre législatif et réglementaire.	Organe de réglementation établi avec des responsabilités clairement définies	Responsabilité	Secondaire
5a – Statut et base juridique de la fonction normative/de réglementation			
4b – responsabilités opérationnelles de l'organe normatif/de réglementation	Liste des responsabilités opérationnelles communes	Responsabilité et prévisibilité	Secondaire
5b – Responsabilités de la fonction normative/de réglementation			
4c – Adéquation de l'organisation, le financement, le personnel, l'indépendance et l'autorité	L'organe de réglementation a de l'indépendance et de l'autorité	Responsabilité et prévisibilité	Secondaire
5c - Organisation, financement, personnel, et niveau d'indépendance et d'autorité			
4d – Séparation et clarté des responsabilités pour éviter les conflits d'intérêt	L'organe de réglementation a des responsabilités claires et distinctes pour éviter les conflits d'intérêt	Responsabilité et prévisibilité	Principal
5d – Éviter les conflits d'intérêt			
Indicateur 6 : Les entités adjudicatrices et leurs mandats sont clairement définis			
6a - Définition, responsabilités et pouvoirs formels des entités adjudicatrices	elles institutions ont le statut légal d'entités adjudicatrices	Transparence, clarté, et responsabilité	Secondaire

6b – Entité adjudicatrice centralisée	Entité adjudicatrice centralisée peut améliorer l'efficacité d'un système décentralisé de passation de marchés	Efficacité et efficacité	Secondaire
Indicateur 7 : Les marchés publics font partie intégrante d'un système d'information efficace			
5a – Système de collecte et de diffusion des informations sur la passation des marchés et facilité d'accès	Existence, capacité, étendue et facilité d'accès à l'information de marchés	Transparence, égalité et efficacité	Secondaire
7a – Publication d'information de marchés publics facilitée par la technologie de l'information			
7b – Usage de la passation électronique de marchés	Existence de la passation électronique des marchés, capacité d'existence d'une stratégie-pays	Transparence, efficacité, concurrence et responsabilité	Secondaire
5b – Systèmes et procédures pour recueillir et observer les statistiques nationales de passation de marchés	Information statistique des marchés est recueillie, gérée et utilisée pour la surveillance.	Responsabilité, transparence et efficacité	Secondaire
7c – Stratégies de gestion des données de passation de marchés			
Indicateur 8 : Le système des marchés publics est fortement disposé à se développer et s'améliorer			
5c – Capacité de formation en passation de marchés	Existence et qualité de services de formation et de conseil	Professionalisme et efficacité	Secondaire
8a – Formation, conseils et assistance			
5d – Le contrôle de la qualité et les normes sont diffusés et utilisés pour évaluer et aborder le renforcement de capacité	Normes de qualité pour la performance et la supervision	Efficacité, efficacité et responsabilité	Secondaire Inclus partiellement dans 8c
6a – Adéquation de la compétence en matière de passation de marchés parmi les cadres de l'Etat	Niveau de la compétence professionnelle en matière de passation de marchés	Efficacité, efficacité et professionnalisme	Secondaire
8b – Reconnaissance de la passation de marchés comme profession	Déterminer si la passation de marchés est reconnue comme une profession		
8c – Contrôler la performance pour améliorer le système	Appui à la mesure de la performance	Efficacité	Secondaire
6b – Programmes de formation et d'information sur la passation de marchés	Suffisance de la formation en passation de marchés	Efficacité et professionnalisme	Secondaire Inclus dans 8a
6c – Normes de conservation des archives et des documents relatifs aux opérations et à la gestion de contrats	Normes de conservation des documents de passation de marchés	Transparence et Responsabilité	Secondaire Inclus dans 1k
6d – Dispositions pour la délégation de pouvoir	Dispositions pour la délégation de pouvoir	Efficacité et séparation des responsabilités	Secondaire Inclus dans 6a
PILIER III. OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES ET PRATIQUES DU MARCHE			
Indicateur 9. Les pratiques de passation de marchés réalisent les objectifs énoncés			
9a – Planification	Détermine si une analyse approfondie des besoins a été effectuée suivie d'une étude de marché attentive à la concurrence afin d'identifier les stratégies optimales de passation de marchés	Efficacité, efficacité, transparence et durabilité	Secondaire
9b – Sélection et adjudication	Evalue le degré d'utilisation des procédures concurrentielles ; détermine si les procédures utilisées pour la soumission, réception, et ouverture des offres ont facilité la concurrence et ont été équitables	Transparence, concurrence, égalité, prévisibilité	Essentiel
8a – Les procédures sont clairement définies permettant d'assumer les responsabilités d'administration des marchés	Procédures d'administration de marchés	Efficacité et égalité	Secondaire
9c – Mise en œuvre de la gestion de marché			
8b – Les contrats comprennent des procédures adéquates de règlement des différends	Procédures adéquates de résolution de différends dans les contrats	Egalité	Essentiel Inclus dans 13c
8c – Des procédures sont en place pour appliquer le résultat du processus de règlement de différends	Des procédures en place pour appliquer les décisions de règlement de différends	Egalité	Essentiel Inclus dans 13b
Indicateur 10. Le marché des achats publics est parfaitement opérationnel			
7a – Des mécanismes efficaces de partenariat entre le public et le secteur privé	Des moyens efficaces de dialogue avec le secteur privé	Transparence, proportionnalité	Secondaire

10a – Dialogue et partenariat entre les secteurs public et privé			
7b – Les institutions du secteur privé sont bien organisées et capables d'accéder au marché.	Capacité du secteur privé à répondre aux marchés publics	Concurrence, efficacité et équité	Secondaire
10b – Organisation du secteur privé et accès au marché des achats publics	Capacité du secteur privé à accéder au marché		
7c – Contraintes systémiques du marché	Capacité du secteur privé à accéder au marché	Concurrence	Secondaire Inclus dans 10b
10c – Secteurs clés et stratégies du secteur	Identification des secteurs clés et risques associés	Intégrité et durabilité	Secondaire
PILIER IV : RESPONSABILITE, INTEGRITE, ET TRANSPARENCE DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS			
	Indicateur 11. La transparence et l'engagement de la société civile favorisent l'intégrité dans les marchés publics		
11a – Environnement favorable à la consultation publique et la surveillance	Utilisation d'une approche transparente et basée sur la consultation pour modifier le système des marchés publics, les capacités de la société civile, les mécanismes de retour d'information et de recours	Transparence, efficacité, concurrence	Secondaire
11b – Accès du public à l'information adéquat et opportun	Intégration totale des droits des citoyens à accéder à l'information	Transparence, concurrence, clarté	Secondaire
11c – Engagement direct de la société civile	Mesure dans laquelle les lois et les réglementations favorisent mais aussi créent des opportunités de participation publique à la consultation, l'observation et la surveillance de la passation des marchés	Transparence, concurrence, efficacité	Secondaire
	Indicateur 12 : Le pays dispose de systèmes efficaces de contrôle et d'audit		
9a – Cadre juridique, organisation, politique, et procédures pour le contrôle et l'audit internes et externes des marchés publics.	Dispositions pour l'audit interne et externe	Responsabilité	Essentiel
12a – Cadre juridique, organisation et procédures du système de contrôle			
9b – Application et suivi des constatations et recommandations	Application et suivi des conclusions d'audit	Responsabilité et égalité	Secondaire
12c – Application et suivi des constatations et recommandations			
9c – Contrôle interne	Le contrôle interne fournit des informations sur la conformité et les mesures à prendre par la direction	Responsabilité	Secondaire
12b – Coordination des contrôles et audits des marchés publics			
9d – Les systèmes de contrôle interne sont suffisamment définis pour permettre la réalisation d'audits de performance	Systèmes suffisants pour effectuer des audits de performance	Responsabilité	Secondaire Inclus dans 12b
9e – Les auditeurs sont suffisamment informés sur les critères de marchés publics	Les auditeurs ont la capacité de vérifier les passations de marchés	Responsabilité	Secondaire
12d – Compétence et formation pour effectuer des audits de passation de marchés			
	Indicateur 13 : Les mécanismes de recours en matière de passation de marchés sont efficaces et efficaces		
10a – Les décisions sont délibérément fonction de l'information disponible, et la décision finale peut être révisée et déterminée par un organisme (ou une autorité) avec pouvoir d'exécution en vertu de la loi.	Processus défini pour traiter les contestations, les appels ou les réclamations. Décisions basées sur des preuves existantes, et objets de révision	Responsabilité et égalité	Essentiel
13a – Processus de contestations et d'appels			
10b – Capacité du système à gérer et à exécuter les décisions relatives aux plaintes	Efficacité, capacité, et autonomie dans le traitement des plaintes, contestations, appels, et application des recours	Responsabilité, efficacité et égalité	Essentiel
13b – Indépendance et capacité de l'organe d'appel			
10c – Egalité du système des plaintes	Egalité du système	Responsabilité, efficacité et égalité	Essentiel Inclus dans 13c
10d – Accès public aux décisions	Les décisions sont publiques et accessibles	Transparence, responsabilité et égalité	Secondaire Inclus dans 13b et 13c
10e – Indépendance de l'organe administratif de révision.	Le système fonctionne de façon indépendante	Responsabilité et égalité	Essentiel

13c – Décisions de l'instance de recours			
11a – Publication et distribution de l'information	Publiée, complète et accessible	Transparence	Secondaire <i>Inclus dans 13c</i>
	Indicateur 14 : Le pays dispose d'une éthique et de mesures de lutte contre la corruption.		
12a – dispositions juridiques sur la corruption, la fraude, les conflits d'intérêt, et le comportement répréhensible.	Dispositions juridiques sur la F&C, le conflit d'intérêt et le comportement éthique	Transparence, intégrité, responsabilité	Essentiel
14a – Définition juridique des pratiques interdites, le conflit d'intérêt et les responsabilités associées, les obligations redditionnelles et les pénalités			
12b – Définition dans le système juridique des responsabilités, des obligations redditionnelles et des pénalités pour pratiques frauduleuses ou corrompues	Responsabilités, obligations redditionnelles et pénalités clairement définies <i>dans les documents de passation de marchés</i>	Intégrité et responsabilité	Essentiel
14b – Dispositions relatives aux pratiques interdites dans les documents de passation de marchés			
12c – Preuves d'application des règles et des pénalités	Preuves d'application des dispositions de F&C	Responsabilité et égalité	Secondaire
14c – Système efficace de sanctions et d'application			
12d – Impact positif des mesures de lutte contre la corruption sur les marchés publics	Mesures efficaces de lutte contre la corruption pour les marchés publics <i>y compris la formation à l'intégrité</i>	Intégrité, transparence, responsabilité et efficacité	Secondaire
14d – Cadre de lutte contre la corruption et formation à l'intégrité			
12e – Participation des parties prenantes	Les parties prenantes sont favorables à l'intégrité et l'éthique	Responsabilité	Secondaire
14e – Appui des parties prenantes pour renforcer l'intégrité dans la passation de marchés			
12f – Mécanisme de signalement de comportement frauduleux, corrompu, ou contraire à l'éthique	Mécanisme sécurisé et confidentiel pour signaler la F&C	Responsabilité	Secondaire
14f – Mécanisme sécurisé pour signaler les pratiques interdites ou le comportement contraire à l'éthique			
12g – Codes de déontologie du participant et dispositions relatives à la divulgation pour ceux qui occupent des postes de décision	Code de conduite pour tous les responsables dans le service public	Responsabilité, intégrité et professionnalisme	Secondaire
14g – Codes de conduite/codes de déontologie et règles de divulgation financière			

Annexe B3 : Evaluation au niveau du secteur (ENS)

Table des matières et statut des indicateurs subsidiaires ENS dans le Module supplémentaire

Encadré B3.1: Table des matières du Module supplémentaire ENS

Introduction

Objectif et utilisation de la Méthodologie
Cadre d'analyse MAPS
Analyse du secteur de marché du Module MAPS
Conformité à la Méthodologie MAPS

Evaluation au niveau du secteur

Préambule
Pilier I – Cadre juridique, réglementaire et politique
Pilier II – Cadre institutionnel et capacité de gestion
Pilier III – Opérations de marchés publics et pratiques du marché
Pilier IV – Obligations redditionnelles, intégrité, et transparence du système de passation de marchés publics

Annexes

Annexe 1 Evaluation niveau secteur – Liste de tous les indicateurs subsidiaires ENS
Annexe 2 Evaluation niveau secteur – Critères d'évaluation ENS exprimés en termes quantitatifs

Tableau B3.1 : Statut des indicateurs subsidiaires de ENS				
Indicateur	Indicateur subsidiaire			Description de l'indicateur subsidiaire
	Revisé	Nouveau	Autonome ⁵	
Pilier I – Cadre juridique, réglementaire et politique				
1	(a)			Portée du secteur
			(b)	Méthodes de passation de marchés
			(c)	Règles de notifications et délais
	(d)			Règles de participation découlant d'aspirations socio-économiques
			(e)	Documents de passation de marchés et spécifications techniques
			(f)	Evaluation des critères d'attribution
			(g)	Soumission, réception, et ouverture des offres

⁵ Lorsque l'ENS est utilisée en tant qu'outil autonome, dans un pays qui n'a pas appliqué l'outil principal MAPS ces indicateurs subsidiaires doivent alors être évalués pour fournir une information complète et garantir que l'exercice couvre le marché du secteur de manière exhaustive.

			(h)	Droit d'appel et de contestation
			(i)	Gestion du marché
	(j)			Passation électronique de marchés dans le secteur
	(l)			Principes de marchés publics dans la législation spécialisée du secteur
			(k)	Normes de conservation des archives, documents et données électroniques
2	(a)			Mise en œuvre de réglementations visant à définir les processus et procédures dans le secteur
	(b)			Modèles de documents de passation de marchés de biens, travaux et services de consultants et autres que consultants
	(c)			Conditions contractuelles standards utilisées dans le secteur
	(d)			Guide de l'utilisateur ou manuel pour les entités adjudicatrices du secteur
3	(a)			Marchés publics durables dans le secteur
			(b)	Obligations issues d'obligations internationales
		(c)		Aspirations au développement socio-économique
		(d)		Obligations issues d'obligations sous régionales pertinentes pour le secteur
Pilier II – Cadre institutionnel et capacité de gestion				
4	(a)			Planification de la passation de marchés et cycle budgétaire du secteur
	(b)			Procédures financières et cycle de passation de marchés dans le secteur
5	(a)			Statut et base juridique pour les fonctions normatives/réglementaires confiées aux agences du secteur
	(c)			Responsabilités, organisation, financement, dotation en personnel et niveau d'indépendance et d'autorité
6	(a)			Définition, responsabilités, et pouvoirs formels des entités adjudicatrices du secteur
	(b)			Organisme centralisé de passation de marchés
7	(a)			Publication d'informations sur les marchés publics dans le secteur appuyées par les moyens de la technologie de l'information
	(b)			Utilisation de la passation électronique de marchés dans le secteur
	(c)			Stratégies de gestion des données de passation de marchés dans le secteur
8	(a)			Formation, conseils et assistance dans le secteur
	(c)			Suivi de la performance pour améliorer le rendement et les résultats du secteur
		(d)		Existence de politiques sectorielles et de stratégies claires et bien articulées pour faciliter la détermination des besoins en passation de marchés
Pilier III – Opérations de marchés publics et pratiques du marché				
9	(a)			Exécution de la planification dans le secteur
	(b)			Sélection et passation de marchés dans le secteur
	(c)			Pratique de gestion des contrats dans le secteur
		(d)		Efficacité et application d'outils qui contribuent à la réalisation d'aspirations de développement socio-économique par rapport au secteur
		(e)		Protection de l'environnement dans le secteur
10	(a)			Dialogue et partenariat entre le secteur public et le secteur privé
	(b)			Organisation du secteur privé et accès au marché de l'achat public
			(c)	Secteurs clés et stratégies du secteur

		(d)		Fonctionnalité et niveau de concurrence dans les marchés de travaux attribués dans le secteur
		(e)		Fonctionnalité et niveau de concurrence dans les marchés de biens attribués dans le secteur
		(f)		Le processus d'attribution de marchés de services de consultants est totalement opérationnel et concurrentiel dans le secteur
Pilier IV – Responsabilité, intégrité, et transparence du système de marchés publics				
11			(a)	Les quatre indicateurs du Pilier IV ainsi que leurs sous indicateurs sont considérés essentiels pour que le système de marchés publics fonctionne avec intégrité, obligation redditionnelle, et transparence, avec les contrôles appropriés qui appuient sa mise en œuvre conformément au cadre juridique et réglementaire et les mesures nécessaires pour réduire le risque de corruption dans le système.
			(b)	
			(c)	
12			(a)	Ces considérations ont une application directe dans le marché du secteur, et par conséquent, lorsque MAPS a été appliquée dans un pays donné, les indicateurs et sous indicateurs du Pilier IV sont directement applicables à ENS.
			(b)	
			(c)	
13			(a)	Par ailleurs, si l'outil principal MAPS n'a pas été appliqué dans le pays, alors, tous les sous indicateurs, à l'exception de 12(d) et 13(b), doivent être évalués dans le cadre de l'ENS indépendant.
			(c)	
14			(a)	Les quatre indicateurs du Pilier IV ainsi que leurs sous indicateurs sont considérés essentiels pour que le système de marchés publics fonctionne avec intégrité, obligation redditionnelle, et transparence, avec les contrôles appropriés qui appuient sa mise en œuvre conformément au cadre juridique et réglementaire et les mesures nécessaires pour réduire le risque de corruption dans le système.
			(b)	
			(c)	
			(d)	Ces considérations ont une application directe dans le marché du secteur, et par conséquent, lorsque MAPS a été appliquée dans un pays donné, les indicateurs et sous indicateurs du Pilier IV sont directement applicables à l'ENS.
			(e)	
			(f)	Par ailleurs, si l'outil principal MAPS n'a pas été appliqué dans le pays, alors, tous les sous indicateurs doivent être évalués dans le cadre de l'ENS indépendant.
			(g)	
	25	8	25	
Au total, 33 indicateurs subsidiaires ont évalués directement dans l'ENS pour les pays où la méthodologie principale MAPS a été appliquée. Dans les pays où ce n'est pas le cas et l'ENS est utilisée comme un outil autonome, 25 autres sous indicateurs devront alors être évalués.				

Annexe B4 : Evaluation au niveau du projet :

Procédures d'évaluation de l'environnement du pays et des risques de marché dans le secteur

Environnement du pays et du secteur

1. Les risques au niveau du pays en matière de passation de marchés sont systémiques sur le plan national, ou sont à l'échelle sous-nationale dans l'ensemble de l'entité (le cas échéant), y compris ceux du cadre juridique et réglementaire et du lien avec la gestion financière, ceux issus de la fraude et la corruption dans la politique et la gouvernance du pays et ceux du niveau sectoriel. Les risques de l'environnement du pays et du secteur sont intégrés à l'analyse de risque de passation de marché au niveau du secteur. L'évaluation des risques de passation de marché aux niveaux de pays et de secteur, pour un projet ou programme, se base sur les informations du BPAR et l'Evaluation du niveau du secteur.
2. Les risques en matière de passation de marchés à souligner à cet égard concernent le cadre juridique, la fraude et la corruption et les caractéristiques du marché du secteur telles que décrites ci-dessous :
 - **Le cadre juridique de la gestion fiduciaire** : Les risques liés à cet aspect de l'environnement de passation de marchés dans le pays portent sur les facteurs suivants. (i) L'existence d'une loi rigoureuse de passation de marchés, et généralement de bonnes pratiques de marché dans le pays. (ii) L'existence de systèmes efficaces de GF pour garantir que le budget est exécuté comme prévu de manière contrôlée et prévisible ; et (iii) L'existence de bonnes pratiques de gestion de contrat dans le secteur public. Il cherche à identifier les principales faiblesses dans la loi ou la politique de passation de marchés ainsi que dans les systèmes de gestion des finances publiques qui entravent la capacité de la Banque à garantir que les fonds sont utilisés aux fins prévues.
 - **La fraude et la corruption systémiques** : Ceci vise à déterminer dans quelle mesure le processus décisionnel est touché par les pots-de-vin et la corruption. Cette dimension de risque comprend l'obligation redditionnelle de l'exécutif pour l'utilisation des fonds publics ; la prévalence de la corruption dans l'application de la loi ; l'impact de la corruption et la contrainte sur le processus législatif ; la légitimité des nominations à la magistrature, et l'indépendance du judiciaire ; et
 - **Les caractéristiques de marché dans le secteur** : Les risques découlant des caractéristiques du marché du secteur sont liés à l'expérience des entités adjudicatrices du secteur, et permettent de suivre ou identifier les problèmes de conformité, capacité, performance et pratiques de gestion. Les domaines potentiels de risque dans le secteur comprennent ce qui suit. (i) La disponibilité, la capacité technique, et la capacité financière des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics ; (ii) Les principales tendances telles que les prix et les facteurs qui affectent la concurrence dans le secteur ; (iii) Les M&PrPM utilisées ; (iv) Les objectifs socio-économiques (environnementaux, sociaux, d'innovation) liés à la conception et aux objectifs du projet.

Matrice d'évaluation des risques au niveau du pays

3. L'évaluation porte sur chaque indicateur en fonction de ses mérites, et repose sur une analyse qualitative basée sur un ensemble de critères, de questions ou objectifs. La matrice de risques est divisée en niveaux de risques, dimensions, questions directrices

et déclencheurs possibles d'événements pour la réévaluation des risques. Ceci est l'objet des Tableaux 1 et 2 de l'Annexe B4 ci-dessous.

**Tableau B4.1 de l'Annexe B4 : Evaluation au niveau du projet :
Matrice d'évaluations des risques pour l'environnement du pays
et le marché sectoriel**

Niveaux de risque	Dimension du risque	Questions directrices	Déclencheurs possibles en fonction d'un événement pour la réévaluation de risque
Cadre juridique de gestion fiduciaire⁶	<i>Dans quelle mesure les conditions suivantes sont-elles réunies : (a) des systèmes efficaces de GF pour garantir l'exécution du budget comme prévu d'une façon contrôlée et prévisible ; (b) une loi solide sur la passation des marchés et de bonnes pratiques de marché ; et (c) une bonne gestion des contrats dans le secteur public.</i>	- Existe-t-il en pratique un cadre juridique approprié couvrant tous les aspects de la GFP (préparation du budget, comptabilité, soumission de rapports et audits) la passation de marchés, et la gestion de contrats ? - Dans quelle mesure les fonds de donateurs (y compris les fonds de projets) sont-ils intégrés dans l'ensemble du budget, et dans la comptabilité de l'Etat ? - Dans quelle mesure le flux de fonds vers les ministères dépensiers est-il prévisible et dans quelle mesure ces ministères reçoivent-ils l'intégralité de leur budget ? - Quelle est la qualité des énoncés financiers externes annuels du gouvernement ? Sont-ils actuels ? Et sont-ils audités ? - Dans quelle mesure y a-t-il transparence et obligation redditionnelle envers les citoyens en ce qui concerne les décisions et la mise en œuvre du budget ?	- Affaiblissement des systèmes de gestion des finances publiques empêchant la capacité de la Banque à garantir que les fonds soient utilisés aux fins prévues. - Affaiblissement majeur de la législation ou de la politique en matière de passation de marchés
Niveau de fraude & corruption - Fraude et corruption systémiques	<i>Obligation redditionnelle de l'exécutif pour l'utilisation de fonds publics ; prévalence de la corruption dans l'application de la loi, répercussions de la corruption ou la coercition sur le processus législatif, la légitimité des nominations à la magistrature, l'indépendance du pouvoir judiciaire</i>	- Dans quelle mesure le processus décisionnel est-il affecté par la corruption ou la coercition ? - Dans quelle mesure existe-t-il des preuves que des responsables de l'Etat aux plus hauts niveaux du gouvernement utilisent des fonds publics à des fins privées ? - Dans quelle mesure existe-t-il des preuves que des responsables de l'Etat à tous les niveaux utilisent leurs postes à des fins de profit personnel ? - Dans quelle mesure le pouvoir judiciaire est-il considéré comme susceptible de fraude et de corruption ? - Dans quelle mesure existe-t-il des règles officielles efficaces de lutte contre la corruption (y compris la divulgation des avoirs, pour les responsables de l'Etat, des règles sur les conflits d'intérêt, des sanctions administratives, et le droit à l'information) et des instances, et dans quelle mesure fonctionnent-elles de façon efficace ? - Dans quelle mesure les médias et les groupes de la société civile surveillent-ils et	- Cas de fraude ou corruption systémique découvert - Abrogation d'une loi majeure visant à réduire la corruption - Fermeture d'une instance efficace de lutte contre la corruption

⁶ Importé de PROCAM d'octobre 2015, Annexe A2

		signalent-ils la fraude et la corruption et comment leurs résultats sont-ils utilisés ?	
Risques du marché du secteur	<i>Caractéristiques et structure du marché du secteur</i>	• Quels sont les marchés passés dans le secteur et l'ensemble du pays ? • Quels sont les modèles d'appels d'offres et d'attribution de marchés ? • Quelle est la répartition des entrepreneurs, fournisseurs, et consultants, et autres prestataires de services dans le secteur ? • Quels sont les principaux acteurs, et parties prenantes, dans les marchés mondiaux, régionaux, nationaux ou sectoriels ? • Quelles sont les caractéristiques de marché du secteur ; (i) structure ; (ii) capacités des entreprises ; (iii) tendances de prix ; (iv) degré de participation des entreprises nationales ; (vi) degré de participation des entreprises étrangères ? • Quels facteurs affectent la concurrence dans le secteur, entraînent des risques et des problèmes de fraude et de corruption ?	• Changements majeurs dans les conditions de marché aux niveaux mondial, régional ou national, ayant une incidence sur le secteur.

Tableau B4.2 de l'Annexe B4 : Evaluation au niveau du projet :
Matrice d'évaluation de risque⁷ pour la conception de projet et la
qualité de l'exécution

Niveaux de risque	Dimension du risque	Questions directrices	Déclencheurs possibles en fonction d'un événement pour la réévaluation de risque
Complexité technique	<i>Niveau de dépendance de la conception de projet à des technologies ou processus non testés ou inconnus, et adéquation de la Banque et avec l'expérience de l'Emprunteur dans des projets similaires</i>	- Dans quelle mesure la conception du projet peut-elle intégrer ou utiliser des technologies ou processus non testés ou inconnus ? Savons-nous si le modèle fonctionnera ? - Les technologies ou processus dépendent-ils des réformes pour réussir ? Si oui, dans quelle mesure ces réformes seraient-elles difficiles à mettre en œuvre ? Quelle expérience antérieure et quelle expertise la Banque et l'Emprunteur possèdent-ils dans l'utilisation de ces technologies ou processus ? - De combien d'éléments et sous-éléments le projet se compose-t-il ? - Dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle bénéficié des leçons des projets antérieurs dans le secteur ou le pays, et dans quelle mesure les a-t-elle intégrées ?	- Des technologies ou processus de plus en plus complexes deviennent nécessaires au projet - La complexité augmente les risques qui dépassent la compétence des entrepreneurs
Mesures de flexibilité de la conception	<i>Possibilité d'ajuster la conception du projet en fonction des changements de risque du projet ou de l'environnement de fonctionnement, et disponibilité et coût des options pour le faire.</i>	- Ce type de projet nécessite-t-il de la flexibilité pour ajuster la conception lors de la mise en œuvre ? - Est-il facile d'affiner la conception du projet lors de la mise en œuvre pour tenir compte de nouveaux développements ou enseignements ? - Dans quelle mesure des options sont-elles disponibles pour atteindre les résultats requis / les objectifs de la conception du projet ? - Dans quelles mesures des options sont-elles disponibles pour répondre aux exigences techniques du projet et aux compétences du personnel ? - Combien coûtera-t-il de changer des personnes, une technologie, ou des aspects de processus du projet ? - Existe-t-il des mécanismes pour s'adapter aux changements dans les besoins et les priorités des parties prenantes lors de la mise en œuvre ?	- Pas d'options disponibles pour respecter les objectifs de conception de projet - Pas de ressources disponibles pour effectuer les ajustements
Portée / étendue de la complexité	<i>Taille, nombre, répartition et facilité générale d'accès aux différents sites de mise en œuvre</i>	- Dans quelle mesure le projet a-t-il des activités dans différents endroits ? - Dans quelle mesure les activités du projet sont-elles réparties sur une vaste zone géographique ? - Dans quelle mesure les sites avec des activités du projet sont-ils faciles d'accès ?	- Dans certains sites, la mise en œuvre accuse un retard important - Les perturbations imprévues du transport, la sécurité, et d'autres facteurs réduisent considérablement l'accès aux sites du projet
Complexité de la mise en œuvre / des dispositions institutionnelles	<i>Nombre d'organes d'exécution impliqués, et rapports entre ces parties</i>	Combien de parties doivent effectuer les activités nécessaires de mise en œuvre ?	Les principales activités de mise en

⁷ Importé de PROCAM d'octobre 2015, Annexe A2

		• Dans quelle mesure les entités d'exécution dépendent-elles les unes des autres pour réaliser les activités ? • Dans quelle mesure le projet nécessite-t-il l'établissement de nouvelles dispositions ?	œuvre ont été jugées défectueuses • Les ressources nécessaires n'ont pas été assurées
Gestion de contrat	<i>Capacité des directeurs de projets à gérer efficacement les délais, le coût, et le calendrier des étapes clés de la mise en œuvre</i>	• Dans quelle mesure des mécanismes adéquats sont-ils en place pour le suivi de la passation des marchés et/ou des contrats ? • Dans quelle mesure les factures des fournisseurs sont-elles payées selon les termes du contrat ? • Dans quelle mesure existe-t-il des procédures pour contrôler la livraison des biens, l'achèvement des travaux et services, pour vérifier les quantités, la qualité et le respect des délais, et pour contrôler les stocks de marchandises ? • Dans quelle mesure les modifications de contrat sont-elles traitées consciencieusement et dans un délai acceptable ? • Dans quelle mesure y aurait-il accumulation d'arriéré de revendications non résolues de contrats (par exemple, paiements, modifications) ? • Dans quelle mesure existe-t-il un historique de mise en œuvre de procédures de règlement de différend plutôt que de mesures judiciaires ?	• Le fournisseur ne livre pas les biens, et n'exécute pas les travaux et ne fournit pas les services qui sont critiques au projet • Le fournisseur livre les biens, exécute les travaux, ou fournit les services ne correspondant pas aux spécifications • Le nombre de revendications sur la base du contrat augmente considérablement • Des mesures judiciaires deviennent nécessaires pour régler les différends contractuels

Annexe B5 : Evaluation au niveau de l'OE :

Procédures de l'EAPA

Principes généraux

1. La gestion de la passation de marchés peut être effectuée par les différents OE, dans le cadre d'un projet donné ou programme, chacun avec sa propre capacité à se conformer au cadre juridique et institutionnel, aux exemples de performance antérieure et à la capacité opérationnelle de la passation des marchés et exposition aux risques fiduciaires. Quand il existe un chef de file qui supervise et dirige plusieurs petits sous-organes (dont les pratiques sont conformes à celles prescrites par l'OE, y compris celles du pays et du secteur), l'EAPA comprend l'OE et tous les sous-organes, et leur relation fait partie de l'objet de l'évaluation.
2. Lorsqu'il y a plus d'un OE pour un projet donné, des EAPA distinctes, une pour chaque OE, peuvent être élaborées. Mis elles peuvent être effectuées en tandem avec les aspects communs à tous les OE évalués en même temps. Par exemple, dans la mesure où des facteurs de pays ou de secteur affectent tous les OE de la même façon, ces facteurs peuvent être évalués en même temps pour tous les OE. Cependant, la capacité et la performance individuelles seraient évaluées séparément pour chaque OE.
3. Une partie essentielle de cette analyse consiste à obtenir la contribution de soumissionnaires du secteur privé et autres parties prenantes (comme les ONG, les OSC... etc.) qui ont traité avec les OE, afin d'apprécier leurs perceptions et analyses.
4. L'objectif de l'évaluation des OE consiste en ce qui suit. (i) Identifier les problèmes, la nature et sévérité de leur impact, et les raisons les plus probables des déficiences et lacunes au niveau de la conformité aux réglementations et procédures nationales, la capacité intrinsèque générale, et la capacité de gérer la passation de marchés pour le projet en question financé par la Banque ; et (ii) Les résoudre avec un plan d'action de mesures de renforcement de capacité et/ou autres initiatives au moyen et long terme.
5. Les principales questions génériques sont les suivantes. Qu'est ce qui ne fonctionne pas comme prévu ? Quelles sont les causes principales et les sources les plus probables des déficiences --par exemple, réglementation insuffisante, absence d'instruments adéquats, dispositions institutionnelles déficientes, manque de capacités (ressources humaines ou techniques), et incitations à un comportement particulier du personnel de passation de marchés de l'OE, ingérence politique, faible réponse du marché, etc. L'impact de chaque déficience est aussi évalué en termes de respect des délais, coûts, transparence, risques, ou intégrité.

Information

6. Les évaluations reposent sur la collecte et l'analyse en temps voulu d'informations fiables, notamment des données sur le pays et le secteur selon le besoin, et les documents de l'OE, les pratiques et initiatives de mise en œuvre ainsi que des données relatives aux processus et procédures de passation de marchés, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et l'attribution de contrats.
7. Les sources d'informations sur la passation des marchés comprennent les parties prenantes nationales et sectorielles, ainsi que les entités supranationales (donateurs bilatéraux actifs dans le pays/les secteurs en question et les Co-financeurs potentiels, les entreprises étrangères présentes sur le marché national ou ayant manifesté un

intérêt). L'information comprend aussi de la documentation à fournir par l'OE et l'autorité nationale de réglementation des marchés publics⁸.

8. Les informations requises peuvent notamment figurer comme suit :

- Le BPAR actuel (normalement le premier rapport pris en compte pour renseigner l'évaluation au niveau du projet), et/ou autres documents et rapports similaires pertinents en l'absence de BPAR, comme indiqué dans l'**OPM Partie A-Volume 1-Chapitre B-Section B2**. L'EAPA s'appuie sur ses conclusions, notamment celles relatives aux facteurs suivants : (i) le secteur au sens large (concerné par le projet en question), des informations, qu'il s'agisse de règles et procédures spécifiques ou d'informations relatives au marché; et (ii) des réglementations et pratiques de l'OE, soit établies par le secteur (parfois au niveau national pour des agences spécifiques, par exemple des instances de pouvoir national) ou par l'OE lui-même ;
- L'EAPA et autres évaluations pertinentes du secteur et de l'OE provenant de projets antérieurs financés par la Banque, le cas échéant. Il convient de mentionner particulièrement les OE dans les secteurs prioritaires identifiés par la Banque, leur performance en matière de passation de marchés dans le cadre de projets financés par la Banque, et, dans la mesure des informations disponibles, dans celui de projets financés par d'autres bailleurs de fonds. Ceci devrait comprendre la vérification antérieure et postérieure de l'historique des opérations pour identifier les problèmes éventuellement récurrents dans la performance des OE ;
- Le PDAP actuel ou toute autre partie pertinente potentiellement applicable au secteur/projet, et les mesures d'atténuation et les plans d'action permettant de déterminer s'ils ont été mis en œuvre de façon satisfaisante ;
- Les décisions du Comité de passation des marchés sur les opérations où figurent les OE concernés pour identifier les problèmes potentiels récurrents du secteur et/ou des OE ;
- Les déclarations non-conformes de passation de marchés et les annulations de prêts liés aux marchés pour en connaître les raisons et s'assurer que les problèmes sous-jacents ont été ou sont résolus ; et
- Autres informations générales sur le portefeuille de la Banque, avec une attention particulière aux problèmes de mise en œuvre dans le cadre de la passation de marchés et de services de consultants ; notamment les problèmes de conformité et les goulots d'étranglement.

9. La documentation essentielle au niveau du projet pour la période couverte par l'examen comprend les éléments suivants. (i) La liste de tous les contrats; (ii) Le PPM mis à jour et approuvé ; (iii) Tous les avis ; (iv) Les DS (Dossiers d'appel d'offres, Demandes de cotations et Demandes de propositions); (v) L'avis de non-objection de la Banque (le cas échéant); (vi) Les rapports d'ouverture des offres ; (vii) Les rapports d'évaluation technique (RET) des services de consultants, et les rapports d'évaluation des soumissions (BER) pour les travaux, les biens et les services autres que de consultants ; (viii) Les décisions d'attribution de marchés (et les demandes officielles des avis de non-objection de la Banque (le cas échéant) ; (ix) Les offres ; (x) Les rapports des négociations ; (xi) Les copies des contrats signés et des modifications (le cas échéant)

⁸ Ceci peut comprendre tous les audits de l'agence entrepris par l'autorité nationale de réglementation de la passation des marchés

; et (xii) Les avis de contrats avec des copies de garanties de soumission et les garanties d'exécution.

10. Des données fiables de performance doivent être obtenues à partir d'informations produites automatiquement par les OE dans des pays qui sont passés vers l'utilisation des plateformes de marchés publics électroniques. Autrement, les informations et les données de performance doivent être recueillies et produites à partir de l'historique des opérations.
11. Les informations sur la performance mettent aussi l'accent sur les domaines où du travail est nécessaire pour améliorer la conformité et la performance, et de définir des bases de référence pour surveiller la performance lors de l'exécution du projet pour s'assurer qu'il ne se dégrade pas avec le temps. Elles constituent un guide pour établir et effectuer des examens et des audits de passation de marchés.

Processus

12. Une analyse documentaire en arrière-plan constitue la première étape de l'évaluation de la passation de marché au niveau du projet. Elle est normalement effectuée au tout début du cycle de projet, et de préférence lors de la préparation de la note conceptuelle du projet ou au début de la phase de préparation. L'analyse documentaire évalue la qualité et la promptitude des accords passés de marchés au sein du pays et du secteur pour lesquels le projet est envisagé, ainsi que l'expérience de la Banque dans des projets ou interventions similaires antérieurs, éventuellement avec le même OE. Une brève note d'information basée sur cette analyse est préparée⁹.
13. Quand l'analyse documentaire est considérée suffisante pour évaluer la capacité, elle sert de base à l'EAPA. Ceci serait généralement le cas lorsque l'expérience avec l'OE est récente (avec des évaluations disponibles de la capacité et performance antérieures de l'OE), et quand le projet est similaire en complexité, taille, technologie et emplacement et/ou quand il s'agit d'un projet qui se répète.
14. La décision est prise que ce soit pour compléter l'EAPA sur la base de l'analyse documentaire, qui probablement contient un EAPA relativement récent, ou actualiser cet EAPA (si cela est raisonnable dans les circonstances qui se présentent) ou effectuer de nouvelles évaluations de la capacité et performance de la passation de marchés au niveau de l'OE. En l'absence d'information sur la capacité et la performance de l'OE (à travers l'expérience et les évaluations de l'OE) qui peut être facilement actualisée, une évaluation complète de la capacité et la performance de l'OE doit être effectuée.
15. Pour les agences pour lesquelles il y a peu ou pas d'information (par exemple les OE nouvellement créés ou totalement désorganisés), on utilise un questionnaire détaillé (et la liste correspondante de contrôle). Il couvre les dix facteurs principaux présentés dans le Tableau B5¹⁰. Cependant, pour les organes, pour lesquels des informations et des données substantielles avaient été recueillies auparavant sur la capacité et la performance, on utilise une version abrégée du questionnaire¹¹.

Tableau B5.1 : Facteurs clés à prendre en compte dans le questionnaire de l'EAPA

Facteur de risque	Description
1	Responsabilité pour les décisions de passation de marchés au sein de l'Organe

⁹ Les formats proposés pour ces notes d'information sont fournis dans la Boîte à outils.

¹⁰ Référence de la Boîte à outils. Voir aussi Annexe A3 et la liste de contrôle qui l'accompagne à l'Annexe A4 de PROCAM

¹¹ Référence de la Boîte à outils : Utiliser l'approche abrégée de l'Annexe 2

2	Tenue des archives, gestion des documents, manuels internes, clarté du processus
3	Recrutement
4	Planification de la passation de marchés
5	DS, MPM, PrPM, procédures d'évaluation des soumissions et critères
6	Notifications, conférence préalable aux offres/propositions, et soumission des offres/propositions
7	Evaluation et attribution de marché
8	Examen des décisions de passation de marché et résolution des plaintes
9	Gestion de contrat et administration
10	Surveillance de la passation de marché

Portée et contenu détaillés des différentes dimensions de l'évaluation

Conformité

16. L'évaluation de la conformité de l'OE repose sur l'examen des indicateurs décrits dans le texte principal. Il est essentiel que cette étape examine les tâches et les activités (Evaluations et analyse) non seulement de l'Etape 4 de la Méthodologie mais aussi les Etapes 1 et 3 en raison des liens entre les évaluations au niveau du pays et la dimension de conformité de l'OE.
17. Concernant la conformité de l'OE, l'accent est mis sur ses propres procédures dans le cas d'une passation de marché non financé par la Banque, et sur les procédures applicables de la Banque dans le cas de passation de marché financé par la Banque.
18. L'évaluation consiste à évaluer les indicateurs décrits dans le texte principal. Elle est effectuée concernant ce qui suit :
 - Les principes VfM fondamentaux de la Banque ; et
 - Les recommandations et plans d'action pour améliorer la conformité et l'efficacité de la passation de marché. .

Capacité

19. L'évaluation de la capacité de l'OE donne un aperçu de l'organisation structurelle et les capacités de l'organe au moment où l'évaluation est effectuée. Elle repose notamment sur l'analyse des facteurs suivants. (i) Les ressources humaines et autres ; (ii) Les processus & systèmes ; et (iii) La responsabilité et la supervision.
20. L'évaluation commence par déterminer si l'OE dispose des ressources humaines adéquates en termes de nature et ampleur des aptitudes (techniques et managériales) nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet, tenant compte de la passation de marché à entreprendre. L'éducation, la formation et l'expérience du personnel de passation de marché de l'organe sont soigneusement examinées, y compris leur statut (par exemple à plein temps ou à mi-temps, employé de la fonction publique ou autre. La rotation des effectifs et les incitations, notamment le degré de rétention par l'OE du personnel bien formé en passation de marchés, constituent un autre indicateur pratique important examiné pour identifier les problèmes éventuels lors de la mise en œuvre du projet.

21. Outre les qualifications et l'expérience du personnel, les ressources de l'OE affectées à la fonction de passation de marché sont évaluées en même temps que les fonctions supplémentaires suivantes :
- La mesure dans laquelle l'organe dispose d'un système d'information de gestion fiable, à jour, automatisé et performant permettant de suivre les processus de passation de marchés en termes de transparence, d'efficacité et d'efficacités. A cela s'ajoute la politique de conservation et de rétention des documents par l'OE et la mesure dans laquelle elle permet un suivi et un examen rigoureux des documents relatifs à la passation de marchés depuis la planification, les enchères et les attributions de contrats, puis la gestion des contrats, jusqu'à l'achèvement et l'acceptation finale .
 - En rapport avec la capacité et les ressources du personnel, la mesure dans laquelle la culture et les normes de l'OE facilitent la bonne exécution des activités de passation de marchés et plus généralement du projet, en vue de réaliser les PDO. Par exemple, on évalue la fréquence et la précision des communications entre la direction et le personnel lors de réunions régulières du personnel et de discussions stratégiques sur la passation des marchés.
 - La mesure dans laquelle le personnel est préparé à la manière d'identifier et de traiter les problèmes de conflits d'intérêt (COI) et si chaque employé de l'OE est tenu de respecter un code déontologique institutionnel et comment un tel code déontologique est effectivement appliqué et respecté.
22. L'évaluation examine ensuite la qualité des processus et systèmes de fonctionnement de l'OE. Cette dimension mesure la disponibilité, la normalisation et l'efficacité des processus et des systèmes pertinents de passation de marchés à appuyer la mise en œuvre de projet et la réalisation finale des PDO. Les aspects suivants sont à considérer :
- Les politiques et procédures de l'organe en matière de tâches et activités administratives courantes notamment le degré de conscience du personnel et la précision de sa mise en œuvre de ces politiques et procédures.
 - Le système interne de définition et de suivi des rôles et des responsabilités au sein de l'organe, pour déterminer si des lignes claires de responsabilité sont établies pour la gestion du projet.
 - L'adéquation du lien entre le budget et la gestion et la réalisation des activités de projet en termes d'avancement physique et d'achèvement des étapes clés en rapport avec la passation de marchés.
23. Enfin, elle met l'accent sur la clarté et l'adéquation de l'attribution des responsabilités et des processus de contrôle. Un aspect critique consiste à savoir si, et dans quelle mesure, les processus décisionnels de l'OE en matière de passation de marchés sont indépendants de toute pression ou influence de nature politique ou autre. La seconde considération concerne la qualité et la périodicité des audits internes et externes des processus de passation de marchés dans l'organe. A ce sujet, il convient de savoir si, et dans quelle mesure, il existe un suivi actif et des mesures correctives prises dans l'organe une fois les résultats des audits sont diffusés. Le dernier élément consiste à déterminer si et dans quelle mesure des mécanismes efficaces de règlement de plaintes sont utilisés dans l'organe.

Performance

24. L'évaluation de l'efficacité et l'efficacité de l'OE à entreprendre un processus de passation de marché comprend un examen approfondi des activités d'approvisionnement et une vérification de la documentation d'appui.

25. L'analyse consiste à comparer les réalisations (à l'aide d'indicateurs élaborés) pour divers aspects de pré-soumission, soumission et processus post-enchères/évaluation/attribution par rapport à des objectifs établis sur la base de données quantitatives moyennes (cela signifie qu'il ne s'agit pas de références absolues de réussite/échec car une interprétation quantitative stricte pourrait être trompeuse. Par exemple un faible nombre de plaintes pourrait refléter un manque de transparence et indiquer une crainte de représailles, alors qu'un trop grand nombre pourrait indiquer l'existence de réglementations inappropriées ou d'application inadéquate, ou un processus exceptionnellement performant). Les objectifs peuvent ne pas être examinés et ajustés dans le cadre du suivi du projet.
26. L'évaluation de la performance de la passation de marchés est principalement effectuée par l'examen d'opérations sélectionnées en tant que 'échantillon' représentatif des activités de passation de marchés de l'OE. Les échantillons se basent sur l'évaluation des risques de passation de marchés dans la PPRA, et les entretiens avec le secteur privé (local et étranger) et les organisations représentatives de la société civile.
27. L'accent est mis sur les opérations de passation de marché dans le cadre de projets achevés ou presque achevés, qui ont été financés par la Banque ou des organisations donatrices similaires. Cependant, les opérations de passation de marchés réalisées par l'OE, qui sont totalement autofinancées (par un budget national ou des revenus propres) sont aussi comprises pour donner une image plus globale de conformité de la passation de marché et de la performance opérationnelle. L'échantillon de contrats à examiner devrait contenir un mélange de différentes méthodes et catégories de passation de marchés. Pour les projets comportant un grand nombre de contrats, le point focal de l'échantillon peut être ajusté pour augmenter la proportion de catégories/types de passation de marchés spécifiés.
28. Des entretiens peuvent être réalisés avec des homologues pour expliquer ou clarifier des opérations particulières, mais l'objectif est d'un examen empirique des performances passées et présentes de l'OE en matière de passation de marchés.
29. Pour certains contrats, le cas échéant, des visites de sites de projets peuvent être effectuées pour des fins d'inspections physiques de qualité et quantité des articles financés au titre des projets examinés dans le cadre d'évaluation de performance passée.
30. Dans le cas de projets réunissant un grand nombre de contrats de faible valeur, tels que les projets locaux d'investissement (CBIP) qui sont souvent géographiquement dispersés, la réalisation d'un examen approfondi n'est pas le moyen le plus rentable et optimal de surveillance fiduciaire. Dans de tels cas, l'examen peut plutôt porter sur les rapports de passation de marchés, y compris les examens techniques et financiers disponibles, effectués par l'Emprunteur et/ou l'organisme de réglementation compétent.
31. L'historique de la mise en œuvre de processus de passation de marchés, met l'accent, entre autres, sur les projets financés par la Banque ou par des donateurs. L'expérience opérationnelle réelle de l'OE dans la réalisation d'activités critiques dans le cycle de passation de marchés est examinée pour une période donnée pour laquelle des données fiables sont disponibles.

Encadré 5.1 : Exemples d'évaluations de capacité

Exemple 1 Réhabilitation d'une route municipale

Un gouvernement municipal met en œuvre un projet de réhabilitation de route. L'étude documentaire de l'OE a établi qu'une EAPA complète serait nécessaire, y compris des évaluations de capacité et de performance. Lors de l'évaluation de capacité, on a constaté que l'OE n'avait pas de DTAO. Par ailleurs, il ne semblait pas y avoir de DTAO adéquats du Ministère des travaux publics pour les petits travaux envisagés pour le projet et dans tous les cas, l'OE ne maîtrisait pas l'utilisation des documents disponibles.

Une analyse plus poussée a permis de conclure que ce problème reflétait une capacité et une expertise insuffisantes de l'OE. Il a été classé comme une contrainte de performance et identifié dans l'EAPA et pris en compte dans la PPRR du projet. Par conséquent, les PMP de la Banque ont été prescrites, comme indiqué dans le PPM, avec utilisation des DTAO de la Banque. Par ailleurs, il a été convenu avec l'Emprunteur d'atténuer le problème en recrutant un consultant qui contribuerait à l'élaboration des BD pour toute utilisation future par l'OE, et à la formation du personnel de l'OE à leur utilisation.

Exemple 2 : Electrification rurale

L'étude documentaire pour un projet dans le secteur de l'électricité a révélé une tenue inadéquate des archives et l'absence d'un système GIS fonctionnel. Par conséquent, il a été décidé de procéder à une évaluation complète de la capacité et des performances de l'OE et d'intégrer les résultats dans l'EAPA. L'analyse qui en a résulté a montré que les faiblesses constatées concernaient aussi la documentation et le règlement des plaintes. Ceci a été classé comme un problème de capacité (systèmes inadéquats) et aussi une question de performance (il a été montré que l'OE accordait auparavant peu d'attention au traitement des plaintes).

Le BPAR a montré que l'organisme national, récemment créé, de passation des marchés avait publié une politique sur les plaintes, mais qu'elle n'a apparemment pas été généralisée à de nombreuses OE et que ces derniers n'avaient pas non plus les moyens de la mettre en œuvre correctement. L'absence de respect par les OE des exigences nationales représentait un grand problème. Les accords suivants ont été conclus avec l'Emprunteur et reflétés dans l'EAPA pour examen ultérieur dans le PP :

- Il a été convenu que le SPME ne serait utilisé que pour des parties de faible valeur, qui pourraient intéresser les fournisseurs locaux seulement.
- L'organisme national de passation de marchés recevrait de l'AT pour former l'OE au traitement des plaintes.
- Le projet prévoirait l'intégration d'un système SIG pour améliorer la tenue des archives, et précisément traiter la tenue des archives et la gestion des plaintes. .

Encadré B5.2: Liste de contrôle des documents de passation de marchés à déposer par l'OE

1. Tous les avis généraux de passation de marchés (AGPM) avec dates et publication.
2. Plan actuel de passation de marchés tel qu'approuvé par la Banque, avec l'historique des actions déjà entreprises, et le temps qu'il a fallu pour achever les étapes clés.
3. Procédures d'appel d'offres ouvert (AOO) / Appel d'offres national (AON).
4. Contrats de consultants:
 - Demande de manifestation d'intérêt, le cas échéant ;
 - Date et publication;
 - Liste de présélection;
 - Demande de propositions, y compris les addenda et les clarifications publiées ;
 - Rapport d'évaluation des propositions (aussi bien les rapports techniques que ceux de l'évaluation finale, le cas échéant), et les propositions reçues de la part des consultants ;
 - Procès-verbaux des négociations et contrat signé ;
 - Correspondance avec la Banque sur l'octroi d'avis de "non-objection" ou de "dérogation" des documents juridiques, le cas échéant ;
 - Plaintes et appels reçus lors du processus de sélection, le cas échéant ;
 - Rapports sur l'exécution du contrat y compris les réclamations ; et
 - Attestations de paiement, garantie de paiement anticipé, le cas échéant.
5. Marchés de biens et travaux :
 - Invitation à la pré-qualification le cas échéant
 - *Date et publication of pré-qualification APPM (SPN).*
 - Documents de pré-qualification
 - *Clarification demandée et émise*
 - *Addenda émis*
 - Evaluation de la pré-qualification
 - *Clarification demandée et reçue*
 - *Rapport justifiant toute décision à ne pas pré-qualifier certains soumissionnaires potentiels*
 - Invitation à soumissionner
 - *Date et publication du APPM*
 - Documents d'appel d'offres
 - *Addenda émis*
 - *Clarifications demandées et émises*
 - *Procès-verbal de la réunion préalable à l'offre*
 - Rapport d'évaluation des offres
 - *Compte rendu de l'ouverture des offres*
 - *Clarifications demandées et reçues*
 - *Offres reçues*
 - *Plaintes et appels reçus contre des procédures ou des recommandations d'attribution, et réponses*
 - Lettre d'acceptation
 - Contrat signé
 - Sécurité de performance, garantie de paiement anticipé
 - Ordres de changement/ Modifications du contrat le cas échéant
 - Documents d'expédition, tests, certificats, bon de livraison, ou "bon de réception" ou document similaire pour marchandises
 - Attestations de paiement, et paiements effectués à ce jour
 - Attestations d'achèvement des travaux
 - Réclamations et litiges éventuels
 - Correspondance avec la Banque concernant l'octroi de l'avis de "non-objection" ou de "dérogation" des

Evaluations de capacité des ERA et situations d'urgence, et CBIP

32. La dimension reste la même, mais le processus diffère quelque peu de celui indiqué ci-dessus étant donné que les évaluations rationalisées et simplifiées sont essentielles pour déterminer rapidement les modalités de mise en œuvre les plus pratiques. Les évaluations se penchent particulièrement sur la capacité et les dispositions internes des OE pour gérer la planification et la mise en œuvre des achats.
33. L'évaluation portera spécifiquement sur les deux domaines suivants qui contribuent à faciliter la préparation et l'évaluation des modalités de passation de marchés dans le cadre de l'assistance au secours d'urgence (ASU/ERA) et autres projets d'intervention en urgence, ainsi que les CBIP. (i) L'existence de procédures rationalisées de gestion financière, passation de marchés, décaissement, et la capacité de l'OE à les utiliser ; et (ii) Le renforcement nécessaire de la capacité de l'OE et/ou la nécessité d'autres dispositions institutionnelles alternatives, telles que des accords de partenariat avec des organismes internationaux compétents, en particulier du système des Nations Unies.
34. Elle identifie également le besoin de soutenir la mise en œuvre initiale d'opérations de démarrage ou le recrutement d'un responsable de passation de marchés. Si des organismes externes devaient être chargés de la passation de marchés, l'évaluation doit examiner leur expérience actuelle et capacité opérationnelle dans le pays Emprunteur, notamment en évaluant leur performance lors de la mise en œuvre de projets similaires antérieurs.

Liste de contrôle pour faciliter l'évaluation et suivi ultérieur fournie ci-dessous.

Thème	Élément à évaluer	Evaluation	Action demandée par le Bénéficiaire ¹²	Durée estimée d'achèvement & date prévue	Personne responsable d'agir
Pertinence des MNPM et PNPM	Existe-t-il un code national de passation de marchés ou un manuel de procédures ?	Oui ou non	Si non, aider l'OE à préparer et adopter un ensemble de PrPM sous la forme de manuel de passation de marchés ou PIM		
	Existe-t-il des DS ? Pour quelle catégorie de passation de marchés ?	Oui ou non	Si non, utiliser les DTAO de la Banque avec les simplifications qui correspondent		
	Faut-il faire des annonces, des invitations à soumissionner, et une ouverture publique des plis pour les PNPM	Oui ou non	Si non, convenir d'une obligation d'annonce pour les appels d'offre et l'ouverture publique des plis		

¹² Les actions convenues doivent être consignées dans le manuel des acquisitions au titre de projets ou de mise en œuvre du projet, avec la durée estimée de réalisation et la personne responsable

Thème	Élément à évaluer	Evaluation	Action demandée par le Bénéficiaire ¹²	Durée estimée d'achèvement & date prévue	Personne responsable d'agir
	Faut-il la concurrence pour les MNPM ¹³ ? Pour quelle catégorie de passation de marchés ? Qu'en est-il des consultants ?	Oui ou non	Si non, convenir de procédures concurrentielles		
	Les procédures permettent-elles aux soumissionnaires étrangers de participer à la concurrence ?	Oui ou non	Si non, convenir de procédures qui permettent aux soumissionnaires étrangers de participer		
Pertinence de la capacité des (OE)	Y a-t-il un Bureau de passation de marchés ou une personne qualifiée ¹⁴ en passation de marchés ?	Oui ou non. Si oui combien ?	Si non, le bénéficiaire devrait créer une équipe permanente de passation de marchés et recruter des personnes qualifiées pour son fonctionnement, ou recruter un responsable de passation de marchés		
	Y a-t-il un mécanisme d'évaluation des offres/propositions et de l'attribution de contrats ?	Oui ou non	Si non, convenir de la création d'un tel mécanisme		
	Rapidité du paiement des fournisseurs, entrepreneurs et consultants (inacceptable si le délai est supérieur à 45 jours).	Oui ou non	Si non, convenir d'une procédure pour effectuer les paiements en moins de 45 jours		

¹³ La concurrence comprend l'annonce, la divulgation des critères d'évaluation des offres, et de l'attribution du contrat au soumissionnaire le moins disant ou au consultant ayant obtenu le meilleur score.

¹⁴ "Qualifié" signifie que la personne a suivi au moins un cours de passation de marchés de niveau intermédiaire ou a traité plusieurs marchés attribués de manière concurrentielle jusqu'à leur signature, et a une bonne connaissance de la Politique de la Banque en matière de passation de marchés.

Thème	Élément à évaluer	Evaluation	Action demandée par le Bénéficiaire ¹²	Durée estimée d'achèvement & date prévue	Personne responsable d'agir
	La tenue des registres de passation de marchés est-elle adéquate ?	Oui ou non	Si non, convenir d'une liste minimale de documents à conserver dans le dossier de chaque contrat		

Chapitre C :
Gestion de la passation de marché d'un
projet
et cycle du projet
“Application de la méthodologie”

Annexe C1 : Résumé de la méthodologie

Section 1 : Introduction, principes, considérations et approche : Cette section décrit la vision, les objectifs et la structure de la méthodologie en quatre parties : 1) Introduction ; 2) Evaluations ; 3) Mise en œuvre de la politique de passation de marchés ; et 4) Suivi et évaluation. Elle donne ensuite la définition et les fondements de la valeur contre finances (VfM) et les principes et facteurs qui justifient les décisions du processus de passation des marchés. Ces dispositions sont essentielles, du fait qu'elles définissent le contenu et le fonds des quatre principes qui constituent la base du concept VfM (Economie, efficacité, effectivité et équité) et des normes sous-jacentes de concurrence, d'équité, de transparence (qui s'appuie sur la prévisibilité et la clarté) de la passation de marchés. Cette Section explique ensuite la dynamique générale et l'approche souple (Disposition 1.6), qui s'appuie sur des considérations fondées sur les risques et des considérations d'adaptation à l'objectif recherché, notamment la proportionnalité et la pérennité.

Section 2 : Evaluations : Cette section décrit le processus permettant de réaliser diverses évaluations à l'échelle nationale, sectorielle et du projet. Le champ et le contenu de ces évaluations sont entièrement détaillés dans le Chapitre B de l'OPM. Ils ne sont pas repris ici mais visés dans le cadre des étapes pertinentes de la Matrice des activités (MA) discutée dans ce Chapitre.

Section 3 – Mise en œuvre de la politique de passation de marchés : Cette section donne une orientation détaillée du processus global, afin d'appliquer le Cadre de passation de marchés dans le contexte d'un pays/secteur/projet particulier. Elle détaille en particulier l'approche prescrite par la Politique de passation de marchés et souligne les informations et les facteurs à prendre en compte dans le processus décisionnel de la passation de marchés. Cette Section décrit également les objectifs et met l'accent sur la façon dont l'approche FfP fondée sur le risque de la Politique de passation de marchés s'applique au plan du projet. Elle couvre les activités de passation de marchés à effectuer pendant les stades d'identification, de préparation et d'évaluation du cycle du projet, notamment la MA qui détaille les étapes obligatoires du processus systémique, afin de définir les dispositions de la passation de marchés et les autres règles et procédures applicables dans le cadre des projets financés par la Banque.

Section 4 – Suivi et évaluation (S&E) : Cette section décrit le processus de S&E relatif à la passation de marchés tout au long du cycle du projet (et de la passation de marché). Les informations à surveiller pour un projet sont identifiées lors de l'EAPA, en s'inspirant des sources telles que le BPAR. Le développement des capacités, tel que défini par le PDAP, est également soumis au S&E pendant toute la mise en œuvre du projet. Les principaux outils de suivi sont les examens après passation de marchés (PPR), les audits des passations de marchés, les revues indépendantes des acquisitions et les autres revues diverses associées à la surveillance et au suivi des projets de la Banque. Cette Section établit les responsabilités de l'Emprunteur et de la Banque au regard du S&E, qui est un processus dynamique.

Annexe C2 : Planification de la passation de marchés

Modèle de PPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Paquet/ N° de réf. du marché	Description & type de passation de marché ¹⁵	Estimation préparée & approuvée (Date)	PM	Conception/ enquêtes	Préparation du SD	IAS Appel d'offres	Ouverture des plis	Attribution (Date/ valeur/ monnaie)	Montant du marché ¹⁶ (US\$)	Date de signature du contrat réelle vs. prévue	Date d'achèvement du contrat (prévue)	Information ¹⁷

- Page 1 de.....
- Sauf indication contraire, les informations à fournir concernent la date d'achèvement de l'étape/de l'activité
- Décrit la modalité d'examen de la Banque de même que la surveillance de l'Emprunteur
- Indique les dispositions spéciales qui peuvent s'appliquer (les préférences, les autres procédures fondées sur des considérations socio-économiques et d'ESRP.
- Indique les préavis d'adjudication et le financement rétroactif le cas échéant
- Il convient d'adapter le modèle aux processus d'appels d'offres en deux étapes ou à ceux qui utilisent la procédure à double enveloppe, en ajoutant une colonne pour la deuxième étape du processus d'évaluation de l'appel d'offre suivant.
- Il convient d'utiliser un modèle séparé pour les services de consultants, en ajoutant deux sous-processus séparés, l'un pour la REOI et le processus de préqualification et l'autre pour le processus d'évaluation des deux enveloppes.

¹⁵ Indiquer "G" pour les biens, "W" pour les travaux, "NCS" pour les services autres que de consultants, "CS" pour les services de consultants, "TR" pour la formation (en dehors du recrutement des consultants) et "OP" pour les coûts d'exploitation.

¹⁶ Insérer après signature du contrat.

¹⁷ Compléter après attribution du marché pour inclure le nom de l'entrepreneur/du fournisseur/du consultant et, ultérieurement, établir la liste de tout amendement au contrat le cas échéant, et la date d'achèvement réelle une fois le marché achevé.

PPM simplifié

Le tableau ci-dessous présente un exemple indicatif (extrêmement simplifié) (en s'appuyant sur un calendrier de traitement de passation de marchés simple)

Numéro et nom de référence du marché	Description	PM	Date de publication prévue des SD	Délai prévu pour la soumission des offres/des propositions	Surveillance de l'Emprunteur et examen et supervision de la Banque	Date d'achèvement prévue du marché	Montant du marché	Commentaires relatifs à l'exécution du marché

Format du modèle pour un PPM préparé en vue de permettre la distinction entre les différents régimes de passation de marchés applicables

Seuils en fonction des types de passation de marchés – UC'000	SPME des M&PrPM de l'Emprunteur			M&PrPM de la Banque ou de tiers			
	AOO	AOR	DIRECT	AOO	AOR	DIRECT	Examen préalable
Passation de marchés relatifs aux travaux							
Passation de marchés relatifs aux biens							
Passation de marchés relatifs aux services autres que de consultants							
Sélection des services de consultants							

Seuils des marchés

	Méthodes de passation des marchés	Seuil	Commentaires
1	AOOI (Travaux)		
2	M&PrPM nationales (Travaux)		
3	OICB (Biens)		
4	M&PrPM nationales (Biens)		
5	Concurrence internationale relative aux services autres que de consultants		
6	Concurrence internationale (Services de consultants – Bureaux d'études)		
7	[Ajouter des méthodes spécifiques, le cas échéant]		

Indiquer lorsque les préqualifications comprennent entièrement des consultants nationaux

Activités de renforcement des capacités

Tel que défini dans la BPAR et le PDAP et dans la mesure où elles s'appliquent au Projet, les activités convenues avec l'Emprunteur sont listées en annexe au PPM avec un échéancier correspondant, comme suit :

No.	Résultat attendu / Description de l'activité	Coût estimé	Durée estimée	Date de commencement	Date d'achèvement	Commentaires
1						
2						

Temps écoulé type pour chaque étape du processus de passation de marché

	Activité	Temps écoulé (journées calendaires)	
		W/G/NCS	Consultants
1	Acceptation du cahier des charges	15	-
2	Délai pour accord de la Banque relatif à l'avis de la manifestation d'intérêt (MI)	-	7
3	Délai de réponse pour les consultants à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)	-	20
4	Délai de préparation d'une préqualification après réception des MI	-	15
5	Approbation des TOR sur présentation à la Banque	-	15
6	Approbation de la préqualification après soumission à la Banque	-	15
7	Approbation du projet de dossier de sollicitation (SD) après soumission à la Banque	15	15
8	Délai de publication de l'annonce après approbation des dossiers de sollicitation (SD)	7	-
9	Délai pour envoi de la demande de propositions (DP) aux consultants après avis de non-objection de la Banque	-	7
10	Délai alloué à la préparation des offres/des propositions	30-60	30-60
11	Délai pour évaluer les offres/les propositions techniques après ouverture des plis	20	20
12	Délai pour avis de non objection de la Banque relatif à l'évaluation des offres pour W, G et NCS ou évaluation technique des propositions de consultants	15	15
13	Délai pour évaluer les propositions financières après avis de non objection relatif à l'évaluation technique	-	5
15	Délai pour finaliser le contrat sur réception de l'avis de non-objection de la Banque	7	15
16	Délai pour l'achèvement du marché	Varie	Varie
17	Signature du contrat jusqu'à la dernière date de livraison du contrat	Varie	Varie

W, G et NCS : Travaux, Biens et Services autres que de consultants

Annexe C3 : Stratégie en matière de passation de marché d'un projet (PPSN)

Pays :		
Projet :		Fonds de la Banque (10 ⁶ .UC) :
		Fonds des IFI 1 (10 ⁶ .UC) :
		Fonds des IFI 2 (10 ⁶ .UC) :
Secteur :		
Nom du chef de projet:		
Stade actuel du cycle du projet	Préparation ☐ / Date :	
	Evaluation ☐ / Date :	
Région de la passation de marché		
Nom du PO :		
Nom du coordonnateur régional de passation de marchés (RPC) :		

N°	Thèmes	Contenu
1	Description du projet	[Objectifs (Brève description du projet et les objectifs qu'il entend réaliser) ; Composantes, nature des biens (et montant estimé) à acquérir. La performance du portefeuille dans le secteur spécifique dans le pays et les principaux défis auxquels la Banque est confrontée (ceux-ci peuvent être internes et/ou externes)]
2	Situation des marchés (Etape 2)	[Informers sur les grandes lignes de l'Analyse de marché afin de déterminer l'ampleur et l'importance de l'industrie pertinente à l'échelle nationale, régionale et internationale. Ce paragraphe donnera un éclairage sur la structure du marché national vis-à-vis des biens à acquérir ; la tendance de la typologie d'attribution d'un marché à un soumissionnaire pour des biens similaires ; le niveau de concurrence dans un appel d'offres similaire ; la nature du soumissionnaire (local ou étranger) ; les principaux acteurs, etc.]
3	Principales questions ¹⁸ relatives au système national de passation des marchés (Etapes 1 et 3)	[Fournir un bref résumé et les grands résultats des diverses principales évaluations et de l'expérience de la Banque relative à ses propres projets. En tenant compte de la nature des articles à acquérir, cette section devrait mettre l'accent uniquement sur les questions principales dans le système national qui auront un impact sur la mise en œuvre du projet examiné. Il convient d'exclure les autres questions pertinentes qui n'ont pas d'impact sur ce projet.] Note : La liste des documents (et l'année de leur préparation) à utiliser devrait apparaître sous forme d'annexe. Celle-ci comprend les MAR, les CPAR (le cas échéant), les évaluations, les

¹⁸ En ce qui concerne les 18 sous-indicateurs indispensables de l'outil d'évaluation personnalisé de la BAD, qui pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre de ce projet

N°	Thèmes	Contenu
		évaluations ou auto-évaluations des MAPS, tous les rapports d'autres agences (y compris les bailleurs bilatéraux), le cadre PEFA, la revue PEMFAR, etc. Il convient de mentionner une évaluation générale du risque ;
4	Principales aspirations socio-économiques du pays qui pourraient être prises en compte (Etape 8)	[Informez de toute politique dont vous avez eu connaissance qui pourrait être prise en compte dans ce projet. Il peut s'agir par exemple d'une politique de développement de l'industrie locale par le biais de préférences, de marchés réservés, de questions genre, de préférence envers des groupes historiquement désavantagés ; de questions environnementales. Dans quelle mesure peuvent-elles être utilisées dans les marchés publics financés par la Banque ?]
5	Capacités et performance de l'organe d'exécution (OE) (Etapas 4 et 5)	[Fournir des informations sur les capacités de l'OE en termes de conformité et de performance de la politique de passation des marchés ¹⁹ . Il convient de fournir ces informations sur les capacités de l'OE, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie (les Catégories ayant tendance à simplifier les méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM)/Les catégories sujettes aux M&PrPM complexes et innovantes). Identifier : (i) le risque moyen du projet ; de même que les transactions ou le groupe de transactions comportant un risque supérieur au risque moyen du projet].
6	Questions financières (Etape 1)	[S'agit-il d'un financement conjoint ou d'un cofinancement parallèle avec d'autres IFI ? Dans le cas d'un financement conjoint, quelle est l'IFI chef de file ? La politique de passation de marchés de quelle IFI sera appliquée ? Dans le cas où la Banque ne serait pas chef de file, le cadre de politique du bailleur chef de file proposé a-t-il été examiné et trouvé acceptable par la Banque ? Si tel est le cas, informer sur les avantages de l'utilisation de ce système. Les mesures de sauvegarde. Les performances de l'agence qui utilisera le système].
7	Dispositions de la stratégie de passation de marchés prévisionnelle envisagée pour le projet (Etapas 7 à 10/ ou Etape 11)	[Note d'orientation : Veuillez proposer une stratégie de passation des marchés qui s'appuie sur ce qui a été mentionné ci-dessus et vos connaissances du contexte. Etes-vous informé de la nature et du type des marchés (valeur et complexité) qui peuvent être raisonnablement obtenus au moyen des systèmes complets de l'Emprunteur ? S'il existe des risques, de quelle façon sont-ils abordés ? A quelle fréquence l'audit de passation des marchés doit-il être effectué ? Le pays a-t-il les capacités d'entreprendre un tel audit ? L'accord de prêt doit-il comporter des dispositions spécifiques (indiquant, par exemple, que les dispositions de la loi qui couvrent les décisions discrétionnaires pour certains individus peuvent être utilisées uniquement après un avis de non-objection de la Banque) ? Quelles seront les obligations de déclaration afin de permettre à la Banque d'apporter une surveillance fiduciaire efficace ? Qu'en est-il des marchés restants ? Quelle est la stratégie à suivre ici (le système de passation de marchés de la Banque et/ou de tiers) ? Est-il nécessaire d'avoir plusieurs lots (lorsque le pays souhaite une plus grande participation des soumissionnaires nationaux) et des lots plus grands (afin de bénéficier des économies d'échelle) ? De nouvelles méthodes sont-elles proposées (procédures négociées, méthode 'conception et construction', EPC, etc.) ? Existe-t-il une préférence pour un type de marché ? Certaines dispositions sont-elles requises – des points au regard du mérite, des délais d'attente, des dispositions relatives aux bénéficiaires effectifs, etc. ? Qu'en est-il de la surveillance ? Combien de ces marchés seront examinés au préalable ? Quel pourcentage de marchés restants sera examiné a posteriori ? Quand ? Par qui ? Etc...]

¹⁹ Veuillez envisager les capacités de l'OE dans différentes situations (SPME, système de passation des marchés de la Banque et/ou de tiers).

N°	Thèmes	Contenu
8	Mesures d'atténuation afin de permettre la surveillance et les recours par la Banque (Etape 16)	<i>[Veuillez informer des mesures de sauvegarde proposées par différentes catégories²⁰ d'articles à acquérir (audit de la passation des marchés ; audit de performance : examen préalable par la Banque ; examen a posteriori par la Banque ; accord-cadre de confiance mutuelle ; etc.)]</i>
9	Indiquer toute pratique d'appel d'offres de passation de marchés pour un secteur spécifique (acceptable/inacceptable pour la Banque) dans le pays (s'il en existe) (Etape 15)	<i>[Veuillez identifier toute disposition spécifique ; les pratiques d'appel d'offres, les pratiques de notification, si la tradition en matière de passation de marchés du secteur n'est pas standard mais acceptable/inacceptable pour la Banque].</i>
10	Toute question supplémentaire qu'il convient de notifier	

²⁰ Les catégories dans le cadre d'un SPME, d'un système de la Banque ou de tiers.

Annexe C4 : Analyse de marché

1. L'analyse de marché examine avant tout et brièvement le tableau général, c'est-à-dire la structure du(des) marché(s), à l'échelle internationale, régionale, nationale et le secteur et le sous-secteur pertinents. L'analyse met en relief le secteur particulier et/ou le sous-secteur concerné, en tenant compte des caractéristiques et de la structure du marché national, tant sur la façon dont les marchés fonctionnent actuellement que sur la façon dont ils peuvent évoluer à l'avenir, en raison des développements et des changements, tels que la technologie, les nouveaux venus sur le marché, etc. L'analyse s'appuie sur les résultats du BPAR et les actualisations, le cas échéant, et identifie l'efficacité générale et les aspects économiques qui pourraient résulter des procédures de passation de marché simplifiées.
2. Cette analyse, entre autres :
 - S'attache à fournir un aperçu de la nature de la passation des marchés publics utilisée par les ministères et les agences adjudicatrices sur les marchés du secteur et du sous-secteur, mais également à un niveau national plus large. Elle identifie ce qui fait l'objet d'une procédure de marchés publics dans le secteur (types et quantités) et par quel organisme public, si possible pour chaque catégorie de passation de marchés (travaux, biens, services autres que de consultants et services de consultants) pertinente pour le Projet (composantes et transactions spécifiques, si l'information est disponible) ;
 - Examine la(les) structure(s) de prix du(des) marché(s), les tendances et les divergences/écarts possibles dans un secteur/sous-secteur particulier (notamment les différences qui existent entre les entrepreneurs en construction de routes et ceux de l'adduction d'eau, dans le domaine des infrastructures) ;
 - Évalue les tendances de la technologie sur le marché, les capacités et les restrictions de l'accès à la technologie et aux innovations ;
 - Produit les statistiques du secteur/sous-secteur (ou à l'échelle nationale, lorsqu'elles n'existent pas), y compris, entre autres, le nombre de soumissions et d'attributions de marchés, les avis d'opportunités d'appels d'offres, la publication de l'attribution des marchés, le calendrier des processus de passation de marchés, les indicateurs de gestion des marchés (notamment les retards et les paiements tardifs) ;
 - Évalue l'aptitude et la capacité (technique, opérationnelle/managériale et financière) des soumissionnaires potentiels. Elle évalue également l'intérêt général et la disponibilité des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services autres que de consultants et de consultants. Elle peut également solliciter des idées ou des opinions sur la faisabilité d'exigences particulières et la capacité et les moyens du marché à exécuter le contrat ; et
 - Identifie les facteurs externes et internes qui affectent le(s) marché(s).
3. L'analyse de marché sectorielle met tout particulièrement l'accent sur les éléments suivants de chaque catégorie de passation de marchés (travaux, biens, services autres que de consultants et services de consultants), par entité adjudicatrice et zone géographique (lorsque cela est possible et en fonction du projet):
 - La taille du marché national (valeur totale et nombre des procédures de passation de marchés et de marchés publics par an) et la nature de l'offre et de la demande;

- La structure du marché de l'industrie du secteur, notamment :
 - (i) Sa taille actuelle et son taux de croissance historique et d'autres caractéristiques ;
 - (ii) La répartition par taille (grande, intermédiaire ou petite) et le chiffre d'affaires des entreprises. En outre, elle identifie s'il existe des mécanismes d'inscription ou des registres afin de classer/d'éliminer les entrepreneurs ou les fournisseurs pour certains types d'appels d'offres (taille du contrat, spécialité) et évaluer si elles fonctionnent en toute transparence et/ou sont déficientes et gérées de façon très bureaucratique ; et
 - (iii) Les tendances du marché (augmentation/baisse des parts) au cours des 5 dernières années et prévisions pour les 5 prochaines années, de même que d'autres tendances.
 - Identification des principaux acteurs :
 - (i) Principaux soumissionnaires/entreprises sur le marché du secteur ; et
 - (ii) Les meilleures entreprises par pourcentage de parts de marché afin de donner un aperçu du positionnement des principaux acteurs sur le marché, notamment l'attractivité de l'industrie, le niveau de concurrence et la mesure de la concentration ou de la fragmentation du marché.
4. L'étude met particulièrement l'accent sur la concurrence (les modèles d'appels d'offres et d'attribution des marchés) afin de :
- Déterminer le degré de concurrence requis pour les articles à acquérir dans le cadre du projet et la mesure dans laquelle la participation de soumissionnaires étrangers est importante ;
 - Donner une indication des facteurs de risques spécifiques dans le secteur et/ou le sous-secteur, y compris les risques du processus d'appel d'offres par secteur et par agence et les indicateurs pertinents relatifs aux risques spécifiques du projet (notamment la F&C) et la gestion des contrats. A cet égard, l'analyse s'appuie sur l'évaluation des risques réalisée dans le cadre de la préparation du projet ; et
 - Définit les indicateurs de marché/de concurrence (notamment les modèles d'appels d'offres et d'attribution de marchés) qui évaluent l'étendue de la concurrence dans le secteur, par catégorie de passation de marchés, la facilité d'accès aux marchés pour les nouveaux arrivants et l'existence d'obstacles qui peuvent entraver la pénétration du marché (notamment la technologie en mutation, le coût d'investissement élevé, l'absence de personnel qualifié), la participation de soumissionnaires étrangers et les problèmes – qui varient grandement d'un secteur à l'autre – auxquels les entrepreneurs et les fournisseurs sont confrontés.
5. En ce qui concerne le premier point saillant du paragraphe 4, l'analyse comprend :
- (i) La détermination des impacts significatifs possibles sur les marchés des pratiques publiques favorisant des produits particuliers, en excluant de facto certaines catégories d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de service ou en limitant l'éligibilité ou l'accès à un groupe de soumissionnaires déterminé ;
 - (ii) La détermination de la possibilité que le nombre de soumissionnaires potentiels permette la concurrence et ne débouchera pas sur des situations de monopole ou d'oligarchie ;

- (iii) L'examen de possibles dispositions permettant un accès privilégié à des catégories de soumissionnaires et/ou des chefs d'entreprise, ou de règlements régissant un minimum de contenu local industriel, de sous-traitance ou de regroupement avec des entreprises nationales pour les soumissionnaires étrangers et, - lorsque cela existe – l'importance de leur impact ;
 - (iv) La détermination des critères de qualification généralement utilisés afin de s'assurer qu'ils ne sont pas injustement restrictifs ;
 - (v) L'analyse des prix afin de s'assurer qu'ils sont raisonnables, comparativement aux valeurs sur des marchés comparables ;
 - (vi) L'évaluation des pratiques de hausse des prix, essentiellement pour les marchés de travaux de génie civil, afin de déterminer s'il existe un problème récurrent ou une concurrence artificiellement limitée ou une collusion déclarée ; et
 - (vii) L'identification des limites et contraintes à l'appel d'offres (par exemple, les exigences en termes de qualifications, les garanties et cautions, notamment en ce qui concerne les pratiques du secteur bancaire).
6. En outre, les indicateurs de concurrence (troisième point du paragraphe 4 ci-dessus) servent également pendant l'exécution du projet afin d'informer de son évolution. Les indicateurs de F&C mettent l'accent sur les aspects suivants : la collusion (notamment le nombre limité de soumissionnaires, les produits standardisés ou les cahiers des charges biaisés, les obstacles à l'accès. L'étude peut également permettre de comparer les indicateurs de performance en s'appuyant sur les chiffres quantitatifs moyens sur la base d'un échantillonnage de marchés pour chaque secteur et des entretiens avec le secteur privé (local et étranger).
7. L'un des principaux objectifs de l'analyse de marché consiste à faciliter la planification générale de la passation des marchés et, à terme, sa budgétisation. Par conséquent, l'analyse :
- Eclaire la stratégie de passation de marchés du projet, apporte des contributions à l'approche de planification de la passation de marché et au Plan de passation de marché en particulier, et définit les options de présentation. En ce qui concerne ce dernier point, l'approche VfM et les bons principes de FfP nécessitent de trouver le bon équilibre entre les diverses options et de concevoir les procédures et les contrats de passation de marché de façon à adapter un ensemble équilibré de paquets "grands", "moyens" et "petits" aux lots appropriés, voire même d'envisager d'inclure dans la stratégie de passation de marché du projet des procédures "non-disponible", notamment pour la construction à forte intensité de main-d'œuvre ou les services internes. Ceci permet d'éviter le découpage qui favorise des entreprises déterminées (que cela fasse partie de la stratégie générale de passation des marchés du Gouvernement – probablement à des fins économiques plus larges, notamment favoriser les entreprises nationales même lorsqu'elles se révèlent généralement plutôt inefficaces et coûteuses – ou qu'il s'agisse d'incompétence pure et simple ou de corruption avérée) ;
 - Est essentielle pour la sélection de méthodes et procédures de passation de marchés (M&PrPM) les mieux adaptées à l'objectif recherché (FfP) et pour le paquet et la planification de la passation de marchés dans le cadre des travaux, des biens, des services autres que de consultants et des services de consultants (et, finalement, pendant la mise en œuvre du projet, afin de justifier les amendements au contrat) ; et
 - Sert à définir les valeurs indicatives du marché, spécifiques à un secteur particulier et essentielles à l'application de l'approche FfP afin de déterminer quelles M&PrPM

particulières sont les mieux adaptées aux différentes catégories de procédures et contrats de passation de marchés.

Les spécificités sectorielles

8. L'analyse de marché peut également examiner les pratiques de l'industrie dans le cadre des opérations du secteur privé et des PPP qui sont très spécifiques au secteur, en fonction du projet.

Les marchés verticaux complexes

9. Les évaluations de marché sont particulièrement importantes pour la planification de la passation de marchés relative au produit d'un marché vertical complexe, notamment les TIC, les services bancaires intégrés ou les systèmes hospitaliers. Du fait que les produits diffèrent fortement d'un fournisseur à l'autre et qu'il existe des limites pratiques en termes d'étendue de la modification d'un produit existant, l'OE doit faire tout particulièrement spécifier ses exigences fonctionnelles et techniques suffisamment précisément pour réaliser ses objectifs, sans pour autant être trop restrictive et limiter exagérément le nombre de produits potentiellement sensibles. Afin de trouver le bon équilibre des spécifications techniques, il est extrêmement important que l'OE ait une idée claire de la situation actuelle du marché concerné. Cette évaluation nécessite très souvent l'aide de consultants spécialistes externes, en raison des marchés en mutation rapide et des produits hautement techniques. Même lorsqu'il est probable que l'ensemble de produits potentiellement sensibles soit limité, la participation d'un consultant externe indépendant apporte davantage d'intégrité et peut être utile pour avoir un processus encore plus transparent. Ceci peut également éviter les protestations des fournisseurs non retenus qui pourraient enrayer le processus de passation de marché. Les évaluations de marché constituent une étape importante de la planification des informations complexes.
10. Les évaluations sont importantes pour déterminer, notamment :
 - (i) Les fonctions offertes par la gamme de produits et de technologies actuels sur le marché ;
 - (ii) Le compromis entre la fonctionnalité et le coût, de même qu'entre la fonctionnalité et l'infrastructure technologique requise ; et
 - (iii) L'ensemble de fournisseurs potentiels et leur capacité à offrir des services techniques connexes et d'autres articles requis pour la mise en œuvre prévue du système.

Le secteur de la santé

11. Cette analyse examine le secteur de l'approvisionnement pharmaceutique/médical public et privé de l'Emprunteur. Elle examine notamment le marché pharmaceutique national, la structure, la capacité et la fonctionnalité des systèmes d'approvisionnement en médicaments publics et privés et le cadre politique de la passation de marchés. Cette analyse identifie si certains éléments de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, notamment le transport, peuvent être externalisés séparément.
12. Elle examine également la structure nationale de gestion de la passation des marchés relative aux biens du secteur de la santé et, enfin, les services connexes, notamment:
 - (i) L'entrepôt central, généralement un organisme gouvernemental central qui fait souvent partie du Ministère de la Santé ou un organisme autonome qui dépend du

gouvernement ou un opérateur privé sous contrat, ou des entrepôts provinciaux, régionaux, du district ou locaux décentralisés qui effectuent leurs achats auprès de tout fournisseur soit directement par le biais d'un AOO soit par le biais d'un accord-cadre (FrA) ;

- (ii) Les systèmes de "Fournisseur principal", dans lesquels un organisme (à l'échelle centrale, régionale ou locale) lance un processus d'appel d'offres et de marchés auprès de différents fournisseurs pour le prix des médicaments. Séparément, dans le cadre d'un autre processus d'appel d'offres, un marché est passé avec un distributeur unique (le distributeur principal) afin de gérer certains ou tous les aspects logistiques. Les fournisseurs livrent ensuite le distributeur principal pour distribution.
- (iii) Les systèmes d'approvisionnement entièrement privés, dans lesquels les services de santé et l'approvisionnement de médicaments/de biens sont fournis par des fournisseurs privés (pour des organismes à but lucratif ou des ONG). L'Emprunteur peut prendre la responsabilité ou non de payer les fournisseurs privés de soins à certaines catégories de patients.

Les pesticides

- 13. L'analyse examine l'existence de règlements ou de recommandations nationaux et internationaux relatifs à l'utilisation de matériels particuliers pour des cultures spécifiques et la fiabilité des fournisseurs potentiels à livrer des produits de grande qualité.

FCS/ERA/CBIP

- 14. Il convient de comprendre cette analyse en fonction des circonstances spécifiques. Dans le cas de projets FCS et ERA, par exemple, un des domaines prioritaires devrait être les marchés régionaux ou ceux des pays voisins.
- 15. Pour ce qui concerne les CBIP, il convient de mettre l'accent non pas sur le marché plus large mais plutôt sur : (i) la disponibilité des biens requis pour la composante et l'activité spécifiques financées dans le cadre du Projet ; (ii) la chaîne d'approvisionnement et la logistique relatives à l'approvisionnement ; (iii) la nécessité d'une gestion centralisée de la passation de marchés en fonction de la capacité des communautés à gérer des passations de marchés simples ; (iv) la disponibilité d'hommes à tout faire ; (v) la capacité des communautés à exécuter des travaux de génie civil simples ou à surveiller leur exécution ; (vi) leur capacité à tenir des comptes financiers ; et (vii) l'existence d'entreprises (et/ou d'ONG) en mesure de et souhaitant surveiller l'exécution du projet, notamment en ce qui concerne la qualité et la pertinence des travaux et des biens.

Quelques préoccupations spéciales

- 16. Les prix constituent généralement une préoccupation importante, en particulier la surveillance des prix qui est difficile, du fait que les prix sont affectés tant par les caractéristiques du système de passation de marchés que par les conditions du marché. Toutefois, il existe des moyens d'inspecter les fournisseurs, en vue de comprendre de quelle façon ils intègrent les risques ou les dispositions coûteuses dans

le système de passation de marchés lorsqu'ils fixent leurs prix de soumission et leurs propositions financières²¹.

17. Chaque analyse de marché doit inclure une approche appropriée de la surveillance des prix pour chaque Projet financé par la Banque. Du fait que les besoins des marchés et des gouvernements évoluent, il peut être nécessaire d'introduire des ajustements. Afin de surveiller efficacement la façon dont un système de surveillance des prix évolue, un des moyens serait que les parties prenantes effectuent une évaluation périodique (généralement une fois par an). Une agence doit être responsable de s'assurer que l'exercice de surveillance et d'évaluation devienne une tâche habituelle. Il est conseillé d'avoir une organisation indépendante (une ONG ou un bureau d'études connu) qui valide l'analyse des données et présente des conclusions qui feront partie de l'évaluation périodique. Ceci constitue un moyen transparent très puissant de se protéger des critiques d'évaluations biaisées.

Le processus

18. Le processus est effectué en premier par le personnel en charge de la passation des marchés de la Banque. Il s'appuie, selon le besoin, sur les économistes pays et le personnel sectoriel de la Banque pour avis technique et information.
19. Afin qu'elle ne soit pas trop onéreuse ni trop longue, cette analyse implique essentiellement un travail de bureau, un examen des informations immédiatement disponibles détenues par la Banque ou par les partenaires en développement, notamment les autres BMD, de même que des informations pertinentes de l'Emprunteur et des représentants du secteur privé et de la société civile du Pays, y compris, notamment, les chambres de commerce et les autres associations professionnelles représentatives, les organisations commerciales, les organismes de soutien aux entreprises et les fédérations du secteur concerné. Il est également possible d'obtenir des informations par le biais d'une recherche documentaire au moyen de moteurs de recherche en ligne ou de catalogues de produits/de services de société, s'ils sont disponibles. Des calculs et des modèles complexes et sophistiqués ne sont pas nécessaires.
20. Les informations et les données émanent des études, des connaissances du secteur de la Banque, des registres et bases de données nationaux et des informations des parties prenantes, lorsque cela existe et est publié. Les données et les informations recueillies auprès de l'Emprunteur et dans le pays comprennent les connaissances des agences adjudicatrices et des autres organismes acheteurs de même que des OE, sur les projets précédemment financés par la Banque.
21. Les informations complémentaires et spécifiques émanent des représentants du service demandeur de l'industrie concernée (entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de service ou consultants). Elles peuvent également s'appuyer sur les enquêtes d'entreprises pré-identifiées (essentiellement des entrepreneurs et des fournisseurs, en faisant la distinction notamment entre les entrepreneurs du secteur de la construction des routes et ceux du domaine de l'adduction d'eau et de l'assainissement – l'analyse des consultants nécessite une approche différente) et des entretiens ciblés avec quelques entreprises pré-identifiées parmi les organismes du

²¹ Une des façons d'établir les prix de ces facteurs consiste à permettre aux soumissionnaires d'offrir des remises – notamment pour garantir le paiement dans les 30, 60 ou 90 jours, ou afin d'inclure des méthodes de résolution des litiges alternatives en dehors des tribunaux, ou afin de limiter certains risques.

secteur privé et les industries concernées. Cet exercice vise à trianguler l'ensemble des données et des informations.

22. Il convient de collaborer avec les entreprises qui ont un impact sur le marché et qui ont réussi dans les passations de marché (par exemple, qui ont obtenu des marchés publics). Toutefois, elles ne doivent pas être les seules qu'on entende, afin d'assurer une concurrence équitable. Un groupe représentatif d'entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises (PME) devrait être entendu, du fait que leur point de vue est probablement différent de celui des grandes sociétés ou des multinationales. Un des principaux aspects de cette collaboration consiste à permettre aux soumissionnaires potentiels de donner leur point de vue sur les risques et les problèmes relatifs aux marchés publics.
23. L'identification de ces entreprises peut se faire avec l'aide du bureau pays et au moyen des vastes connaissances des bailleurs des entreprises qui participent aux projets financés par la Banque de même que d'autres financeurs.
24. En fonction du Projet, l'analyse se consacre, le cas échéant, à des aspects, règlements et procédures spécifiques, notamment pour les marchés verticaux complexes, tels que les technologies de l'information et de la communication (TIC), le secteur de la santé, les pesticides, les opérations de PPP ou les projets FCS/ERA/CBIP.

Annexe C5 : Les paragraphes types relatifs aux dispositions de passation de marché à inclure dans le REP

4.1 Dispositions de mise en œuvre

Ce paragraphe 4.1 du REP, de même que l'Annexe B5 du REP relative aux projets d'investissements, décrivent les dispositions du cadre politique de la passation de marchés²² à utiliser dans le cadre du projet. Il est possible d'utiliser trois systèmes de passation de marchés comprenant les méthodes et procédures de passation de marchés (M&PrPM) pour les différentes transactions dans le cadre du projet, et chaque catégorie de passation de marchés (Biens, travaux, services autres que de consultants et services de consultants) financés par la Banque pour ce projet. Il s'agit : (i) des méthodes et procédures de passation de marchés (M&PrPM) des systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME) ; (ii) des M&PrPM de la Banque ; ou (iii) des M&PrPM de tiers. La décision du régime à utiliser pour une transaction déterminée est détaillée dans le Chapitre C relatif à la Méthodologie et à l'OPM.

“La passation de marchés relative aux biens et aux travaux et l'acquisition de services de consultants, financés par la Banque pour le projet, sont réalisés conformément à la *“Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque”*, du mois d'août 2015 et suite aux dispositions énoncées dans l'Accord de financement. La passation de marché, tout particulièrement, se déroule conformément aux éléments suivants :

- **Le SPME – Système de passation de marchés de l'Emprunteur** : les méthodes et procédures de passation de marchés (M&PrPM) spécifiques dans le cadre du SPME, comprenant ses lois et règlements [veuillez indiquer le titre et la référence exacts de la loi et des règlements nationaux de passation de marchés à utiliser], au moyen des Dossiers de sollicitation standards (SSD) ou autres Dossiers de sollicitation (SD) convenus pendant les négociations relatives au projet” dans le cadre des seuils²³ définis pour les biens (____ UC), les travaux (____ UC), les services autres que de consultants (____ UC) et les services de consultants (____ UC), conformément ;
- **Les M&PrPM de la Banque** : Les M&PrPM standards de la Banque, par le biais des Dossiers de sollicitation standards ou types de la Banque, pour les marchés qui sont soit : (i) au-dessus des seuils susmentionnés ou (ii) dans le cas où le SPME n'est pas invoqué pour toute catégorie de passation de marchés ; et

²² La politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, du mois d'août 2015, approuvée par les Conseils, le 14 octobre 2015. Département des Acquisitions et des services fiduciaires.

²³ Les seuils de passation de marchés sont définis pour chaque catégorie de passation de marchés (et secteur pour les projets multisectoriels) dans le cadre de l'analyse de marché du projet et approuvés au moyen de la Méthodologie. Ils sont associés à certaines méthodes en fonction des risques évalués. Il est également possible que les PMP du SPME soient utilisés uniquement pour certaines catégories de passation de marchés et pas pour d'autres (notamment pour les travaux mais pas pour les services de consultants). Bien que l'utilisation de seuils nationaux à l'échelle mondiale ait été interrompue par la Banque, à la lumière de l'approche fondée sur les risques et d'adaptation à l'objectif recherché de la nouvelle politique, les seuils susmentionnés sont compilés en tant que Seuils sectoriels indicatifs pour chaque pays et sont disponibles dans un tableau sur le site web de la Banque : www.afdb.org.

- **Les M&PrPM de tiers** : les M&PrPM de tiers, au moyen du dossier de sollicitations standard ou de sollicitations type de tiers”.

Les risques et le développement des capacités en matière de passation de marchés :

Des évaluations des risques en matière de passation de marchés des Projets à l'échelle nationale, sectorielle et de l'Organe d'exécution (OE), ont été effectuées pour le projet et les résultats ont éclairé les décisions relatives aux systèmes de passation de marchés (SPME, Banque ou Tiers) et les M&PrPM utilisées pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires dans le cadre du projet. Des mesures appropriées d'atténuation et des coûts ont été incluses dans le plan d'action de développement des capacités (CDAP), dans le cadre du projet.

B.5.1 Résumé des dispositions relatives à la passation de marchés du Projet

Cette section décrit les modes de passation de marchés [Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME), de la Banque (M&PrPM) ; ou (iii) M&PrPM de tiers] pour postuler pour le projet. La décision relative au mode à utiliser pour une transaction déterminée est détaillée dans le Chapitre C sur la Méthodologie et l'OPM.

“Les dispositions relatives à la passation de marchés des divers composants, éléments et articles, dans le cadre des différentes catégories de dépenses à financer par le prêt/don et acquis au moyen des M&PrPM du SPME, de la Banque et/ou de tiers, sont résumées dans le Tableau 5.1 ci-dessous. Pour les marchés importants, chaque groupe de transactions/marchés similaires, les différentes M&PrPM, les coûts estimés, les exigences en termes de surveillance et l'échéancier tel que convenu entre l'Emprunteur et la Banque, sont documentés dans le Plan de passation de marchés (Section B.5.6)”.

Tableau 1 : Récapitulatif des dispositions relatives à la passation de marchés

Catégories de projet	UC '000							Total
	M&PrPM de l'Emprunteur			M&PrPM de la Banque			M&PrPM de tiers	
	AOO	AOR	Autre	AOO	AOR	Autre		
1. Travaux de génie civil								
1.1 Bâtiments								
1.2 Infrastructure								
1.3 Réhabilitation et entretien								
2. Biens								
2.1 Equipement et machines								
2.2 Matériaux de construction								
2.3 Produits de base								
3. Services autres que de consultants								
3.1 Détails								
4. Services de consultants								
4.1 Etudes et ingénierie								
4.2 Supervision								
4.3 Assistance technique								
4.4 Formation								
TOTAL								

+ Les chiffres entre parenthèses sont les montants financés par la Banque, le Fonds ou le FSN.

Précisions

- Le **coût total** dans le tableau de passation de marchés doit être équivalent au coût total de toutes les catégories de dépenses dans le cadre du projet, y compris le coût de base et les parts respectives des aléas techniques et de la hausse des prix.
- Le **coût total** des articles acquis dans le cadre des procédures de passation de marchés de la Banque comprend la participation financière de l'Emprunteur et le cofinancement par le biais des modes de passation de marchés de la Banque.
- Les **chiffres des coûts entre parenthèses** correspondent aux montants financés par la Banque, le Fonds ou le FSN (y compris les parts correspondantes des aléas techniques et de la hausse des prix). Le chiffre du coût total entre parenthèses est équivalent au montant total du prêt ou du don de la Banque, du Fonds ou du FSN.
- Les **Services autres que de consultants**. Il s'agit généralement de contrats de service comprenant les explorations géophysiques *importantes*, le forage, les photographies aériennes, la cartographie et les services similaires qui sont normalement inclus dans le plan de passation de marchés à sélectionner par AOO ou AOR, dans le cadre de travaux ou de biens. Il convient de faire la distinction entre ces contrats de service et les **Services de consultants**.
- Les **Services de consultants** concernent généralement les études de faisabilité, l'ingénierie détaillée, la gestion de projet, l'assistance technique, la formation, les services d'appui et d'inspection de la passation de marchés. Toutefois, certains services de consultants peuvent parfois comprendre des explorations géophysiques *mineures*, un forage, des services similaires. En particulier, l'étude de faisabilité d'un barrage pourrait comprendre des études géophysiques mineures.
- Les **Seuils de passation de marché indicatifs par secteur par pays** : Ceux-ci sont répartis en biens, travaux et services de consultants et sont indiqués dans l'Annexe A. Ce tableau est également disponible sur le site web de la Banque : www.afdb.org.
- Le texte des paragraphes relatifs à la passation de marchés ne doit pas reprendre les données présentées dans le tableau de passation de marchés.

Tableau 2 : Récapitulatif des coûts des projets

Ce tableau comprend tous les coûts, y compris les dépenses d'exploitation qui ne sont pas normalement sélectionnées mais qui font partie du coût du projet. Les autres petits coûts administratifs divers, les dons et transferts, les augmentations de salaires du personnel d'exploitation, les augmentations du fonds de roulement, les intérêts pendant la construction, doivent figurer sur cette ligne.

[Veuillez fournir une description générale des articles]

B.5.2 Les évaluations et les notations des risques de la passation de marchés

B.5.2.1 Le BPAR et le PDAP

Ils fournissent les informations relatives à la passation de marchés à l'échelle nationale et sectorielle pertinentes pour le Projet et les actions/mesures d'atténuation proposées pour appui dans le cadre du Projet.

B.5.2.2 Evaluation de l'OE

Le(s) *[nom(s) de(s) Organe(s) d'exécution (OE)]* qui est(sont) responsable(s) de la passation de marchés des biens, travaux et de l'acquisition des services de consultants et son(leur) unité centrale pour l'administration et les aspects financiers est(sont) *[Nom]*.

Plus précisément, l'OE se compose de [] et l'unité en charge de la passation de marchés se compose de [] responsables des achats. *[Ce paragraphe doit résumer l'évaluation de l'OE].*

Les capacités générales de l'OE, les performances en termes de conformité et son expérience au plan opérationnel pour exécuter les actions de passation de marchés dans le cadre du projet, de même que la complexité du projet, sont examinées, en s'appuyant sur les évaluations préalables d'anciens projets de nature similaire mis en œuvre par l'OE. L'évaluation examine la structure organisationnelle de l'OE pour l'exécution du projet et l'interaction entre le personnel du projet proposé responsable des activités de passation de marchés et l'unité centrale pertinente de l'OE pour l'administration et les finances.

Elle fournit des informations conformément à la Partie 2.3 de la Méthodologie, en ce qui concerne les capacités, la conformité et la performance de l'OE, de même que sur son expérience au plan opérationnel.

L'évaluation doit recommander des actions et des mesures dans le PDAP en vue d'aborder les questions de capacité et de performance spécifiques au projet.

B.5.2.3 L'analyse de marché

Une analyse sectorielle et de marché est effectuée pour le projet. *[Lorsque le projet est essentiellement un projet sectoriel, notamment pour l'énergie, une analyse sectorielle complète et détaillée est effectuée et les résultats résumés dans le document].* Les résultats éclairent notamment la décision relative au mode de passation de marchés (SPME, Banque ou Tiers) et aux M&PrPM à utiliser pour les transactions spécifiques ou les groupes de transactions similaires dans le cadre du projet.

B.5.2.4 Evaluation des risques

L'évaluation des risques de la passation de marchés est effectuée pour ce projet en réalisant une évaluation des risques liée à la performance du projet (PPRA) couvrant les risques associés au pays, au secteur et à l'environnement du projet et exécute également l'outil PROCAM.

L'évaluation doit comprendre les risques généraux, notamment en termes de F&C, évalués dans le cadre du BPAR pour le secteur spécifique concerné et recommander les actions et mesures connexes dans le PDAP pour aborder les questions spécifiques du projet.

Les ressources, les capacités, les compétences et l'expérience de *[nom(s) de(s) l'OE(s)]* sont adéquates/inadéquates pour effectuer la passation de marché. *[Lorsqu'elles sont inadéquates, veuillez décrire les carences et définir les mesures convenues/proposées afin de les rectifier].* La majorité des problèmes/risques associés aux composantes de la passation de marchés pour l'exécution du projet sont identifiés et inclus *[Veuillez décrire les problèmes/les risques].*

Les mesures correctives qui ont été convenues sont *[Veuillez décrire les mesures correctives conformément aux problèmes identifiés].* Celles-ci sont incluses dans le plan d'action de développement des capacités du projet et leur coût de mise en œuvre est inclus dans le projet.

Le premier résultat de cet exercice est la Notation des risques liés aux procédures de passation de marchés du Projet (PPRR).

B.5.3 Détails des M&PrPM du Projet²⁴

B.5.3.1 M&PrPM du SPME

Les travaux de génie civil

- Tout marché pour travaux de génie civil d'une valeur inférieure à *[montant fixé pour ce projet]* UC et supérieure à *[veuillez indiquer le montant]* UC, est réalisé par le biais d'un appel d'offres ouvert (AOO) dans le cadre des M&PrPM de l'Emprunteur, conformément à la loi et aux règlements de l'Emprunteur relatifs à la passation de marché, au moyen des Dossiers standards nationaux de sollicitation (NSBD) ou des Dossiers types nationaux d'appels d'offres ou autres Dossiers de passation des marchés qui pourront être convenus. Les travaux acquis dans le cadre de cette méthode doivent comprendre : *[Veuillez décrire les types de transactions/de contrats et/ou groupes de]* pour un montant total estimé de UC.
- Tout marché pour travaux de génie civil d'une valeur inférieure à UC [montant fixé pour ce projet] et supérieur à UC [veuillez indiquer le montant], est réalisé par le biais d'un appel d'offres restreint (AOR) dans le cadre des M&PrPM de l'Emprunteur, conformément à la législation et aux règlements nationaux de passation de marchés, aux NSBD disponibles ou aux Dossiers nationaux types d'appels d'offres ou d'autres BD, qui seront convenus. Les travaux acquis dans le cadre de cette méthode devront inclure : *[Veuillez décrire les types de transactions/contrats et/ou groupes de]* pour un montant total estimé de UC].
- Tout contrat pour travaux de génie civil d'une valeur inférieure à UC [montant fixé pour ce projet] est réalisé par le biais de M&PrPM d'autres pays, notamment les Achats, les travaux en régie et les contrats directs, par le biais des NSBD disponibles ou des Dossiers nationaux types d'appels d'offres ou autres BD, qui seront convenus. Les travaux acquis dans le cadre de cette méthode devront inclure : *[Veuillez décrire les types de transactions/contrats et/ou groupes de]* pour un montant total estimé de UC] et les méthodes spécifiques de passation de marchés à suivre].

Les biens

- Idem

Les Services autres que de consultants

- Idem

Les Services de consultants

- Idem, au moyen des Méthodes et procédures de sélection des consultants et des Demandes de propositions nationales standards (SRFP) ou des DP nationales types ou autres DP, qui seront convenus.

²⁴ Fournir les justificatifs

B.5.3.2 Les M&PrPM de la Banque

Par catégorie de passation de marchés et groupe de transactions, en ce qui concerne les M&PrPM du SPME.

B.5.3.3 M&PrPM de tiers

- L'Emprunteur et la Banque conviennent d'utiliser les M&PrPM de *[nom(s) du(des) cofinancier(s)]* pour ; (i) Les Travaux comprenant *[Veuillez décrire les types et les groupes de transactions ou de marchés]* ; (ii) Les Biens comprenant *[Veuillez décrire les types et les groupes de transactions ou de marchés]* ; (iii) Les services autres que de consultants *[Veuillez décrire les types et les groupes de transactions ou de marchés]* ; et/ou (iv) Les Services se consultants *[Veuillez décrire les types et les groupes de transactions ou de marchés]*, au moyen du BD standard/type et/ou des DP standard/types de tiers.
- L'Emprunteur et la Banque conviennent d'utiliser *[veuillez nommer une Agence ou un Programme spécifique des NU, ou renvoyez à l'Accord de principes de passation de marchés fiduciaires - APF]* les M&PrPM relatives aux Biens et services connexes comprenant *[Veuillez décrire les types et les groupes de transactions ou de marchés]* d'une valeur estimée à *[veuillez indiquer la valeur du contrat et fournir également la valeur cumulative des marchés]*, au moyen du Modèle type d'accord des Agences des NU à l'intention des Emprunteurs).
- L'Emprunteur et la Banque conviennent d'utiliser *[veuillez nommer un tiers ne faisant pas partie du Projet]* les M&PrPM *[Veuillez décrire les types et les groupes de transactions ou de marchés]* dont le coût est estimé à *[veuillez indiquer la valeur du marché et fournir également la valeur cumulative des marchés]*. Ces marchés sont acquis par le biais des DSAO ou des DP standards/types de tiers ou autrement convenu par la Banque.

[Le Manuel/document d'exécution du Projet (PIM) comprend, en plus des M&PrPM, les DSAO, les DP de la RFQ et tout autre Document standard ou type à utiliser pour chaque méthode de passation de marchés, tous comprenant des contrats types appropriés relatifs aux Biens, Travaux et Services de consultants à sélectionner].

B.5.4 Avis

B5.4.1 Avis général de passation de marchés

Le texte d'un avis général de passation de marchés (GPN) est convenu avec *[nom(s) de l'Emprunteur/de(s) l'Organe(s) d'exécution]* et est publié²⁵ dans UNDB en ligne et sur le site web de la Banque, après approbation de la proposition de financement par le Conseil d'administration.

²⁵ L'avis général de passation de marchés est préparé par l'Emprunteur et soumis à la Banque, qui se charge de sa publication dans UNDB online (United Nations Development Business) et sur le site web de la Banque.

B5.4.2 Avis de passation de marchés pour secteur spécial

B.5.5 La surveillance par la Banque de la passation de marché de l’Emprunteur

Le cadre d’examen des actions, documents et des recommandations d’évaluation de l’appel d’offres et d’attribution des marchés de la passation de marchés de l’Emprunteur, diffère en fonction de l’utilisation du SPME de l’Emprunteur, des M&PrPM de la Banque ou de tiers.

Il comprend :

- Les audits du SPME comme suit :
- Les examens préalables et a posteriori de même que les IPR des M&PrPM de la Banque ; et
- Les rapports des cofinanciers et des Agences et des Programmes des NU qui peuvent être nécessaires.

B.5.5.1 Contrôle dans le cadre du SPME : dans le cadre du SPME, la surveillance de la passation de marchés est effectuée conformément aux lois et règlements nationaux relatifs à la passation de marchés. Les institutions nationales de contrôle comprennent l’organe de contrôle de passation de marchés (PPOB) et l’Institution supérieure de contrôle (ISC) nationale, qui effectuent leurs propres contrôles, conformément aux lois et règlements nationaux. La surveillance des transactions ou des groupes de transactions similaires du projet est toutefois également effectuée par des contrôleurs indépendants, qui s’appuient sur les rapports d’audit nationaux, à titre de contribution à leurs contrôles indépendants. Les Termes de référence de ces contrôles sont inclus dans le PIM et leurs coûts sont financés par le projet. Pour cette raison, l’Emprunteur compile et soumet des rapports d’audits annuels à la Banque.

B.5.5.2 Contrôle dans le cadre de la Banque : La passation de marchés effectuée par le biais des M&PrPM de la Banque et de tiers, est soumise à un examen préalable ou a posteriori, de même qu’à des IPR. Les transactions importantes, complexes, innovantes et/ou à haut risque sont normalement examinées préalablement. Toutefois, dans des situations contraignantes, notamment les enclaves de FCS, il est possible d’observer les M&PrPM de la Banque, même pour des transactions de faible valeur mais à haut risque, qui sont soumises à un examen préalable, alors que les transactions restantes sont soumises à un examen a posteriori. La décision relative à l’examen préalable ou a posteriori du processus de passation de marchés est déterminée au niveau de la transaction ou du groupe de transactions similaires. Il s’agit d’une évaluation fondée sur le risque qui entraîne la décision FfP pour toute transaction particulière de passation de marché, en fonction des évaluations de l’OE et du projet, en tenant compte du contexte du marché et du pays.

En plus de l’examen préalable de certaines transactions par la Banque, dans le cas de FCS, l’évaluation des capacités de l’OE recommande [fréquence] missions de contrôle de la passation de marchés annuellement, pour effectuer un examen a posteriori des actions de passation de marchés de l’Emprunteur.

B.5.5.2 Contrôle dans le cadre des méthodes et procédures de tiers : la passation de marché effectuée par le biais des M&PrPM de tiers fait l’objet d’un rapport du cofinancier et/ou de l’Agence ou du Programme des NU.

B.5.6 Plan de passation de marché

Considérations générales : L’Emprunteur, pendant la préparation et l’évaluation du projet, élabore un plan détaillé de passation de marché (PPM) couvrant toute l’étendue de l’exécution du projet, qui sert de base aux dispositions relatives à la passation de marché dans ce REP.

Le PPM est convenu entre l’Emprunteur et la Banque, le *[date....]* et est disponible à *[fournir le nom du bureau et de l’emplacement]*. Il est également disponible dans la base de données du Projet et sur le site web extérieur de la Banque. Le PPM est actualisé annuellement par l’Emprunteur ou en fonction des besoins, en vue de refléter les besoins en termes d’exécution réelle du projet et d’améliorations des capacités institutionnelles. Toute révision proposée au Plan de passation de marché est soumise à la Banque pour avis de non objection préalable. L’Emprunteur met en œuvre le PM conformément à ce qui a été convenu avec la Banque.

B.5.7 Toute autre disposition spéciale : *[Veuillez inclure la passation anticipée de marché, le financement rétroactif ou toute autre exigence spécifique de la Banque, lorsque cela s’applique au projet, ou la supprimer lorsqu’elle ne s’y applique pas].*

Chapitre D : Méthodes et procédures de passation de marchés pour travaux, biens et services autres que les services de consultants

Annexe D1 : INCOTERMS 2010

Considérations générales

Les Incoterms ou les termes commerciaux sont utilisés afin de définir les obligations du vendeur et de l'acheteur dans le cadre des mouvements des biens d'une personne vers une autre. Le terme est utilisé afin d'expliquer quelle partie est responsable des coûts et des risques à chaque étape du mouvement des marchandises.

Les Incoterms sont énumérés ci-dessous par ordre croissant de responsabilité du vendeur depuis EX Works (Départ usine) jusqu'à Delivery Duty Paid (Rendu droits acquittés) au lieu de destination convenu. Il convient de noter qu'il s'agit d'une liste générale qui est, dans une certaine mesure, très simplifiée. Des changements significatifs ont été apportés en 2010, certains termes ayant été retirés et d'autres ajoutés. Il est possible d'utiliser sept des termes de la version de 2010, quel que soit le mode de transport des marchandises. Le transport peut se faire en partie, entièrement ou pas du tout par voie maritime.

- EX Works (EXW) / Départ usine
- Free Carrier (FCA) / Franco transporteur
- Carriage Paid To (CPT) / Port payé jusqu'à
- Carriage and Insurance Paid to (CIP) / Port payé jusqu'à, assurance comprise
- Delivered At Terminal (DAT) / Livraison au terminal
- Delivered At Place (DAP) / Livraison au lieu convenu
- Delivered Duty Paid (DDP) / Rendu droits acquittés

Les quatre autres termes de l'édition de 2010 concernent le transport par voie maritime ou par voie navigable intérieure et les lieux de destination convenus concernent tous les ports maritimes ou d'eau douce. Il s'agit des termes suivants :

- Free Alongside Ship (FAS) / Franco le long du navire
- Free On Board (FOB) / Franco à bord
- Cost and Freight (CFR) / Coût et fret
- Cost, Insurance and Freight (CIF) / Coût, assurance et fret

L'utilisation des trois derniers termes n'implique pas que la livraison a été effectuée lorsqu'elle a franchi le bastingage mais signifie que la marchandise se trouve sur ou à l'intérieur du navire.

Les termes utilisés pour tout mode de transport

EXW : "Départ usine", signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise dès lors que celle-ci est mise à la disposition de l'acheteur au lieu de destination du vendeur ou à tout autre lieu de livraison convenu (par exemple, atelier, usine, entrepôt, etc.). Le vendeur n'a pas pour obligation le chargement de la marchandise sur un quelconque véhicule d'enlèvement, ni le dédouanement de la marchandise à l'exportation, lorsque le dédouanement s'applique.

Le vendeur met la marchandise à disposition dans ses locaux. Ce terme impute le maximum de responsabilité à l'acheteur et un minimum d'obligations au vendeur. Le terme Ex Works est souvent utilisé lors d'une première offre de prix pour la vente de marchandises sans inclusion des frais. Le terme ExW signifie qu'un acheteur encourt les risques d'acheminement de la marchandise à sa destination finale. Soit le vendeur ne prend pas en charge le

chargement de la marchandise sur les véhicules d'enlèvement et ne les dédouane pas pour exportation, soit le vendeur le fait mais aux risques et aux frais de l'acheteur. Si les parties souhaitent que le vendeur soit responsable du chargement des marchandises au départ et qu'il assume les risques et tous les frais de ce chargement, ceci doit être énoncé clairement en ajoutant une mention explicite à cet effet dans le contrat de vente.

L'acheteur prévoit le ramassage de la marchandise sur le site du navire convenu du fournisseur, assume les marchandises en transit et est responsable du dédouanement des marchandises. L'acheteur est également responsable de remplir tous les documents d'exportation.

FCA : "Franco transporteur" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise au transporteur ou à toute autre personne désignée par l'acheteur dans les locaux du vendeur ou dans tout autre lieu convenu. Le vendeur livre les marchandises, dédouanées à l'exportation, dans un lieu convenu. L'acheteur ou toute autre partie proposée par l'acheteur, peut désigner le transporteur. Le contrat spécifie le point convenu au lieu de livraison, du fait que le risque est transféré à l'acheteur à ce point.

CPT : "Port payé jusqu'à" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise au transporteur ou toute autre personne désignée par le vendeur à un lieu convenu (si ce lieu est convenu entre les parties) et que le vendeur s'engage par contrat et prend en charge les frais de transport, le cas échéant, afin d'acheminer les marchandises vers le lieu de destination convenu. Le terme CPT est utilisé pour tous les modes de transport en-dehors du fret maritime non-conteneurisé.

Le vendeur paie pour le transport de la marchandise jusqu'au lieu convenu de destination. Le risque est transféré à l'acheteur lors de la livraison de la marchandise au premier transporteur au lieu de transport dans le pays d'exportation. Le vendeur est responsable des frais d'origine y compris des frais de dédouanement et de fret pour l'acheminement au lieu de destination convenu (quelle que soit la destination finale, notamment le local de l'acheteur ou le port de destination, celle-ci doit être convenue par le vendeur et l'acheteur, toutefois, le lieu de destination convenu est généralement choisi en fonction des impacts de coûts). Si l'acheteur souhaite que le vendeur obtienne l'assurance, l'Incoterm CIP doit être envisagé.

CIP : "Port payé jusqu'à, assurance comprise" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise au transporteur ou à toute autre personne désignée par le vendeur à un lieu convenu (lorsque ce lieu est convenu entre les parties) et que le vendeur s'engage par contrat et paie les frais de transport requis pour acheminer la marchandise vers le lieu de destination convenu. Le terme CIP peut être utilisé pour tous les modes de transport, alors que le terme équivalent CIF ne peut être utilisé que pour le fret maritime non-conteneurisé.

Le terme CIP est largement similaire au terme CPT (voir ci-dessus), sauf que le vendeur doit fournir une assurance pour la marchandise alors qu'elle est en transit. Le terme CIP requiert que le vendeur assure la marchandise pour 110% de sa valeur au moins selon la couverture minimale des Clauses de l'Institut de transport de l'Institut des Souscripteurs de Londres (Institute of London Subscribers). Le vendeur fournit la couverture d'assurance contre le risque de perte ou de dommages de la marchandise de l'acheteur pendant le transport. L'acheteur doit noter que dans le cadre du terme CIP, le vendeur doit souscrire une assurance pour une couverture minimale uniquement. Si l'acheteur souhaite avoir une couverture d'assurance plus large, il doit en convenir de façon explicite avec le vendeur, soit souscrire lui-même une assurance complémentaire.

DAT : "Livraison au terminal" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise lorsqu'une fois déchargée des moyens d'approche du transport, elle est mise à la disposition de l'acheteur à un terminal convenu du port ou à un lieu de destination convenu. Le "Terminal" comprend un lieu, qu'il soit couvert ou non, notamment un quai, un entrepôt, un centre de conteneurs ou un terminal routier ou aérien, ou un port, un aéroport, ou un interchange de fret

intérieur. Le vendeur assume tous les risques impliqués dans l'acheminement de la marchandise vers et de la décharger au terminal du port ou du lieu de destination convenu. Le vendeur assume tous les coûts de transport (les frais d'exportation, de transport, de déchargement du principal transporteur au port de destination et les frais du port de destination) et assume tous les risques jusqu'au port ou au terminal de destination. Les droits /les taxes d'importation/les frais de douane sont à la charge de l'acheteur

DAP : "Livraison au lieu convenu" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise lorsqu'elle est mise à la disposition de l'acheteur aux moyens d'approche du transport, prête au déchargement au lieu de destination convenu. Le vendeur assume tous les risques impliqués pour l'acheminement de la marchandise au lieu convenu. Les risques sont transférés du vendeur à l'acheteur au point de destination de la livraison, tel qu'énoncé dans le contrat.

Une fois que la marchandise est prête pour le transport, le vendeur effectue l'emballage requis, à ses frais, afin de s'assurer que la marchandise atteigne sa destination finale en toute sécurité. La marchandise est acheminée vers un lieu de douanes choisi par le vendeur dans le pays exportateur. Le vendeur, à ses propres frais et risques, effectue toutes les formalités juridiques requises dans le pays exportateur. En dehors des procédures et formalités de dédouanement requises dans le pays exportateur, le vendeur se charge de l'assurance jusqu'à la destination à ses propres frais et risques. Le vendeur prend en charge les frais de transport, y compris tous les frais liés au terminal, jusqu'à destination.

Le vendeur prend en charge les frais du déchargement requis à la destination finale. Lorsque le vendeur n'est pas en mesure de faire face aux frais de déchargement, il est préférable d'utiliser la DAT. Le dédouanement dans le pays importateur est effectué par l'acheteur à ses propres frais et risques. Le vendeur assure le transport jusqu'à la destination finale et couvre les frais et risques de livraison de la marchandise jusqu'à la destination indiquée dans le contrat.

DDP : "Rendu droits acquittés" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, dédouanée à l'importation sur le moyen de transport d'approche prête au déchargement au lieu de destination convenu. Le vendeur assume tous les frais et risques encourus pour l'acheminement de la marchandise au lieu de destination et a l'obligation de dédouaner la marchandise non seulement à l'exportation mais également à l'importation, afin de payer tous les droits tant pour l'exportation que pour l'importation et d'effectuer toutes les formalités douanières. Le vendeur n'est pas responsable du déchargement. Le DDP impute le maximum d'obligations au vendeur et le minimum d'obligations à l'acheteur. Avec la livraison au lieu de destination convenu, tous les risques et responsabilités sont transférés à l'acheteur et il est considéré que le vendeur a rempli ses obligations.

Termes relatifs au transport maritime et par voie fluviale

FAS : "Franco le long du navire" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise lorsque celle-ci est placée le long du navire (par exemple, à quai ou sur une barge) désigné par l'acheteur au port d'embarquement convenu. Le risque de perte ou de dommage de la marchandise est transféré lorsque la marchandise est placée le long du navire et l'acheteur supporte tous les frais et risques de perte ou de dommage de la marchandise à compter de ce moment. Le terme FAS impose au vendeur l'obligation de dédouaner la marchandise à l'exportation. Toutefois, si les parties souhaitent que l'acheteur dédouane la marchandise à l'exportation, ceci doit être indiqué clairement en ajoutant une mention explicite à cet effet dans le contrat. Le terme FAS est utilisé exclusivement pour le transport maritime ou par voies navigables intérieures.

FOB : “Franco à bord” signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise, lorsque celle-ci se trouve à bord du navire désigné par l’acheteur au port d’embarquement convenu. Le risque de perte ou de dommage de la marchandise est transféré du vendeur à l’acheteur lorsque la marchandise se trouve à bord du navire et l’acheteur supporte tous les frais à compter de ce moment. Le vendeur prend en charge les frais de livraison de la marchandise sur le navire, y compris le chargement. Le vendeur prend également en charge le dédouanement à l’exportation. L’acheteur prend en charge les frais de transport maritime, les frais de connaissance, l’assurance, les frais de déchargement et de transport depuis le port d’arrivée jusqu’à destination. L’acheteur choisit le navire et le transporteur doit s’occuper du chargement de la marchandise à bord du navire convenu à un port d’embarquement convenu, conformément aux dates stipulées dans le contrat.

CFR : “Coût et fret” signifie que le vendeur a dûment livré dès lors que la marchandise se trouve à bord du navire. Le risque de perte ou de dommage de la marchandise est transféré lorsque la marchandise se trouve à bord du navire. Le vendeur est responsable des frais d’origine y compris des frais de dédouanement à l’exportation et de transport pour l’acheminement vers le port convenu. Le vendeur n’est pas responsable de la livraison à la destination finale depuis le port (de façon générale, le local de l’acheteur) ni de souscrire une assurance. Lorsque l’acheteur ne souhaite pas que le vendeur souscrive une assurance, le terme CIF devrait être envisagé. Le terme CFR est à utiliser exclusivement pour le transport maritime non-conteneurisé. Il convient d’utiliser le terme CPT pour tous les autres modes de transport.

CIF : “Coût, assurance et fret” signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise dès lors qu’elle se trouve à bord du navire. Le risque de perte ou de dommage de la marchandise est transféré lorsque la marchandise se trouve à bord du navire. Le vendeur s’engage par contrat et prend en charge les coûts et le fret exigibles pour acheminer la marchandise au port de destination convenu. Le vendeur est également tenu de souscrire une assurance pour couvrir les risques de perte ou de dommage de la marchandise de l’acheteur pendant le transport. Le CIF est utilisé exclusivement pour le fret maritime non conteneurisé. Pour tous les autres modes de transport, il convient d’utiliser le CIP.

Le terme CIF est largement similaire au terme CFR, sauf que le vendeur doit souscrire une assurance pour la marchandise alors qu’elle transite dans le port de destination convenu. L’acheteur doit noter que le vendeur n’est tenu de souscrire une assurance que pour une couverture minimale – le terme CIF exige que le vendeur assure la marchandise pour 110% de sa valeur au moins selon la couverture minimale des clauses de l’Institut des souscripteurs de Londres (Institute of London Underwriters), ou de tout autre ensemble de clauses similaires. Si l’acheteur souhaite obtenir une couverture d’assurance plus large, il doit soit obtenir à cet effet l’accord express du vendeur, soit souscrire lui-même une assurance complémentaire.

Incoterm 2010	Export customs declaration	Carriage to port of export	Unloading of truck in port of export	Loading on vessel/airplane in port of export	Carriage (Sea/Air) to port of import	Insurance	Unloading in port of import	Loading on truck in port of import	Carriage to place of destination	Import customs clearance	Import taxes
EXW	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
FCA	Seller	Seller	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
FAS	Seller	Seller	Seller	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
FOB	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
CPT	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer	Seller	Buyer/Seller	Seller	Buyer	Buyer
CFR(CNF)	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer	Buyer/Seller	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
CIF	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer/Seller	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
CIP	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer/Seller	Seller	Buyer	Buyer
DAT	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer
DAP	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Buyer	Buyer
DDP	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller

Annexe D2 : Clauses standards relatives à l'AOO

Instructions aux soumissionnaires (IAS)

A. Généralités

1. Etendue de l'appel d'offres
2. Origine des fonds
3. Fraude et corruption
4. Soumissionnaires éligibles
5. Biens éligibles et services connexes

B. Composition du dossier d'appel d'offres

6. Sections du dossier d'appel d'offres
7. Eclaircissements apportés au dossier d'appel d'offres
8. Modifications apportées au dossier d'appel d'offres

C. Préparation des soumissions

9. Frais de soumission
10. Langue de l'offre
11. Documents constitutifs de l'offre
12. Formulaire d'offre et bordereaux des prix
13. Variantes
14. Prix de l'offre et rabais
15. Monnaies de l'offre
16. Documents établissant l'éligibilité du soumissionnaire
17. Documents attestant l'éligibilité des biens et services connexes
18. Documents attestant la conformité des biens et services connexes
19. Documents attestant les qualifications du soumissionnaire
20. Période de validité des offres
21. Garantie de soumission et déclaration de garantie de soumission
22. Format et signature de la soumission

D. Remise des offres et ouverture des plis

23. Soumission, cachetage et marquage des offres
24. Date limite de dépôt des offres
25. Offres hors délai
26. Retrait, substitution et modification des offres
27. Ouverture des plis

E. Evaluation et comparaison des offres

28. Confidentialité
29. Eclaircissements concernant les offres
30. Conformité des offres
31. Non-conformités, erreurs et omissions
32. Examen préliminaire des offres
33. Examen des conditions, évaluation technique
34. Conversion en une seule monnaie
35. Préférence nationale
36. Evaluation des offres
37. Comparaison des offres
38. Vérification a posteriori des qualifications du soumissionnaire
39. Droit de l'acheteur d'accepter l'une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres

F. Attribution du marché

40. Critères d'attribution
41. Droit de l'acheteur de modifier les quantités au moment de l'attribution du marché
42. Notification de l'attribution du marché
43. Signature du marché
44. Garantie de bonne exécution

Conditions générales du contrat (CGC)

1. Définitions
2. Documents contractuels
3. Fraude et corruption
4. Interprétation
5. Langue
6. Groupement, consortium ou association
7. Eligibilité
8. Notices
9. Droit applicable
10. Règlement des litiges
11. Inspections et audit par la Banque
12. Objet du marché
13. Livraison et documents
14. Responsabilités du fournisseur
15. Prix du marché
16. Modalités de règlement

17. Taxes et droits
18. Garantie de bonne exécution
19. Droits d'auteur
20. Renseignements confidentiels
21. Sous-traitance
22. Spécifications et normes
23. Emballage et documents
24. Assurance
25. Transport
26. Inspections et essais
27. Dommages et intérêts forfaitaires
28. Garantie
29. Indemnités à titre de brevet
30. Limite de responsabilité
31. Modifications des lois et règlements
32. Force Majeure
33. Ordres de modification et avenants au marché
34. Prorogation des délais
35. Résiliation
36. Cession
37. Restriction des exportations

Annexe D3 : Evaluation du coût du cycle de vie (LCC)

L'application de la méthode du "Coût du cycle de vie" pour la comparaison et l'évaluation des offres est importante et peut être nécessaire pour certaines passations de marchés. Ceci s'applique particulièrement lorsque la probabilité que le coût initial d'acquisition s'avère plus cher quand le coût d'acquisition est combiné avec le coût d'exploitation et d'entretien, y compris le coût d'élimination, sur toute la période du cycle de vie (le "cycle de vie" devant être défini). Le LCC peut être particulièrement pertinent pour la passation de marchés relative aux centrales électriques ou aux installations industrielles, aux systèmes de technologie de l'information, aux grands équipements complexes, etc. Les critères appropriés pour sa détermination sont spécifiés dans le BD en fonction de la nature et des caractéristiques de la passation de marché.

Les décisions d'achats s'appuient souvent sur le coût initial d'achat du fait que celui-ci est visible et facile à appliquer. Toutefois, ce coût peut constituer une partie uniquement du coût total pour l'Adjudicateur. Il est possible de démontrer que le coût initial inférieur peut s'avérer être plus cher lorsque le coût total d'acquisition est envisagé, qui prend en compte non seulement le coût d'acquisition mais également le coût d'exploitation et d'entretien pendant tout son cycle de vie, y compris le coût d'élimination. Très souvent, les avantages du LCC ne sont pas appréciés ni pris en compte dans l'évaluation des offres du fait que le département ou le personnel chargé de la responsabilité de l'acquisition, et ceux qui sont chargés de l'exploitation et de l'entretien ultérieurs, ne sont pas les mêmes. La décision de l'application ou non des procédures de LCC pour une passation de marché déterminée doit être prise tôt, idéalement lors du stade de la planification.

Le LCC constitue l'évaluation du coût d'acquisition initial plus le coût subséquent de possession afin de déterminer le coût total de tout le cycle de vie des biens ou des travaux. Le coût de possession d'un bien ou d'un service ne se produit pas entièrement au moment de son acquisition mais par la suite, des coûts d'exploitation et d'entretien sont encourus pendant toute la durée de son cycle de vie et ces coûts peuvent varier avec le temps. Il convient donc d'apprécier la différence entre ces coûts, du fait qu'il s'agit soit de coûts "ponctuels" soit de coûts "récurrents". Les coûts ponctuels sont les coûts irrécupérables, une fois que les biens ou les travaux sont acquis, alors que les coûts récurrents sont fonction du temps et continuent d'être engagés pendant tout le cycle de vie de ces biens ou travaux. Dans certains cas, le coût d'élimination est négatif du fait qu'il peut y avoir une valeur de revente. Dans d'autres cas, le coût d'élimination, de cessation ou de remplacement peut être extrêmement élevé et doit être pris en compte au moment de la planification.

Lors de l'achat d'une installation industrielle importante ou d'un équipement important, notamment, pour lequel le coût subséquent d'exploitation et d'entretien est important, une différence mineure du prix d'achat initial entre les offres peut être très facilement compensée par la différence du coût subséquent et peut affecter le classement et les décisions d'attribution. Dans ces cas-là, la méthode la plus appropriée consisterait à évaluer les offres sur la base du coût du cycle de vie. Toutefois, il convient de spécifier quel est tout le cycle de vie des biens ou des travaux et la période à envisager aux fins de l'évaluation. A cet égard, il existe différentes définitions qui peuvent être envisagées pour décider de la définition la plus adaptée à une passation de marché déterminée.

La vie de la technologie est la période estimée jusqu'à ce que la technologie soit obsolète, et entraîne l'obsolescence des biens ou des travaux.

- Il est possible que la vie utile ne soit pas la même que la vie physique et soit la période estimée pendant laquelle les biens ou les travaux réaliseront leurs fonctions conformément aux normes établies.
- La vie économique est la période estimée pendant laquelle les biens ou les travaux acquis sont utiles avec des réparations et un entretien normaux et qu'ensuite elle ne représente plus la méthode la moins chère pour réaliser sa fonction.

Aux fins de l'évaluation dans le cadre du LCC, le plus important serait la vie économique bien que les trois vies soient interdépendantes.

Le LCC pour les grandes installations ou les grands équipements

S'il est proposé d'utiliser le coût du cycle de vie pour l'évaluation, le dossier d'appel d'offres doit clairement mentionner la méthodologie pour la quantification de ces coûts et les informations précises requises que chaque soumissionnaire doit soumettre. Du fait que l'évaluation s'appuiera sur les valeurs déclarées par les soumissionnaires, le contrat doit prévoir les sanctions appropriées si l'installation ou l'équipement ne permet pas d'atteindre le combustible garanti ou les autres éléments du coût de consommation ou d'entretien.

Il existe des méthodes différentes pour appliquer le coût du cycle de vie et certaines d'entre elles sont brièvement décrites ci-après. La Boîte à outils donne des exemples de LCC.

Les coûts de possession et d'exploitation pendant la vie économique

Il est possible de tenir compte des éléments suivants lors de l'évaluation du coût du cycle de vie en ce qui concerne l'acquisition de véhicules :

- le prix d'achat initial ;
- les ajustements de corrections de calculs, écarts et variations dans la livraison et/ou les conditions de paiement, etc. ;
- le coût estimatif du carburant pendant la vie économique des véhicules ;
- le coût estimatif des pièces détachées et de la main-d'œuvre pour l'entretien pendant la vie économique des véhicules ; et
- la valeur résiduelle estimative à la casse à la fin de la vie économique du véhicule (par exemple, huit ans).

Dans l'exemple ci-dessus, les coûts subséquents tels que le carburant, les pièces détachées, l'entretien et la valeur résiduelle sont actualisés à leur valeur actuelle nette afin d'effectuer une comparaison appropriée.

Méthode de coût-efficacité

Dans certains cas, notamment la passation de marché d'une grande centrale électrique, il est possible d'évaluer le coût du cycle de vie relatif en capitalisant les différences en termes d'efficacité de la chaudière, de la turbine, du générateur et du transformateur.

Méthode du coût de production

Cette méthode tient compte de la détermination du coût du cycle de vie total par unité de production. En plus du coût du cycle de vie, elle tient compte de la productivité de la centrale dans une fourchette acceptable de productivité. Pour les centrales électriques, il est possible de concevoir des modèles financiers afin de déterminer l'offre évaluée la moins-disante en s'appuyant sur le coût normalisé du LCC par unité de production d'électricité qui tiendra compte de la consommation spécifique et d'autres facteurs pertinents pendant la période du cycle de vie qui pourra être de 20 ans ou plus. De même, pour une installation industrielle,

notamment, une usine d'engrais ou un laminoir de barres d'acier ou une usine de trituration d'huile de palme, le coût du cycle de vie total est divisé par la puissance nominale pour parvenir au coût "par tonne de production" qui servira de base de comparaison.

Le LCC pour les travaux de génie civil

Pour les travaux de génie civil, l'analyse du LCC est la plus pertinente au stade d'élaboration et de conception du projet où de nombreuses alternatives existent pour assurer une réduction du coût du cycle de vie. Pour que les infrastructures soient durables pendant longtemps, la sélection la plus appropriée de la conception, des spécifications, des matériaux de construction et de leurs normes, y compris la méthode de construction et la supervision appropriée de construction sont importantes. Pour les grandes infrastructures complexes, notamment si la conception est mise en concurrence dans le cadre de contrats de conception-construction, une évaluation des offres qui s'appuie sur l'application du LCC serait plus appropriée.

Pour la majorité des contrats de construction, l'Employeur prépare ses propres dessins, conceptions et cahier des charges et exige des soumissionnaires qu'ils fournissent des offres de construction en conséquence. Dans les exemples indiqués ci-dessus, la conception tient compte de l'analyse du LCC, qui comprend normalement, en plus du coût d'acquisition initial, le coût de construction, le coût d'exploitation, d'entretien et de réparations, le coût du carburant, le coût de remplacement, la valeur résiduelle, les frais financiers, les avantages ou les coûts non-monétaires, etc.

Le principal défi de cette analyse est l'exactitude du LCC, basé sur l'estimation de la durée de vie. Les problèmes rencontrés lors de ce processus sont essentiellement l'absence de base de données historiques fiables et crédibles, la difficulté à fournir des prévisions ou à estimer les coûts associés aux exploitations et à l'entretien futurs et la valeur résiduelle et la fiabilité des hypothèses utilisées pour l'analyse. Parfois, en l'absence de données, l'avis d'un expert ayant de bonnes connaissances relatives à la durée de vie des matériaux et des composants est sollicité.

Annexe D4 : Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA ou MEAT)

Le système de l'UE de l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA ou MEAT) permet aux pouvoirs adjudicateurs d'utiliser des critères qui reflètent les aspects qualitatifs, techniques et de durabilité d'un appel d'offres en plus du prix lors de la prise de décision d'attribution de marché. La Directive 2004/18/EC du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, établit : "...Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix". La MEAT doit être utilisée lorsque des procédures de dialogue compétitif sont appliquées (Article 29).

L'application de la MEAT est un choix de l'agence adjudicatrice – en vertu de la Directive, les marchés publics au sein de l'UE sont attribués soit uniquement sur la base du moins offrant, soit selon les critères de la MEAT. Mais lorsque la MEAT est utilisée, les critères suivants sont pris en considération : la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût de fonctionnement, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison, en plus du prix. D'autres caractéristiques de la MEAT comprennent :

- L'avis de marché indique si les critères de la MEAT seront utilisés pour l'attribution du marché et quels sont ces critères.
- Les critères d'évaluation de l'offre et d'attribution ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur et doivent être rendus publics.
- Les critères d'appel d'offres et d'attribution de marché garantissent une mise en concurrence effective.

Alors que les procédures de la MEAT offrent aux agents adjudicateurs une latitude considérable pour définir les exigences, la Directive maintient des principes d'appel d'offres ouvert et compétitif et d'équité par le biais de spécifications claires et d'une évaluation objective. La Directive énonce :

"....Afin de garantir l'égalité de traitement [des soumissionnaires], les critères d'attribution devraient permettre de comparer les offres et de les évaluer de manière objective. Si ces conditions sont remplies, des critères d'attribution économiques et qualitatifs, comme ceux ayant trait à la satisfaction d'exigences environnementales, peuvent permettre au pouvoir adjudicateur de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, tels qu'exprimés dans les spécifications du marché. C'est dans ces mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins — définis dans les spécifications du marché — propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l'objet du marché".

En 2012, les seuils d'application de la Directive de l'UE pour les pouvoirs adjudicateurs publics centraux et sous-centraux étaient de 5.000.000 € pour les travaux (y compris les contrats de concession) ; de 130.000 € ou de 200.000 € pour les services, en fonction du type de service; et de 130.000 € (200.000 €, pour certains marchés de défense) pour les fournitures.

Annexe D5 : Procédures d'évaluation des offres par la notation établie en points et au regard des mérites

Les systèmes de notation établie en points de l'évaluation des offres est plus pertinente pour les Services de consultants en raison de leur nature intellectuelle. Ils sont moins pertinents pour la passation de marchés relative aux biens et encore moins pour les marchés relatifs aux travaux de génie civil – pour la passation de marchés relative aux biens et travaux, toute différence des offres relatives à la nature commerciale et technique au-dessus ou au-dessous du minimum requis peut être monétisée, minimisant pas conséquent la nécessité d'une évaluation qualitative.

La qualité des biens peut différer d'un fabricant à un autre même si l'article peut être conforme aux caractéristiques de performance et de conception requises par l'acheteur. Le défi d'une passation de marché consiste à fixer des exigences obligatoires minimales qui seront nécessaires pour satisfaire l'objectif pour lesquels les biens, les travaux ou les services sont requis et ne pas rechercher une chose qui pourrait être la meilleure et la plus chère avec des caractéristiques qui pourraient ne jamais être d'une quelconque utilité ni nécessaires à cette fin. En tant que telles, ces exigences ne répondent pas au principe d'adaptation à l'objectif recherché. Nonobstant ce qui est susmentionné, il peut y avoir des traits ou des caractéristiques qui diffèrent et qui pourraient répondre à l'objectif recherché, même si cela n'est pas obligatoire.

Cette question s'applique davantage aux biens, du fait que les fabricants produisent des biens en fonction de leurs conceptions standards et plusieurs fabricants peuvent répondre aux exigences minimales obligatoires mais présenter des traits/des caractéristiques supplémentaires différents, qui offrent une valeur à l'Acheteur dans leur utilisation. S'il est décidé de ne pas tenir compte de ces traits/caractéristiques supplémentaires non exigés au-delà du minimum requis en raison de la taille ou de la nature des biens acquis, alors il n'est pas nécessaire d'évaluer ces aspects dans l'évaluation des offres. Toutefois, lorsque la passation de marché est importante et que ces aspects pourraient être importants afin de réaliser l'objectif du rapport qualité-prix, il serait peut-être souhaitable de prévoir des critères d'évaluation de l'offre qui tiendront compte de l'évaluation de ces valeurs au-delà du minimum requis, de préférence en termes monétaires, et lorsque cela n'est pas possible, par le biais d'un système de points transparent, qui permet d'éviter autant que possible la subjectivité.

Pour la majorité des marchés de travaux de génie civil, le problème de différence de qualité entre soumissionnaires est moins pertinent. Les Employeurs ou leur département d'ingénierie ou les consultants préparent les conceptions et les cahiers des charges requis, y compris les méthodes de construction acceptables, le cas échéant, et tous les entrepreneurs qualifiés sont en mesure de construire conformément aux conceptions et cahiers des charges et méthodes de construction requis. En outre, les Employeurs supervisent la qualité des conceptions et des spécifications, y compris les matériaux utilisés à toutes les étapes de la construction.

Par conséquent, pour les marchés de travaux de génie civil, la nécessité d'utiliser des systèmes de points pour l'évaluation est le minimum (en particulier lorsqu'une autre méthode plus transparente peut répondre aux mêmes objectifs). L'exception concerne les très grands marchés de génie civil conviés dans une approche de conception-construction ou clé en main ou sur la base d'une somme forfaitaire dans laquelle, plutôt qu'un devis quantitatif, on se fonde sur une conception et des spécifications orientées vers la production. Même dans ces cas, il convient de déployer des efforts afin d'inclure, dans la mesure du possible, les critères d'acceptation ou de refus. Exceptionnellement, pour des raisons esthétiques ou d'innovation, notamment une nouvelle construction adjacente à un bâtiment, une structure ou un monument

historique, ou de réparations de ce dernier et en raison de leur nature, il peut y avoir une justification à l'utilisation du système de points pour l'évaluation.

Il convient d'utiliser un système de notation au regard des mérites exceptionnellement lorsque la quantification monétaire n'est pas pratique en raison de la nature de la passation de marché ou du cahier des charges ou de certains aspects qui ne peuvent être précisés ou de résultats qui ne peuvent être mesurés avec précision (notamment les services de consultants, l'acquisition de livres et leurs aspects pédagogiques, certains services notamment les services après-vente dans le cadre de marchés de technologies de l'information complexes, les marchés impliquant des aspects innovants, esthétiques, de durabilité et d'autres aspects similaires). Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter la subjectivité, un système d'évaluation par points de mérite peut tout à fait être justifié. Les systèmes de notation de points et de mérites combinent le prix et la qualité et d'autres aspects et facteurs pertinents en affectant des points ou des pondérations à chacun de ces éléments.

Bien que le système de points de mérite puisse sembler avantageux en raison de sa simplicité et facilité d'application, il peut au contraire prendre plus de temps pour une affectation des points appropriée à chaque facteur et assigner des points dans l'évaluation après un examen détaillé des offres. Du fait que l'affectation de points peut être très subjective, le système est ouvert à la manipulation et aux abus et, par conséquent, son utilisation doit se limiter uniquement aux cas où il ne peut être évité. Tous les principaux critères et sous-critères à utiliser doivent être objectifs et pertinents à la passation de marché concernée avec une affectation de la pondération en fonction de leur importance relative et ceux-ci sont décrits dans le dossier d'appel d'offres. En outre, lorsque cela est possible, la base d'affectation de chaque point par rapport à un critère ou un sous-critère particulier doit être spécifiée et décrite dans le dossier d'appel d'offres en vue de réduire la subjectivité et de garantir la transparence.

Lorsque ce système est utilisé, il convient de s'assurer que la pondération des prix ne soit pas normalement inférieure à 60%. Il existe divers modèles de systèmes de points de mérite, qui utilisent différentes méthodes de combinaison de points de coût avec les points de qualité et d'autres facteurs. La méthode la plus couramment utilisée est la suivante :

La note de l'offre évaluée (B) est calculée pour chaque offre recevable au moyen de la formule suivante, qui permet une évaluation complète et détaillée du prix de l'offre et des mérites techniques de chaque offre :

$$B \equiv \frac{C_{low}}{C} X + \frac{T}{T_{high}} (1 - X)$$

Où,

C	=	Prix de l'offre évaluée
C_{low}	=	Prix le plus bas de tous les prix des offres évaluées parmi les offres recevables
T	=	Score technique total attribué à l'offre
T_{high}	=	Score technique réalisé par l'offre qui a été la mieux notée parmi toutes les offres recevables
X	=	Pondération du prix tel que spécifié dans les DPAO

L'offre présentant le Score de l'offre évaluée (B) le plus élevé parmi les offres recevables est dénommée Offre évaluée la plus avantageuse et est éligible pour l'attribution du marché, à condition que le soumissionnaire ait été préqualifié et/ou retenu pour exécuter le marché, conformément aux critères spécifiés dans le dossier de présélection/d'appel d'offres. Les prix des offres évaluées C et C_{low} tiennent compte des corrections arithmétiques, des corrections de devise, y compris tout facteur qui peut être quantifié en valeur monétaire de même que les coûts d'exploitation et d'entretien ou les coûts récurrents. En s'appuyant sur le principe ci-

dessus, il est possible d'étendre la formule afin d'inclure d'autres facteurs non monétaires, notamment le caractère esthétique et innovant, les performances sociales et environnementales, etc.

Il est possible d'exprimer les pondérations en établissant une fourchette comportant un écart maximal approprié. Lorsque la pondération n'est pas possible, les critères sont décrits par ordre d'importance décroissant. En fonction de la complexité des critères et de leur pondération, il est possible d'établir des systèmes élaborés. Ceci vaut en particulier pour les projets de PPP et de systèmes de TI complexes pour lesquels les critères, les sous-critères et les sous-sous-critères pourraient devoir être spécifiés. Il convient de minimiser de façon générale les critères subjectifs de même que leurs pondérations. Le critère de "qualité", en particulier, manque de clarté et il n'est pas aisé de le distinguer d'autres critères, notamment le mérite technique, les caractéristiques fonctionnelles ou le service après-vente et l'assistance technique. Toutefois, un critère de qualité est utile pour déterminer les interactions entre les spécifications et les critères d'attribution. Idéalement, chacun de ces critères et leur pondération relative devraient dépendre de la spécificité de la performance requise.

Avant d'utiliser le système de points de l'évaluation des biens, travaux et services autres que de consultants, la Banque examine les propositions de l'Emprunteur afin de s'assurer qu'elles sont justifiées, pertinentes, transparentes, objectives et non discriminatoires.

Annexe D6 : Préférence nationale et préférence régionale

Préférence en faveur des entrepreneurs et des fournisseurs nationaux

La politique générale de la Banque relative à la préférence nationale pour les biens et travaux est décrite ci-après. Il est possible d'appliquer la préférence nationale uniquement pour l'AOO (international) et non pour les autres méthodes de passation de marché. Toutefois, son application est régie par la disposition spécifique si elle est arrêtée dans l'accord de financement ou de prêt respectivement. La politique de la Banque autorise, dans des circonstances et des conditions spéciales, un degré de préférence à attribuer aux associations qui incluent une entreprise nationale qui détient une participation dans l'association au-dessus d'un niveau prédéterminé.

La préférence nationale pour les travaux de génie civil

En ce qui concerne les marchés relatifs aux travaux, à attribuer sur la base de l'AOO (international), les Emprunteurs éligibles peuvent, avec l'accord de la Banque, accorder une marge de préférence de 10% aux entrepreneurs nationaux, conformément et assujettis aux dispositions suivantes :

1. Les entrepreneurs qui demandent à bénéficier de cette préférence sont invités à fournir, dans le cadre des données de qualification, ces informations, notamment les détails de propriété, qui sont exigées afin de déterminer si, conformément à la classification établie par l'Emprunteur et acceptée par la Banque, un entrepreneur particulier, ou un groupe d'entrepreneurs, remplit les conditions requises pour bénéficier de la préférence nationale. Le dossier d'appel d'offres doit clairement indiquer la préférence et la méthode qui seront suivies dans l'évaluation et la comparaison des offres, pour donner suite à cette préférence.
2. Une fois les offres reçues et examinées par l'Emprunteur, les offres recevables sont répertoriées dans les groupes suivants :
 - Groupe A : les offres présentées par les entrepreneurs nationaux, éligibles à la préférence.
 - Groupe B : les offres présentées par d'autres entrepreneurs.
3. Aux fins de l'évaluation et de la comparaison des offres, un montant équivalent à 10% du montant de l'offre est ajouté aux offres reçues des entrepreneurs du Groupe B.

La préférence nationale pour les biens : La nationalité du fabricant ou du fournisseur ne constitue pas de critère pour cette éligibilité. Les méthodes et les étapes décrites ci-après sont respectées pour l'évaluation et la comparaison des offres.

1. A des fins de comparaison, les offres conformes sont réparties entre les trois groupes suivants :
 - Groupe A : les soumissions portant exclusivement sur une offre de biens fabriqués dans le pays de l'Emprunteur, à condition que le soumissionnaire prouve, d'une manière jugée satisfaisante par l'Emprunteur et la Banque, que : (i) la main-d'œuvre, les matières premières et les composants provenant du pays de l'Emprunteur, constituent 20% ou plus du prix Départ usine (EXW) du produit proposé ; et (ii) l'unité de production dans laquelle les biens seront fabriqués ou

assemblés dispose d'une activité de fabrication/d'assemblage de ces biens, au moins depuis la date de la soumission de l'offre.

- Groupe B : toutes les autres offres portant sur des biens fabriqués dans le pays de l'Emprunteur.
 - Groupe C : les offres portant sur des biens fabriqués en-dehors du territoire national qui ont déjà été importés ou qui le seront directement.
2. Le prix indiqué pour les biens dans les offres des Groupes A et B comprend tous les droits et taxes payés ou à payer sur les matériaux ou composants de base achetés sur le marché national ou importés, mais ne tient pas compte des taxes sur les ventes ou autres taxes sur le produit fini. Le prix indiqué pour les biens dans les offres du Groupe C est exprimé sur la base CIP (lieu de destination), c'est-à-dire hors des droits de douane et autres taxes à l'importation, payé ou à payer.
 3. Lors de la première étape, toutes les offres évaluées de chaque groupe sont comparées afin de déterminer l'offre la plus avantageuse de chaque groupe. Ces offres les plus avantageuses ainsi déterminées sont ensuite comparées et si, à l'issue de cette comparaison, il apparaît que c'est l'offre du Groupe A ou du Groupe B qui est la meilleure, celle-ci est sélectionnée pour l'attribution du marché.
 4. Si, à l'issue de la comparaison précédente, il apparaît que l'offre la plus avantageuse est celle du Groupe C, toutes les offres du Groupe C seront à nouveau comparées à l'offre la plus avantageuse du Groupe A après ajout au prix évalué des biens proposés dans chaque offre du Groupe C, aux fins de cette comparaison uniquement, d'un montant équivalent à 15% (quinze pour cent) du prix d'Incoterm CIP respectivement indiqués pour les biens à importer ou déjà importés. Les deux prix tiendront compte des remises fermes et seront corrigés d'éventuelles erreurs. Si l'offre du Groupe A est la meilleure, elle est retenue pour l'attribution du marché. En cas contraire, l'offre la plus avantageuse du Groupe C, avant d'ajouter 15%, est retenue.

Préférence nationale appliquée aux grandes installations industrielles et aux centrales électriques (modèle industriel) : dans le cas de marchés à responsabilité unique (autres que clé en main), relatifs aux grandes usines et installations industrielles, la marge de préférence ne s'applique pas à l'ensemble du paquet mais uniquement à l'équipement fabriqué localement. L'équipement proposé en-dehors du territoire national est exprimé sur la base CIP et l'équipement proposé localement est exprimé sur la base EXW. Tous les autres composants, tels que la conception, la construction, le transport local et l'assurance sur le lieu de destination, l'assemblage, l'installation et la supervision, le cas échéant, sont indiqués séparément. Les offres ne seront pas réparties en Groupes A, B ou C. Lors de la comparaison des offres, seul le prix CIP de chaque offre de l'équipement proposé en-dehors du pays de l'Emprunteur sera augmenté de 15% (quinze pour cent). Aucune préférence n'est appliquée pour tout service connexe ou tout service autre que de consultants ou aux travaux inclus dans le paquet. L'offre déterminée la plus avantageuse, évaluée conformément aux critères d'évaluation des offres, y compris la préférence nationale, le cas échéant, et appliqués comme indiqué ci-dessus, est sélectionnée pour l'attribution du marché.

La préférence nationale pour les marchés clé en main : La politique de passation de marchés de la Banque n'autorise pas la préférence nationale pour les marchés clé en main. Toutefois, il est possible de solliciter et d'évaluer les offres des marchés clé en main sur la base des prix Rendus droits acquittés (DDP) (au lieu de destination convenu) pour les biens spécifiques fabriqués en dehors du territoire national.

Chapitre E: Les consultants

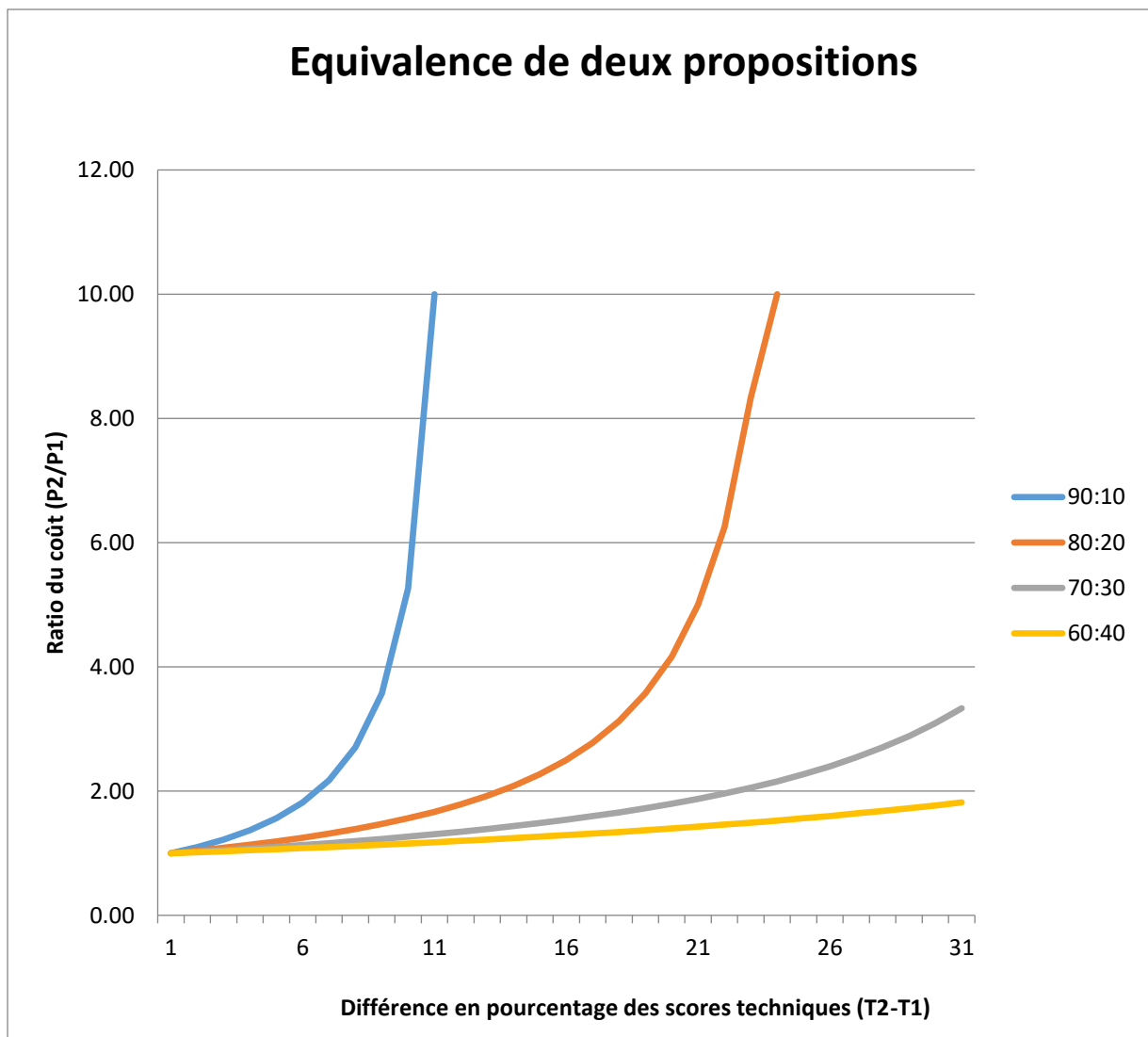
Annexe E1 : Méthodes de sélection des entreprises fondées sur la qualité et le coût

Concurrence des prix : Sur les six méthodes de sélection décrites, deux introduisent un degré de concurrence des prix. Il s'agit de la QCBS et de la SMC. La FBS introduit, en un sens, la notion de coût mais uniquement en établissant un plafonnement du coût pour toutes les propositions. La QBS et la SQC sélectionnent les consultants uniquement en fonction de la concurrence technique, l'entreprise offrant la meilleure proposition technique étant retenue pour négociation et le coût est négocié après sélection de l'entreprise. Dans le cadre de la SSS, la sélection se fait sans concurrence technique ou des prix du fait que d'autres considérations, notamment des qualifications uniques ou de la nécessité d'une mobilisation accélérée en cas de situation d'urgence, sont considérées plus importantes. De façon générale, un coût plus bas constitue un avantage de la concurrence des prix du fait que les bureaux d'études de consultants offrent des prix plus bas lorsqu'ils savent que le prix constitue un facteur de sélection. Parallèlement, une note technique minimale requise vise à s'assurer que l'OE obtienne la qualité technique minimale nécessaire. En ce sens, la combinaison du coût le plus bas et de la qualité appropriée vise à apporter une VfM optimale et les pondérations relatives de chacune sont étalonnées en fonction du concept de FfP pour une transaction déterminée.

La concurrence des prix débouche également sur une simplification des négociations. Lorsque les entreprises sont en concurrence sur la base du prix, il est supposé que les forces du marché s'assurent que les entreprises indiquent les taux du marché relatifs aux frais de personnel et dépenses connexes, rendant moins nécessaire la négociation. En fait, la négociation de taux unitaires n'est pas autorisée dans le cadre de la QCBS et de la SMC, à l'exception des cas où il ressort une surfacturation manifeste. Ceci est contraire à la QBS, notamment, où l'ensemble des coûts, y compris les taux unitaires du personnel sont négociés. Les négociations de la QCBS et de la SMC sont généralement plus simples, peuvent s'effectuer plus rapidement et ont moins tendance à échouer, réduisant ainsi les coûts de transactions de l'OE.

La qualité technique : lorsque la qualité technique est considérée impérative, l'utilisation d'un ratio supérieur, notamment 90:10, ne constitue sans doute pas la meilleure option. En se référant à la **Figure E1**, avec un ratio de 90:10, une entreprise présentant une proposition technique inférieure devra offrir un dixième du prix de la meilleure offre technique afin de surmonter l'écart de 10% de la note technique. En termes pratiques, il existe peu de concurrence des prix et les avantages indiqués ci-dessus (obtention d'une meilleure valeur tout en s'appuyant sur les marchés pour établir des taux du marché) ne sont probablement pas obtenus. Il existe peu d'incitations pour pousser les entreprises à minimiser les prix. En pareil cas, la QBS, ou peut-être la FBS sont considérées les meilleures options. Autrement, il est possible d'utiliser un ratio 80:20 avec un score minimum plus élevé. Alternativement, si un coût plus faible est jugé essentiel, un ratio de 60:40 ou inférieur n'est sans doute pas la meilleure option. Comme l'indique la Figure E1, avec une note minimale de 75% (l'écart maximal des notes techniques pouvant aller jusqu'à 25%), le prix est le facteur déterminant. Il serait préférable d'utiliser la SMC.

Figure E1: Equivalence de deux propositions



Annexe E2 : Utilisation des accords-cadres relatifs aux bureaux d'études

L'utilisation d'un processus de passation des marchés et de "sélection"- cadre ouvert ou fermé²⁶ à deux ou à multiples étapes permet une présélection initiale des bureaux d'études, dans un nombre quelconque jugé nécessaire ou optimal sur la base des critères convenus, avec la capacité de réaliser un processus de sélection concurrentielle condensée ultérieurement parmi ces sociétés pré-qualifiées, pour des missions individuelles séparées (ou 'marchés à commandes'), pendant la période couverte. Lorsque le prix FAS est utilisé, il peut y avoir plusieurs étapes, en fonction des circonstances.

La première étape, par exemple, implique généralement la sélection d'un ensemble de bureaux d'études pré-qualifiés (y compris des regroupements et des associations). Les appels de demandes (RFA) sont publiés. Les demandes reçues sont évaluées en termes de (i) situation financière, compétences et expérience du bureau d'études ; (ii) organisation et gestion du bureau d'études et méthodologie proposée ; (iii) capacité du bureau d'études à couvrir la gamme de services et l'éventail de secteurs et à intégrer les compétences internationales et locales dans l'exécution de la mission ; (iv) qualité des compétences de chaque catégorie d'expert ; et (v) 'fourchettes' de prix génériques de niveaux particuliers de compétences, notamment les experts²⁷ principaux et auxiliaires. En bref, les informations techniques et financières sont fournies par chaque bureau d'études qui soumet une demande. Ces informations sont de nature générique et non liées à une mission spécifique envisagée dans l'accord-cadre mais plutôt aux termes de référence génériques fixés dans les RFA. Après évaluation des RFA, les accords-cadres sont exécutés avec un nombre déterminé d'entreprises pré-qualifiées, généralement cinq ou six. Le contrat comprend une description générale ou un éventail de services (SOS) général (contrairement à la "mission" détaillée des termes de référence discutés ci-après) de chaque contrat.

Par la suite, des DP sont publiées auprès de trois ou plus des entreprises qui ont signé ces accords-cadres (ceci peut se faire, par exemple, par roulement)²⁸ pour une mission spécifique

²⁶ "Ouvert" ou "fermé" fait généralement référence à la capacité des bureaux d'études préqualifiés supplémentaires à être ajoutés à la liste de présélection initiale pendant la période d'un ensemble déterminé d'accords-cadres conclus avec les bureaux d'études initialement présélectionnés. Dans un contrat cadre "fermé", par exemple, aucun nouveau bureau d'études n'est autorisé à se "joindre" au groupe de bureaux d'études initialement présélectionnés jusqu'à ce que la période du contrat cadre initial ait expiré. Pour les contrats cadre "ouverts", c'est le contraire qui s'applique, c'est-à-dire qu'à des intervalles désignés, par exemple tous les trimestres, pendant la période du contrat cadre initial, de nouveaux bureaux d'études intéressés par rejoindre l'ensemble des bureaux d'études initialement préqualifiés peuvent être autorisés à le faire, à condition que chaque nouveau bureau d'études remplisse les critères de préqualification et la procédure de sélection qui s'appliquent.

²⁷ Les Propositions techniques couvrent les détails de la structure et les capacités de gestion du consortium, l'expérience des bureaux d'études de chaque consortium qui soumissionne à l'appel d'offres pour ce marché et une liste indicative d'experts. Les experts se caractérisent généralement par deux ou trois catégories génériques (par exemple, Classe A, B, etc.), en fonction du nombre d'années d'expérience et de la qualité de leur expérience.

²⁸ Les DP relatives aux missions dans un cadre spécifique sont normalement publiées à tour de rôle, c'est-à-dire qu'un consultant qualifié exclu de la première mission-cadre est invité à soumissionner pour la deuxième mission-cadre et le consultant qui a remporté la première mission cadre est inéligible à une deuxième soumission, etc. Et ce, afin de promouvoir une affectation équitable du travail à tous les bureaux d'études présélectionnés pendant la période couverte par le cadre, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et pertinent avec la disposition relative à la meilleure qualité de services.

de services de consultants (“mission cadre” ou ‘marché à commandes’) fixée dans des termes de référence distincts et spécifiques mais annoncée en termes généraux dans l’éventail de services couverts dans l’accord-cadre précédemment exécuté. Un résumé des propositions techniques et financières dans l’éventail de services pour la réalisation de cette mission-cadre spécifique (en étendant les TOR généraux du cadre initial publiés) est soumis par les bureaux d’études qui ont reçu des DP pour une mission ‘de commande’ particulière. Ces bureaux d’études sont évalués dans un court délai, généralement dans le cadre des procédures de QCBS puis ceux-ci sont classés²⁹. Le bureau d’études classé premier signe le contrat de mission-cadre normalisé (‘ou marché à commandes’) et mobilise son équipe dans un délai d’un jour ou deux après notification de sa sélection.

²⁹ Ceci s’effectue normalement entre 7 à 10 jours. Les propositions financières indiquent généralement, en plus des autres catégories de coûts requises, la rémunération spécifique des experts de chaque catégorie générique établie dans les soumissions de préqualification précédentes (par exemple, expert confirmé, jeune expert, etc.).

Annexe E3 : Contenu d'un rapport d'évaluation technique

- a. **Résumé** : Le rapport comporte des informations générales sur le contexte, l'étendue et l'objectif des services de consultants. Il doit comprendre une description du processus d'avis, l'établissement de la liste de pré-qualification, avec la date de publication de l'AMI et le nombre de manifestations d'intérêt reçues, les retraits des bureaux d'études avant la soumission des propositions, etc. Il précise le déroulement du processus d'évaluation technique, notamment la description des réunions et des actions prises par le CSC. Il spécifie également les grandes lignes d'évaluation, la justification des sous-critères et des pondérations correspondantes dans la DP, les échanges de correspondance pertinents avec la Banque et la conformité de l'évaluation avec les conditions de la DP. Il souligne les résultats des scores de l'évaluation technique, en résumant les points forts et les points faibles de chaque proposition. Par exemple, il met en relief les éléments tels que l'expérience que les consultants peuvent avoir dans des projets très similaires entrepris dans le pays, la qualité de la méthodologie, témoignant d'une compréhension claire de la portée de la mission. Il identifie également les points forts du partenaire local, l'expérience acquise par le personnel proposé dans le cadre de missions similaires, etc. Les faiblesses soulignées peuvent concerner une composante particulière de la proposition, par exemple, ou le manque d'expérience pratique (expérience dans le domaine des études plutôt que de l'exécution), l'absence d'expérience du personnel proposé comparativement à l'expérience du bureau d'études, l'expérience insuffisante d'un membre du personnel clé (par exemple le Chef d'équipe), l'absence de réactivité ; ou même la disqualification en raison d'un conflit d'intérêts, etc. Ce Rapport comprend les commentaires relatifs aux scores des évaluateurs individuels relatifs à tout écart et/ou divergence sur l'appréciation de la Proposition par les membres du CSC. Enfin, il établit également la liste des éléments proposés pour de futures négociations.
- b. **Les données de base** : Cette partie du Rapport d'évaluation technique résume les informations telles que le nom du pays et du projet, le nom de l'OE, les informations relatives à son contact et le type de mission envisagée (étude, élaboration d'outils, services de supervision, services de conseils, etc.). Il donne un aperçu du processus de sélection en établissant la liste des informations suivantes en bref :
- Le mode de sélection ;
 - Les détails relatifs à la publication de l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) (par ex. sur le site web) ;
 - Le nombre de réponses à l'AMI ;
 - Les noms et nationalités des bureaux d'études pré-qualifiés ;
 - La date de publication de la DP et les amendements et éclaircissements apportés à la DP ;
 - La conférence préalable à l'établissement des propositions (le cas échéant) ;
 - La date de remise des propositions ;
 - L'ouverture des propositions techniques ;
 - Le nombre de propositions reçues ;
 - La composition du Comité d'évaluation des consultants ;
 - Le délai de validité des propositions (initial et prolongation, le cas échéant) ;

- c. **Les fiches de notation** : Les fiches de notation sont un outil permettant d'appuyer le processus d'évaluation. Ces détails permettent aux membres du CSC de s'acquitter de leur fonction efficacement et professionnellement. Certaines de ces fiches sont destinées à être utilisées par les membres du CSC lorsqu'ils effectuent leur évaluation individuelle respective des consultants et du personnel clé, alors que d'autres représentent un niveau d'évaluation plus agrégé.
- (i) Fiche d'évaluation individuelle du personnel clé³⁰ : Cette fiche enregistre les notes et les scores attribués par chaque membre du CSC à chacun des membres du personnel clé, quant à ses qualifications générales, ses qualifications pour la mission et son expérience dans la région.
 - (ii) Résumé de la fiche d'évaluation individuelle : cette autre fiche d'évaluation individuelle reflète le résumé des scores que chaque membre du CSC a octroyé à chacun des consultants en termes d'expérience, de méthodologie élaborée pour la mission, de personnel clé proposé, de transfert de connaissances et/ou de formation proposé et de participation d'experts nationaux en qualité d'experts clé dans la performance de la mission [voir la Boîte à outils pour le résumé de la Fiche d'évaluation individuelle].

³⁰ Voir la discussion relative aux critères acceptables pour les consultants experts individuels, tels que la sélection des 'personnes politiquement exposées' ci-dessous, dans le cadre des procédures applicables aux consultants individuels.